

• **Expediente N.º: EXP202315637**

RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Del procedimiento instruido por la Agencia Española de Protección de Datos y en base a los siguientes

ANTECEDENTES.....	3
PRIMERO: Denuncias presentadas.....	3
SEGUNDO: Acuerdo de actuaciones previas de investigación.....	3
TERCERO: Inicio de actuaciones previas.....	4
3.1 Petición de información a la LNFP.....	4
3.2 Petición de información al C.S.D.....	11
CUARTO: Petición de información adicional.....	14
4.1 Petición de información adicional a la LNFP.....	14
4.2 Petición de información adicional al C.S.D.....	19
4.3 Petición de información a la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FÚTBOL PROFESIONAL SAU (SEFPSA).....	20
QUINTO: Volumen de negocio de la LNFP.....	23
SEXTO: Acuerdo de inicio.....	23
SÉPTIMO: Petición de ampliación de plazo y copia del expediente.....	24
OCTAVO: Alegaciones de 25/01/2024.....	24
NOVENO: Auto de la AN de 2/04/2024, pieza separada medidas cautelares.....	33
DÉCIMO: Segundo y tercer escrito de la reclamada de alegaciones.....	34
DÉCIMO PRIMERO: Propuesta de resolución.....	35
DÉCIMO SEGUNDO: Alegaciones a la propuesta de resolución.....	35
1- “Vulneración de los derechos de la liga y fundamento de derecho de la propuesta”	36
2-“El presupuesto esencial de la propuesta de resolución”.....	41
3- “La LNFP no puede ser considerada en ningún caso responsable del tratamiento de los datos personales con la finalidad de acceso a los estadios”.....	47
4- “Imposibilidad material de que la liga pueda llevar a cabo una EIPD”.....	54
5- “Vulneración de los principios del derecho sancionador en la determinación de la sanción propuesta”.....	54
HECHOS PROBADOS.....	68
PRIMERO:.....	68

SEGUNDO:.....	68
TERCERO:.....	69
CUARTO:.....	70
QUINTO:.....	71
SEXTO:.....	71
SÉPTIMO:.....	72
OCTAVO:.....	72
NOVENO:.....	72
DÉCIMO:.....	73
DÉCIMO PRIMERO:.....	73
DÉCIMO SEGUNDO:.....	74
DÉCIMO TERCERO:.....	74
FUNDAMENTOS DE DERECHO.....	75
I Competencia.....	75
II Régimen jurídico de la venta de abonos y entradas a los estadios- Relación con sus accesos a los recintos deportivos. Estatuto de la LNFP.....	75
2.1. Régimen jurídico de la venta de abonos y entradas a los estadios- Relación con sus accesos a los recintos deportivos.....	75
2.2. Estatuto de la LNFP.....	79
2.3. Normativa legal y reglamentaria en materia de antiviolencia.....	84
III Definición de datos de carácter personal y de datos biométricos.....	85
3.1. Datos personales.....	85
3.2. Datos biométricos.....	87
3.3. Sistema biométrico de la LNFP.....	91
3.4. Conclusión.....	93
IV Responsable del tratamiento.....	93
V Obligaciones presuntamente incumplidas por la LNFP- Evaluación de Impacto de Protección de Datos.....	106
VI Respuesta a alegaciones.....	115
VII Tipificación y calificación de la infracción.....	124
VIII Propuesta de sanción.....	124
IX Adopción de medidas.....	138
RESUELVE:.....	139

ANTECEDENTES

PRIMERO: Denuncias presentadas.

Con fecha 4/11/2022, la Agencia Española de Protección de Datos ha tenido conocimiento a través de una denuncia, de ciertos hechos que podrían vulnerar la legislación en materia de protección de datos.

El denunciante manifiesta que la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte (CEVRXID), dependiente del Consejo Superior de Deportes (C.S.D.) ha adoptado un acuerdo, según el cual, el acceso a las gradas de animación en los estadios de fútbol se llevará a cabo a través de control biométrico. Añade, que en algunos equipos de fútbol ya están adoptando estas formas de acceso, incluso para acceso al resto de zonas del estadio.

Considera que el tratamiento llevado a cabo supone un *“exceso en el sentido del artículo 5.1 c) del RGPD”*, y que *“los mismos controles de acceso se pueden llevar a cabo a través de abonos nominales y, si por cuestiones de seguridad fuese necesario, mediante la solicitud de exhibición del DNI.”*

Con posterioridad, el día 22/03/2023, se acusó recibo de una nueva denuncia (número de registro *****REFERENCIA.1**) que apunta la implementación por parte de la LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL (LNFP), a través del REGLAMENTO GENERAL DE LA LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL, (RGLNFP), de mecanismos de control de acceso a los estadios de fútbol basados en datos biométricos. Según una noticia que acompaña el *****URL.1.**, en el estadio *****ESTADIO.1**, se ha implantado el acceso mediante reconocimiento facial.

Expresa este denunciante que estas actuaciones implican el tratamiento de categorías especiales de datos personales, debiendo en tal caso cumplirse el artículo 9 del RGPD. Aporta copia del RGLNFP (versión aprobada por el C.S.D. en sesión de 7/11/2022), en cuyo LIBRO XII se regula el *“Reglamento de venta de abonos y entradas”*, (RVAE) y el artículo XII.2 *“condiciones para la venta de abonos en gradas de animación.”*

SEGUNDO: Acuerdo de actuaciones previas de investigación

Como consecuencia de la denuncia, la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, acuerda el 2/1/2023 la realización de actuaciones previas de investigación de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5/12, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD), con el fin de lograr una mejor determinación de los hechos y las circunstancias que justifiquen la tramitación del procedimiento.

TERCERO: Inicio de actuaciones previas

La Subdirección General de Inspección de Datos procedió a la realización de actuaciones previas de investigación para la determinación de los hechos en cuestión, **EXP202213792, AI/00444/2022**, por la asignación de las funciones atribuidas a las autoridades de control en

el artículo 57.1 y los poderes otorgados en el artículo 58.1 del Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos, en adelante RGPD), y de conformidad con lo establecido en el Título VII, Capítulo I, Sección segunda, de la LOPDGDD.

3.1 Petición de información a la LNFP

Con fecha 17/02/2023, se solicita a la LNFP en relación con los controles de acceso a los estadios de los Clubes y SAD (sociedades anónimas deportivas), miembros) que forman parte de la LNFP, lo siguiente:

3.1.1. Aportar el conjunto de normas, instrucciones, recomendaciones, etc. aprobadas por la LNFP y actualmente en vigor en relación con los distintos aspectos del tratamiento de datos personales (principios, bases de legitimación, categorías especiales de datos, deber de información, derechos de los interesados, plazos de conservación etc.) derivado del control de acceso a los estadios de sus miembros. Indicar para cada una de las normas referidas, la fecha desde la que se encuentra en vigor, si tiene carácter de recomendación u obligación, y si la aprobación de sus términos deriva de la promulgación de normas de carácter estatal.

La LNFP respondió con fecha 10/03/2023.

Cita el artículo 56.3 de la ley 39/2022 del Deporte, de 30/12, BOE 31/12/2022, entrada en vigor desde el día siguiente a su publicación, (LD 2022) la ratificación por el C.S.D. de los estatutos sociales y reglamentos de la LNFP. Manifiesta que los reglamentos aprobados por la LNFP para el adecuado desarrollo de la competición no proceden de la mera voluntad unilateral de aquella, sino de su aprobación por el C.S.D., constituyéndose en actos administrativos emanados de dicho órgano, siendo por tanto susceptibles de recurso contencioso administrativo.

Indica que la LNFP carece de capacidad para adoptar normas reguladoras de las competiciones sujetas a la misma, siendo preciso el refrendo de la Administración Pública. Considera que todas las normas que se han solicitado fueron aprobadas por el C.S.D.

Cita la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo de 19/02/2020, recurso de casación 670/2018 como ejemplo de naturaleza jurídica de la LNFP en un asunto de resolución en ejercicio de sus competencias por la Asociación de Clubs de Baloncesto (Liga Profesional de baloncesto) por la negativa a inscribir a un Club, tomada en desarrollo de su Reglamento.

La cuestión era si el C.S.D. era competente en los recursos contra resoluciones adoptadas por la citada Asociación.

La sentencia indica (fundamento de derecho tercero):

“Las Ligas Profesionales son una de las formas de asociación deportiva contempladas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte (LD) y son definidas como “asociaciones de Clubes que se constituirán, exclusiva y obligatoriamente, cuando existan competiciones oficiales de carácter profesional y ámbito estatal, según lo establecido en el artículo 41 de la presente Ley.

El artículo 41 dispone que "1. En las Federaciones deportivas españolas donde exista competición oficial de carácter profesional y ámbito estatal se constituirán Ligas, integradas exclusiva y obligatoriamente por todos los Clubes que participen en dicha competición.

2. Las Ligas profesionales tendrán personalidad jurídica, y gozarán de autonomía para su organización interna y funcionamiento respecto de la Federación deportiva española correspondiente de la que formen parte.

3. Los Estatutos y reglamentos de las Ligas profesionales serán aprobados por el Consejo Superior de Deportes, previo informe de la Federación deportiva española correspondiente, debiendo incluir, además de los requisitos generales señalados reglamentariamente, un régimen disciplinario específico.

4. Son competencias de las Ligas profesionales, además de las que pueda delegarles la Federación deportiva española correspondiente, las siguientes:

a) Organizar sus propias competiciones, en coordinación con la respectiva Federación deportiva española y de acuerdo con los criterios que, en garantía exclusiva de los compromisos nacionales o internacionales, pueda establecer el Consejo Superior de Deportes."

La sentencia interpreta que si la materia recurrida se relacionaba con la competencia de organización general de las competiciones que es competencia de las Federaciones (en las que se integran las Ligas) desarrolladas como contenidas en el apartado a) del artículo 33.1 de La ley 10/1990, de 15/10, del Deporte: "calificar y organizar en su caso las actividades y competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal, bajo la coordinación y tutela del C.S.D.", son actos realizados en el ejercicio de las funciones públicas de carácter administrativo que define el artículo 3.1 del Real Decreto 1835/1991 de 20/12, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, recurribles ante el C.S.D..

-Manifiesta la LNFP que "La cuestión solicitada se encuentra reflejada en el artículo XII.2 "Reglamento de venta de entradas", dentro del RGLNFP, aprobado por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes el 23/12/2015, que aporta como DOCUMENTO 1, en su versión aprobada por C.S.D. el 7/11/2022, informando que el mencionado artículo XII.2 no ha sido objeto de modificación alguna desde su aprobación.

Como DOCUMENTO 2, aporta certificación del acuerdo de aprobación de la **modificación del RGLNFP por parte del C.S.D.**, que tuvo lugar en su sesión de 23/12/2015, referido específicamente a que la modificación incorpora como nuevo, el LIBRO XII del RGLNFP, sobre "venta de abonos y entradas" (Reglamento de venta de abonos y entradas, **RVAE**) En el certificado, figura en "antecedentes de hecho":

"PRIMERO-Tuvo entrada en este Organismo escrito de la Liga Nacional de Fútbol Profesional comunicando la aprobación, por la Asamblea General de la LNFP, de la modificación del Reglamento General, y solicitando su aprobación definitiva por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes (C.S.D.). La modificación incorpora dos nuevos Libros, el Libro XI sobre comercialización de derechos audiovisuales, y el Libro XII que versa sobre la venta de abonos y entradas.

Segundo.- Obra en el expediente Certificado expedido por el Secretario General de la LNFP, en el que se hace constar que las modificaciones fueron aprobadas por la Asamblea

General Extraordinaria de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11. b) de sus Estatutos Sociales. Constan informes de las Subdirecciones Generales de Alta Competición, de Deporte Profesional y Control Financiero y de Régimen Jurídico del Deporte del C.S.D. La RFEF no remitió el informe solicitado a este respecto por lo que no consta en el expediente.”

En los fundamentos de derecho del citado acuerdo, figura

“PRIMERO”-La Comisión Directiva del C.S.D. es competente para conocer de la solicitud presentada, en virtud de lo previsto en los artículos 10. 2. b), de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y el 3.b), del Real Decreto 1242/1992, de 16 de octubre, por el que se regula la composición y funcionamiento de la Comisión Directiva.

Segundo.- En este sentido, se debe señalar que el acuerdo que la Comisión Directiva ha de adoptar pasa por el examen de si la aprobación de las modificaciones reglamentarias propuestas, se ajustan o no a la normativa vigente.”

Finaliza en el ACUERDA: “Aprobar definitivamente y autorizar la inscripción en el Registro de Asociaciones Deportivas del Consejo Superior de Deportes, de la modificación del Reglamento General, que incorpora dos nuevos Libros, el Libro XI sobre comercialización de derechos audiovisuales, y el Libro XII que versa sobre la venta de abonos y entrada...”

Reseña la LNFP el apartado 2, del citado artículo XII.2 del RGNLFP, sobre las “condiciones para la venta de abonos en gradas de animación”, al que le precede para su comprensión el artículo XII.1, titulado “Condiciones para la venta de abonos de temporada” que determina este que para todos los Clubs y SAD afiliados, se realizará mediante la “previa y debida identificación de los adquirentes”, que “deberán suministrar al Club/SAD en el momento de su adquisición, al menos los siguientes datos personales, que serán objeto de tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal”

A- datos de filiación: nombre y apellidos y documento acreditativo de la identidad

B- datos de contacto: domicilio de efectos de notificaciones, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico.”

Recomendando si no se permite la cesión de abonos incluir en el abono fotografía de su titular.”

A continuación, el siguiente artículo XII.2 titulado “condiciones para la venta de abonos gradas de animación”, que describe y que, para denominarse tal, debe “tener instalado el sistema de acceso mediante reconocimiento biométrico”, además de “estar destinada a aficionados locales”, y ser o constituir un sector diferenciado del resto del aforo, con accesos preferentemente exclusivos al sector o zona.

(art XII.2.1)

Los puntos 2 a 6 del mismo artículo reseñan:

“2. La venta de títulos o documentos de acceso de temporada o media temporada, con independencia de su denominación, en las gradas de animación con las características

descritas en el apartado 1, requerirá que el aficionado facilite, junto con los datos significados en el artículo 1 del presente Reglamento, aquel dato biométrico que se determine, debiendo recabarse el consentimiento del interesado informando claramente de las concretas finalidades para el tratamiento de los referidos datos de carácter personal, de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. En el momento de la adquisición del título de acceso, por parte del Club/SAD afiliado, se asociará al aficionado con la filiación facilitada y el dato biométrico.

3. Los títulos de acceso de temporada o media temporada de gradas de animación serán personales e intransferibles, independientemente de la política que sobre éstos tenga el Club/SAD para el resto del recinto. A tal efecto, el Club/SAD establecerá, tanto en el documento de adquisición del título de acceso, como en el reglamento interno correspondiente que, en dichas zonas, los espectadores se someterán a todos aquellos controles de verificación de identidad vigentes en cada momento, incluyendo aquellos relativos a sistemas automáticos de carácter biométrico, así como de exhibición del título de acceso junto al documento acreditativo de su identidad.

4. Únicamente se permitirá el acceso a las gradas de animación a los aficionados que hayan obtenido el título de acceso a dicha zona y que, en el momento de la entrada, se sometan a la lectura de su dato biométrico. Se denegará el acceso en el caso de que la persona no aporte, si es requerido para ello, junto con el dato biométrico, un documento acreditativo de su identidad que coincida con la filiación asociada al dato biométrico y al título de acceso.

5. Los integrantes de esta grada deberán aceptar, al menos, las siguientes obligaciones:

a) Que el documento de acceso es personal e intransferible, siendo responsable el titular de su correcto uso.

b) Que en el acceso al recinto deportivo y, durante el desarrollo del partido, se someterá a cuantos controles de identidad sean precisos cuando así lo requieran el personal del Club/SAD o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

c) Que la utilización del documento de acceso por un tercero supone la prohibición de acceso o expulsión del recinto de éste, así como respecto del titular del mismo, aquellas otras consecuencias disciplinarias en que pueda incurrir en aplicación del régimen disciplinario del Club/SAD.

d) En el momento de formalización del título de acceso, se incluirá la cláusula de reconocimiento y cumplimiento definida en el artículo 1.3 del presente Reglamento.”

“6. Cualquier otro sistema de acceso a esta zona que no conlleve un reconocimiento biométrico, tendrá carácter excepcional y puntual y obligará, en su caso, al Club/SAD a disponer de un procedimiento que permita la identificación de todos aquellos que accedan fuera del control biométrico. El Club/SAD deberá remitir dicho procedimiento, al comienzo de la entrada en funcionamiento del sistema, a la Dirección de Integridad y Seguridad de la LIGA para su conocimiento y validación.”

Manifiesta la LNFP que “El reglamento, no obstante, no configura el control de acceso biométrico como el único modo posible de acceder a las gradas de animación en recintos deportivos”. Añaden la cita del apartado 6 del citado artículo XII.2.

Considera la LNFP que *“el reglamento cuyos efectos jurídicos emanan de su aprobación por el Consejo Superior de Deportes establece la previsión de llevar a cabo controles en los accesos a determinadas zonas de los recintos deportivos incluyendo el tratamiento de datos biométricos sobre la base del consentimiento de los interesados, mencionando expresamente la posibilidad de implementar sistemas alternativos de control de acceso”*.

Indica que la CEVRXID en el ejercicio de la potestad que le atribuye el artículo 13.1.b) de la Ley 19/2007, de 11/07 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, acordó el 15/03/2022, trasladar el acuerdo adoptado el 3/03/2022, que insta la puesta en ejecución para la primera y segunda división de fútbol de lo dispuesto en el RGNLFP sobre las condiciones de venta de entradas y accesos a las gradas de animación, reproduciendo los apartados 2 a 6 del artículo XII.2 del RGNLFP.

Aporta DOCUMENTO 3, que contiene el citado traslado y solicita se inste a los Clubes a adoptar las medidas para su cumplimiento, bajo advertencia caso contrario, de ser objeto de apertura de expedientes disciplinarios en las funciones atribuidas en los artículos 20.3.c) primero, de la Ley 19/2007.

Visto el DOCUMENTO 3, se trata de un comunicado de la CEVRXID DE 15/03/2022 que refiere su adopción del acuerdo de 3/03/2022, con el literal:

“El artículo 13 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte establece que “La Comisión Estatal Contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte podrá decidir la implantación de medidas adicionales de seguridad para el conjunto de competiciones o espectáculos deportivos calificados de alto riesgo, o para recintos que hayan sido objeto de sanciones de clausura con arreglo a los títulos segundo y tercero de esta Ley, y en particular las siguientes: (...) b) Promover sistemas de verificación de la identidad de las personas que traten de acceder a los recintos deportivos”.

Asimismo, el artículo 15.3 del Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, establece que: “En los supuestos contemplados en el artículo 13.1 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, la comprobación y seguimiento de la identidad de quienes adquieran entradas o el control de la distribución de localidades se realizará implantando sistemas de venta de entradas nominativas y desarrollando procedimientos que permitan supervisar la distribución de localidades asignadas y conocer la identidad de los poseedores de títulos de acceso a las instalaciones deportivas.”.

Por su parte, el Libro XII del Reglamento General de LaLiga regula el Reglamento de Venta de Abonos y Entradas en el que se recogen las denominadas Gradass de Animación como sector, zona o graderío del recinto deportivo que en atención a sus características conlleva el disfrute de condiciones especiales que, a su vez, lleva aparejado el cumplimiento de una serie de obligaciones adicionales.

A la vista de lo indicado, la Comisión acuerda que, para las competiciones de Primera y Segunda División de Fútbol, resulten de aplicación en dichos espacios las medidas adicionales de seguridad que se detallan a continuación:

1. La venta de títulos o documentos de acceso de temporada o media temporada, con independencia de su denominación, requerirá que el aficionado facilite, junto con otros datos que establezca la regulación del organizador de la competición, aquel dato biométrico que se determine, debiendo recabarse el consentimiento del interesado informando claramente de las concretas finalidades para el tratamiento de los referidos datos de carácter personal, de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. En el momento de la adquisición del título de acceso, por parte del Club/SAD afiliado, se asociará al aficionado con la filiación facilitada y el dato biométrico.

2. Los títulos de acceso de temporada o media temporada serán personales e intransferibles, independientemente de la política que sobre éstos tenga el Club/SAD para el resto del recinto. A tal efecto, el Club/SAD establecerá, tanto en el documento de adquisición del título de acceso, como en el reglamento interno correspondiente que, en dichas zonas, los espectadores se someterán a todos aquellos controles de verificación de identidad vigentes en cada momento, incluyendo aquellos relativos a sistemas automáticos de carácter biométrico, así como de exhibición del título de acceso junto al documento acreditativo de su identidad.

3. Únicamente se permitirá el acceso a los aficionados que hayan obtenido el título de acceso a dicha zona y que, en el momento de la entrada, se sometan a la lectura de su dato biométrico. Se denegará el acceso en el caso de que la persona no aporte, si es requerido para ello, junto con el dato biométrico, un documento acreditativo de su identidad que coincida con la filiación asociada al dato biométrico y al título de acceso.

4. Los integrantes de esta grada deberán aceptar, al menos, las siguientes obligaciones:

a) Que el documento de acceso es personal e intransferible, siendo responsable el titular de su correcto uso.

b) Que en el acceso al recinto deportivo y, durante el desarrollo del partido, se someterá a cuantos controles de identidad sean precisos cuando así lo requieran el personal del Club/SAD o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

c) Que la utilización del documento de acceso por un tercero supone la prohibición de acceso o expulsión del recinto de éste, así como respecto del titular del mismo, aquellas otras consecuencias disciplinarias en que pueda incurrir en aplicación del régimen disciplinario del Club/SAD.

d) En el momento de formalización del título de acceso, se incluirá la cláusula de reconocimiento y cumplimiento de:

(i) las condiciones de acceso y de permanencia para los espectadores establecidas en los artículos 6 y 7 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte;

(ii) compromiso de no realizar actos o conductas previstas en los artículos 2.1 y 2.2 de la referida Ley; y

(iii) de respeto las normas de régimen interno del recinto deportivo.

e) Que los materiales de animación que se exhiban en dicha grada, además de cumplir con los requisitos legales correspondientes, deberán ser previamente aprobados por el Club/SAD. Cuando éstos se refieran, hagan mención o identifiquen a una peña, agrupación o grupo de aficionados será requisito previo que dicho colectivo se encuentre debidamente

inscrito en el Libro de registro de actividades de seguidores del Club/SAD y exista una persona responsable de su uso.

6. Cualquier otro sistema de acceso a esta zona que no conlleve un reconocimiento biométrico, tendrá carácter excepcional y puntual y obligará, en su caso, al Club/SAD a disponer de un procedimiento que permita la identificación de todos aquellos que accedan fuera del control biométrico. El Club/SAD deberá remitir dicho procedimiento, al comienzo de la entrada en funcionamiento del sistema, a la Dirección de Integridad y Seguridad de la LIGA para su conocimiento y validación”.

A este respecto, la Comisión ha acordado dirigir comunicación a esa entidad con el fin de que se inste a los Clubes a adoptar las medidas oportunas para el cumplimiento de lo indicado, recordándose, a los anteriores efectos, que su incumplimiento dará lugar a la actuación de la Comisión a través de las correspondientes propuestas de apertura de expedientes sancionadores en ejercicio de su función de vigilancia y control prevista en el artículo 20.3 c) 1º de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Todo ello sin perjuicio de que, en su caso, se puedan adoptar otras medidas adicionales para estas u otras competiciones.”

3.1.2. En el caso de que las normativas anteriores involucren el tratamiento de categorías especiales de datos personales (datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, por ejemplo), se solicita motivar el levantamiento de la prohibición general de tratamiento de los mismos (art. 9 RGPD) y facilitar la valoración del principio de proporcionalidad del tratamiento de dichos datos para esta finalidad.

Respondió reiterando que el RGNLFP, aprobado por el C.S.D., establece en su artículo XII.2.2 (dentro de las “condiciones para la venta de abonos en gradas de animación”) que el establecimiento de sistemas de reconocimiento a través de datos biométricos precisará el consentimiento de los interesados, y que también el Reglamento establece la “posible adopción de otros procedimientos alternativos para el reconocimiento biométrico”, que también se contienen en el acuerdo de la CEVRXID de 3/03/2022.”El tratamiento se ampararía en el artículo 9.2.a) del RGPD”.

Sobre la evaluación de la proporcionalidad del tratamiento, manifiesta que deberá formar parte del análisis de riesgo y de medidas de responsabilidad proactiva que el Reglamento impone a los responsables y o encargados de tratamiento, y como la LNFP no ostenta ninguna de las dos condiciones, considera que no corresponde a la misma la realización de este análisis.

3.1.3. En su caso, especificar si la LNFP participa como encargado o responsable del tratamiento de categorías especiales de datos personales (datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, por ejemplo) que puedan realizar sus miembros. En tal caso, facilitar el acuerdo jurídico que regule su participación en virtud del artículo 28 del RGPD y el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) en lo que concierne a dicho tratamiento.

La LNFP respondió, que ni por cuenta propia ni en nombre y por cuenta de los Clubes que forman parte de la misma, realiza tratamiento de categorías especiales de datos, considerando que no es ni responsable ni encargado del tratamiento.

3.2 Petición de información al C.S.D.

Con fecha 17/02/2023, se solicitó al C.S.D.:

3.2.1 Informar si han sido adoptadas disposiciones que impongan o recomienden a los Clubes o sociedades anónimas deportivas la instalación de sistemas biométricos para el control de acceso a los recintos en los que se disputen competiciones deportivas.

En su caso, se solicita la copia de las disposiciones referidas y, si las hubiera, de las evaluaciones de afectación al derecho a la protección de datos personales que se hayan realizado en el proceso de adopción de dichas disposiciones.

Con fecha 28/03/2023, se recibe respuesta de la CERVIXD. Informa que en su reunión de 3/03/2022, *“adoptó un acuerdo mediante el que se establecían una serie de medidas adicionales de seguridad para las gradas de animación en las competiciones de Primera y Segunda División de Fútbol. Y ello conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte y en el artículo 15.3 del Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Entre las citadas medidas adicionales se preveía la instalación de sistemas biométricos para el control de todos los accesos a las gradas de animación que permita la identificación unívoca de los aficionados que accedan a dichas gradas (documento 1, copia del acuerdo de 3/03/2022).”*

Se accede al literal del escrito, que es un comunicado al Presidente de la LIGA, en el que además de contenerse lo referido en el párrafo anterior, acuerda como medidas adicionales el régimen contenido para el acceso a las gradas de animación, reproduciendo la parte específica del RGLNFP, y se insta la comunicación para que se indique a los Clubs que adopten las medidas para su cumplimiento, pudiendo dar lugar a apertura de expedientes sancionadores en ejercicio de sus funciones de vigilancia y control que le encomienda el artículo 20.3.c)1 de la Ley 19/2007 (funciones de la CEVRXID: *“vigilancia y control a efectos de proponer a las autoridades públicas competentes la adopción de medidas sancionadoras a quienes incumplan la normativa prevista en esta Ley y en las normas que la desarrollan”*). Todo ello sin perjuicio de que, en su caso, se puedan adoptar otras medidas adicionales para estas u otras competiciones

Indica el C.S.D., que el 20/10/2022 solicitó una consulta (aporta documento 2) al Gabinete Jurídico de la AEPD (GJ de la AEPD) sobre si la adopción del acuerdo de 3/03/2022 era viable jurídicamente conforme a la normativa reguladora de Protección de datos. El citado GJ de la AEPD emitió informe el 22/12/2022 (aporta documento 3, informe 98/2022).

En el documento de petición de consulta, documento 2, se mencionan las medidas adicionales de seguridad que refiere el artículo 13.1 de la Ley 19/2007, y *“la situación de inseguridad que vive las gradas de animación en los partidos de fútbol profesional se ha planteado a la CEVRXID que, con base en las competencias que tiene legalmente atribuidas, valore la posibilidad de aprobar un acuerdo, a través del cual requiera a los Clubs/SAD profesionales para que adopten medidas adicionales consistentes en la instalación de sistemas biométricos para el control de todos los accesos a las gradas de animación, que permitiría la identificación unívoca de los aficionados que accedan a las*

citadas gradas.”. Expone la base de legitimación del RGPD sobre la que se tratarían los datos (6.1.e) junto al 9.2.g)

Indica que el artículo 13.1 citado, implicaría “el tratamiento de categorías especiales de datos a través de las cuales y por razones de un interés público esencial, garanticen la seguridad de las personas, así como de prevenir y evitar vulneraciones en los derechos fundamentales de las personas, como son los delitos de odio y discriminación en los estadios, habida cuenta de la problemática existente con los aficionados que acceden a las gradas de animación.

Dicho lo anterior, el acuerdo que en su caso adopte la CEVRXID, establecería además las medidas adecuadas y específicas que deberán adoptar los Clubes/SAD para proteger los intereses y derechos fundamentales de los interesados respecto a la implantación de la medida adicional requerida, tal y como exige el artículo 9.2.g) del RGPD, anteriormente referido.

Por este motivo, atendiendo a que la medida adicional requeriría el tratamiento de categorías especiales de datos, el acuerdo que adopte la CEVRXID en relación con la obligación de adoptar la medida solicitada exigirá también que, antes de implantarla, se lleve a cabo:

- *Un juicio de proporcionalidad, donde se analice desde el punto de vista de protección de datos, tanto la idoneidad de la medida como la necesidad del tratamiento y la proporcionalidad de este en sentido estricto.*

- *Una Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos que cumpla los requisitos del artículo 35 del RGPD.*

En definitiva, la medida garantizaría que el tratamiento de los datos personales identificativos (incluidos los biométricos) que realicen los Clubes/SAD se lleve a cabo respetando debidamente los principios de licitud, lealtad y transparencia, limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud, conservación, seguridad, así como de responsabilidad proactiva, tal y como establece el artículo 5 del RGPD.”

De la copia del citado informe emitido por la AEPD, se analiza de manera más relevante si existe base de legitimación incluida la que levante la prohibición del tratamiento del dato de categoría especial del dato biométrico para los accesos a la grada de animación de los estadios de fútbol. Como amparo legislativo, en base al artículo 13.1 de la Ley 19/2007. El informe analiza, en concreto al amparo de los artículos 6.1.e) del RGPD, “*el tratamiento de los datos sería necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento*”, referido a garantizar la seguridad e integridad de las personas que acudan a los estadios de fútbol así como prevenir y evitar vulneraciones de los derechos fundamentales de las personas, como los delitos de odio y discriminación, y puesto en relación con el artículo 9.2.g) del RGPD. La consultante indica también que atendiendo a que la medida adicional requeriría el tratamiento de categorías especiales de datos, el acuerdo que se adopte por la CEVRXID en relación con la obligación de adoptar la medida solicitada exigirá también que antes de implantarse, se lleve a cabo: una EIPD que valore especialmente el juicio de proporcionalidad y de necesidad en el tratamiento.

El informe determina que el apoyo normativo del artículo 13.1 de la Ley 19/2007, que se desarrolla en el artículo 15.3 del RD 2023/2010 hace referencia a sistema de verificación de la identidad, pero no contempla la posibilidad de que dichos sistemas puedan implicar tratamiento de datos biométricos, *“ni establece garantías pertinentes y adecuadas para la protección del derecho fundamental a la protección de datos personales”*, y que el citado RD carecería de rango legal adecuado para proceder a la regulación de tratamiento de categorías especiales de datos personales:

“ el artículo 13.1. no cumple con los requisitos previstos legal y jurisprudencialmente, tal y como se ha venido analizando en el presente informe.

Y sin que dicha laguna pueda suplirse mediante un acuerdo de la CEVRXID, al no tener el rango normativo adecuado. En este sentido, como ya se ha indicado, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional es clara respecto de la norma que ha de contener las garantías adecuadas que no puede deferirse a un momento posterior a la regulación legal del tratamiento de datos personales de que se trate. Las garantías adecuadas deben estar incorporadas a la propia regulación legal del tratamiento, ya sea directamente o por remisión expresa y perfectamente delimitada a fuentes externas que posean el rango normativo adecuado (sentencia del TCO 76/2019 de 22/05-FJ 8).”

Continua indicando C.S.D. que a la vista de ello, *“la Comisión acordó, en su reunión de 13/03/2023, señalar que, conforme a lo informado por la AEPD, el acceso a las gradas de animación mediante datos biométricos se llevará a cabo con el consentimiento del interesado, informando claramente de las concretas finalidades para el tratamiento de los referidos datos de carácter personal; y que, no obstante lo anterior, los espectadores se someterán a todos aquellos controles de verificación de identidad vigentes en cada momento, así como de exhibición del título de acceso junto al documento acreditativo de su identidad. Por tanto, en el caso de no contar con el consentimiento del interesado para acceder a las gradas de animación mediante datos biométricos, será obligatorio que los Clubes/SAD dispongan de un procedimiento que permita la identificación de todos aquellos que accedan fuera del control biométrico. El Club/SAD deberá remitir dicho procedimiento a la Dirección de Integridad y Seguridad de La Liga para su conocimiento y validación”*.

El acuerdo se comunicó a la LNFP para que instara su ejecución de los Clubes. Aporta DOCUMENTO 4 escrito DE 21/03/2023 dirigido al Presidente de la Liga en que persiste en el tratamiento de datos para acceso a las gradas de animación mediante datos biométricos con el consentimiento de interesado que no contiene variación sustancial con el previsto en el RGLNFP.

Manifiesta que aporta copia de DOCUMENTO 5, escrito de, Federación Accionistas y Socios del Fútbol Español, (FASFE), de 1/03/2023, e indican: *“la entidad ante la que se comparece estableció “Acuerdo en el ámbito de sus competencias, estableciendo medidas para el cumplimiento de los Clubes consistentes en la instalación de sistemas biométricos para el control de todos los accesos a las gradas de animación que permita la identificación unívoca de los aficionados que accedan a dichas grada”*. En el escrito, además tras exponer la normativa aplicable, y motivando los hechos, incluyendo entre otras, las Directrices 5/2022, sobre el uso de tecnología de reconocimiento facial en el área de aplicación de la Ley, solicita el cese de la medida de control de acceso mediante sistema biométrico y cancelación y borrado de datos tomados con motivo de la puesta en marcha de la misma.

Junto a ello, aporta copia de documento 6, de 21/03/2023, de la CEVRXID a la FASFE conteniendo respuesta a dicha petición, en el que reitera *“que el acceso a las gradas de animación en Primera y Segunda División con datos biométricos será aplicable con el previo consentimiento del interesado, siendo obligatorio que los Clubes dispongan de un procedimiento que permita la identificación de todos aquellos que accedan fuera del control biométrico.”*

CUARTO: Petición de información adicional

4.1 Petición de información adicional a la LNFP.

Con fecha 8/07/2023, se solicita a la LNFP la siguiente información y documentación en relación con los controles de acceso a los estadios de fútbol de los miembros que forman parte de la LNFP.

4.1.1. Identificación del conjunto de miembros de la LNFP que han informado la implantación de sistemas de verificación de identidad a través de la lectura de datos biométricos para el control de acceso a sus estadios, con inclusión de los siguientes datos para cada uno de ellos:

- a) Dato biométrico objeto de validación (huella dactilar, reconocimiento facial, etc.)
- a) Zonas del estadio para las que estuviera habilitado (grada de animación, otros, todo el estadio).
- b) Determinación de si la utilización del control de acceso biométrico ha sido el único medio de acceso disponible a la zona concreta regida por este control de acceso durante el período en que haya estado en funcionamiento.
- c) En el caso de que existieran medios de acceso alternativos, indicar de qué dependía su utilización como mecanismo de control de acceso (voluntad del asistente, imposibilidad de comprobar el dato biométrico, etc....).
- d) Fecha de puesta en marcha y, en su caso, de retirada del sistema de identificación biométrica como mecanismo de control de acceso.

Respondió con fecha 27/07/2023.

Proporciona copia de un comunicado de la CEVRXID a la LIGA de 21/03/2023, que informa que *“en su reunión de 3/03/2022, adoptó un acuerdo mediante el que se establecían una serie de medidas adicionales de seguridad para las gradas de animación en las competiciones de Primera y Segunda División de Fútbol. Y ello conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte y en el artículo 15.3 del Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Entre las citadas medidas adicionales se preveía la instalación de sistemas biométricos para el control de todos los accesos a las gradas de animación que permita la identificación unívoca de los aficionados que accedan a dichas gradas*

A este respecto es preciso señalar que la Agencia Española de Protección de Datos ha emitido un informe, con fecha 22 de diciembre de 2022, en el que se concluye ...”A la vista de lo indicado, la Comisión ha acordado, en su reunión de 13 de marzo de 2023, señalar que, conforme a lo informado por la AEPD, el acceso a las gradas de animación mediante datos biométricos se llevará a cabo con el consentimiento del interesado, informando claramente de las concretas finalidades para el tratamiento de los referidos datos de carácter personal. No obstante, lo anterior, es preciso señalar que los espectadores se someterán a todos aquellos controles de verificación de identidad vigentes en cada momento, así como de exhibición del título de acceso junto al documento acreditativo de su identidad. Por tanto, en el caso de no contar con el consentimiento del interesado para acceder a las gradas de animación mediante datos biométricos, será obligatorio que los Clubes/SAD dispongan de un procedimiento que permita la identificación de todos aquellos que accedan fuera del control biométrico. El Club/SAD deberá remitir dicho procedimiento a la Dirección de Integridad y Seguridad de la LIGA para su conocimiento y validación. A este respecto, la Comisión ha acordado dirigirse a esa entidad con el fin de que se comunique a los Clubes el acuerdo adoptado y se adopten las medidas oportunas para el cumplimiento de lo indicado, recordándose, a los anteriores efectos, que su incumplimiento dará lugar a la actuación de la Comisión a través de las correspondientes propuestas de apertura de expedientes sancionadores en ejercicio de su función de vigilancia y control prevista en el artículo 20.3 c) 1º de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Todo ello sin perjuicio de que, en su caso, se puedan adoptar otras medidas adicionales para estas u otras competiciones.”

Aporta relacionado con lo anterior, la LIGA, copia de la CIRCULAR 19, temporada 22/23, de 23/03/2023, titulada: “Comunicación de la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte sobre las gradas de animación”, que representa una comunicación a los Clubes y SAD afiliados, indicando que se ha recibido comunicado de la citada Comisión de 13/03, que trae casusa del informe del GJ de la AEPD de 22/12/2022, y:

“Según señala el meritado acuerdo, el acceso a las gradas de animación mediante datos biométricos puede mantenerse, pero siempre que exista consentimiento libre del interesado, previa información de las concretas finalidades para el tratamiento de los datos de carácter personal. En caso de no contar con el consentimiento de los interesados, la CEVRXID recuerda que los espectadores de estas gradas no estarán exentos de someterse a todos los controles de verificación de identidad que se hallen vigentes en cada momento y, a tal fin, resulta obligatorio que el Club o SAD cuente con un procedimiento que permita identificarlos. Este procedimiento, además, deberá ser comunicado a la Dirección de Integridad y Seguridad de La Liga para su conocimiento y validación en la dirección de correo seguridad@laliga.es”

-Aporta la LIGA situación a temporada 22/23, en primera y segunda división, un cuadro de los Clubes, del que se puede destacar:

-Club/es/equipos que antes de la Circular 19, temporada 22/23, de 23/03/2023, de la LNFP a los Clubes y SAD, disponían de sistemas biométricos, (9 tanto en primera como en segunda división, uno de los sistemas en cada división refiere “imagen facial”, el resto “huella dactilar”) y en el mismo período, el sistema alternativo implementado, figurando entre otros RFID, escáner en los tornos, o escáner de mano.

-Clubes/equipos indicando si los han dejado de usar tras la Circular 19-los datos biométricos-, (tres si en primera división, dos si en segunda).

-La zona del estadio que dispone de dicho sistema (todos en grada de animación, excepto uno en todo el estadio, en primera división que se instaló en 2022/2023 y que se trata de “imagen facial”).

-Los tipos de sistemas de acceso utilizados después de la Circular 19, figurando en todos los Clubes/SAD una alternativa al dato biométrico, excepto los cinco que figuraban que después de la Circular no utilizan los sistemas biométricos.

-En motivo de utilización de sistemas alternativos, figura en todos “voluntariedad”.

-Temporada de instalación del sistema, constando en algunos 2015/2016 y los últimos 22/23, sin que figure ninguno en 20/21 ni en la siguiente temporada.

4.1.2. Copia de los Protocolos de Seguridad, Prevención y Control (artículo 5 del Real Decreto 203/2010) en lo que respecta a los apartados 2.c (medidas de control de acceso) y 4.e (sistemas de verificación de identidad para el acceso a los recintos) de los miembros de la LNFP.

Respondió indicando que aporta documentos 2 a 73 de los protocolos de los miembros de la LNFP en la temporada 22/23, algunos Clubes comprenden varios, por haber sido notificados a la LIGA.

4.1.3. El Libro XII del RGLNFP, especifica en el preámbulo que las sociedades/Clubos miembros de la LNFP han de adaptar el mismo en sus reglamentos internos.

Se solicita copia de los reglamentos internos de cada miembro (en lo que respecta al contenido de este Libro XII -control de accesos / sistema de verificación de identidad para el acceso-) con indicación de las fechas de aprobación/puesta en funcionamiento de los mismos.

Respondió indicando que aporta documentos 74 a 114 de la temporada 22/23, comprendiendo 41 documentos dada la estructura de uno de los equipos. Añade que, en la actualidad, ninguno de los Clubes establece el sistema biométrico como obligatorio.

4.1.4. El artículo XII.2.6 del RGLNFP, dispone que los miembros de la LNFP que arbitren sistemas de acceso a las gradas de animación que no conlleven reconocimiento biométrico han de remitir dichos procedimientos a la LNFP para su conocimiento y validación. A tal efecto, se solicita la copia de los procedimientos informados por los miembros, así como las resoluciones de validación/denegación que la LNFP haya podido efectuar al respecto.

Se solicita, asimismo, sobre los períodos de vigencia de dichos procedimientos y su estado actual.

Respondió que, con carácter general, los medios utilizados por los Clubes para garantizar el acceso a los estadios son facilitados por la LNFP a través de la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FÚTBOL PROFESIONAL SAU, en adelante SEFPSA, entregando a los Clubes que así lo solicitan los distintos dispositivos para el accionamiento de los tornos de entrada a los

recintos deportivos, disponiendo aquellos los procedimientos de activación que consideren necesarios a través de reconocimiento por huella digital, escaneado del documento de abono, o de la entrada, RFID etcétera.

En la actualidad, todos los Clubes asociados a la LNFP, con las únicas excepciones del *****CLUB.1**, el *****CLUB.2.**, y el *****CLUB.3**. utilizan en el acceso a los recintos exclusivamente los dispositivos de reconocimiento biométrico facilitados por la LNFP a través de SEFPSA. No obstante, estos Clubes del mismo modo que los restantes, utilizan los medios alternativos a los biométricos para el acceso, puestos a disposición por la LNFP.

“Dado que los medios de acceso a determinadas zonas de los recintos deportivos alternativos al uso de dispositivos de reconocimiento biométrico habían sido objeto de verificación y análisis por parte de LA LIGA, no resultaba necesario someter a su autorización los procedimientos basados en el uso de tales medios”

“Asimismo, con las medidas mencionadas los Clubes deberán haber implementado conforme a lo dispuesto en el artículo 13.2 de la ley 19/2007 medidas adicionales tendentes a la verificación de la identidad de los interesados que no hubieran hecho uso de los dispositivos de reconocimiento biométrico en el acceso a determinadas zonas del estadio, por ejemplo el reconocimiento in situ a través de la exhibición del DNI o documento identificativo similar, no siendo precisa su autorización por LA LIGA al proceder del cumplimiento de una obligación legal”.

4.1.5. Descripción, en su caso, de las actuaciones realizadas por La Liga y las sociedades/Clubes miembros de la misma tras la recepción del comunicado de la CERVIXD del 21/03/2023 (adjunto). Se solicita evidenciar las manifestaciones que se realicen.

Respondió que ante dicha decisión, la LNFP, adoptó la Circular n 19 de la temporada 2022/2023, de 23/03/2023, por la que se trasladaba, a los Clubes lo indicado por la citada CERVIXD, y el informe de la AEPD. Como consecuencia, algunos Clubes que tenían implementados sistemas de reconocimiento biométrico para el acceso al recinto deportivo, adoptaron medidas encaminadas, bien a la supresión de ese modo de acceso, bien al mantenimiento del mismo como voluntario y complementario de otros procedimientos de acceso a los estadios. Las citadas modificaciones fueron comunicadas formalmente a la LNFP. Aportan copia documento 115 de la Circular.

Afirma que según la información de que dispone la LNFP, ninguno de los Clubes asociados a la misma exige de forma obligatoria el reconocimiento biométrico para el acceso a los recintos deportivos.

4.1.6. En el caso de que la LNFP haya actuado como proveedor de la plataforma tecnológica-*****DISPOSITIVO.1** (o diseño de la misma) utilizada por sus miembros para implementar el control de acceso a través de datos biométricos, se solicita la aportar la memoria técnica de la misma.

Aporta el documento 122 con la memoria técnica solicitada relativa a la solución de acceso a los estadios a través de la huella dactilar. En la misma, se indica que los dispositivos a instalar serán:

- en los torniquetes:

-el sensor/lector de huella *****DISPOSITIVO.2**, dispositivo visible en el exterior del torno a través del cual se obtendrá la huella dactilar del usuario.

-CPU o electrónica de control, dispositivo electrónico encargado de procesar toda la lógica de la solución. Comunicará a través de (...). Esta electrónica de control será la encargada (...). También comunicará a través de TCP/IP con el software de gestión en el caso de existir red IP.

-cableado, se trata de las interfaces de conexión entre los dispositivos y servidores

- en *****LOCALIZACIÓN.1** (Lector de huellas -para el proceso de registro de la huella o enrolamiento-; software con la lógica de negocio). Se extrae la siguiente información al respecto:

Los sensores implementan los estándares “*****ESTÁNDAR.1 - Part 2: ***ESTÁNDAR.2**”. En los tornos (control de acceso) se utiliza el modelo *****DISPOSITIVO.2**, mientras que en *****LOCALIZACIÓN.1** el *****DISPOSITIVO.3**.

La electrónica de control del torno tiene capacidad de almacenamiento de las plantillas de las huellas dactilares y de identificación (1:N) de las mismas.

El software que implementa la lógica de negocio es una versión de *****DISPOSITIVO.4**, de *****EMPRESA.1**.

Cuando se produce el enrolamiento de los usuarios se registran los siguientes datos en la plataforma: DNI, “IdPersona” (“*Campo unívoco de la persona a enrolar*”), número de socio, nombre y dos apellidos. De acuerdo a la información recabada (Diligencia Referencias) el dispositivo *****DISPOSITIVO.3** es un producto de *****EMPRESA.2**.

4.2 Petición de información adicional al C.S.D.

Con fecha, 6/07/2023, se solicita al C.S.D., la siguiente información y documentación en relación con los controles de acceso a los estadios de los miembros que forman parte de LNFP.

4.2.1. Copia de la inscripción (artículo 56 de la LD 2022) de la LNFP en el Registro Estatal de Entidades Deportivas y del acto administrativo (artículo 83 de la LD 2022) que resuelve la calificación de las competiciones organizadas por la LNFP como profesionales.

Con fecha 21/07/2023, respondió aportando Anexo 1 con la inscripción.

“En lo que respecta a la solicitud del acto administrativo que resuelve la calificación de las competiciones organizadas por LA LIGA como profesionales es preciso señalar que la organización de dichas competiciones (Primera y Segunda División) como profesionales es anterior a la regulación contenida en la derogada Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, por lo que no se produjo un acto administrativo que calificara como tales dichas competiciones. La Liga Nacional de Fútbol Profesional se constituyó en 1984, y según consta en el artículo 1 de los Estatutos de aquel momento, como asociación deportiva que integraba los Clubes de fútbol que, de conformidad con las normas deportivas de la Real

Federación Española de Fútbol, participan en competiciones oficiales de carácter profesional.”

4.2.2. El artículo 13 de la Ley 19/2007, dispone que la CEVRXID podrá decidir la implantación de medidas adicionales de seguridad (entre las que explicita “Promover sistemas de verificación de la identidad de las personas que traten de acceder a los recintos deportivos”) para el conjunto de competiciones o espectáculos deportivos calificados de alto riesgo, o para recintos que hayan sido objeto de sanciones de clausura con arreglo a los títulos segundo y tercero de esta Ley. Se solicita indicar si las competiciones y espectáculos organizados por La Liga para los que se promovieron los sistemas de verificación de identidad mediante datos personales de carácter biométrico han sido calificados de forma global (alto riesgo, sanciones de clausura) según lo dispuesto en este artículo. En tal caso, se requiere adjuntar los actos/disposiciones/documentos a través de los cuales se han efectuado tales calificaciones o sanciones.

Respondió indicando que el citado artículo 13 recoge tres escenarios independientes:

- Al conjunto de competiciones,
- A los espectáculos deportivos calificados de alto riesgo,
- A aquellos recintos que hayan sido objeto de sanciones de clausura.

“Se entendió que la CEVRXID puede decidir la implantación de dichas medidas adicionales de seguridad en una competición sin necesidad de que esta haya sido declarada de alto riesgo y ello, porque no se contempla en la ley 19/2007 de 11/07, y de manera específica, en su artículo 10, la relación de alto riesgo de una competición de forma global, sino de encuentros que forman parte de la misma.

De conformidad con la anterior, la CEVRXID entendió habilitada para adoptar medidas adicionales para la competición de LA LIGA Primera y Segunda División- activando el artículo 15.3 del Real Decreto 203/2010 de 26/02.

El principal motivo de esta actuación reside en que, en cualquier caso, el disfrute de condiciones especiales en una determinada sección o área de un recinto deportivo (grada de animación) respecto a las condiciones generales del resto de sectores (gradas) debiera llevar aparejado el cumplimiento de una serie de obligaciones específicas tales como la identificación biométrica con las garantías legalmente previstas respecto al tratamiento de datos personales”

4.2.3. Copia de los Protocolos de Seguridad, Prevención y Control (artículo 5 del Real Decreto 203/2010) actualizados en lo que respecta a los apartados 2.c (medidas de control de acceso) y 4.e (sistemas de verificación de identidad para el acceso a los recintos) desarrollados por La Liga y/o los miembros de ésta. Indicación de la fecha de actualización, de las modificaciones efectuadas con respecto a la versión precedente, y del período en que estuvo en vigor esta última.

Se adjuntan en anexo

4.2.4. Indicación de si se han articulado en las competiciones de La Liga procedimientos de verificación de identidad alternativos, de acuerdo al artículo 80 del Real Decreto 203/2010

(Garantías de cumplimiento de las sanciones de prohibición de acceso a recintos deportivos). En tal caso, se solicita describir los procedimientos articulados.

Manifestó que: *“en lo que respecta a este organismo, no se tiene conocimiento de la articulación en las competiciones de LA LIGA de procedimientos de verificación de identidad alternativos de acuerdo con el citado artículo”*.

4.2.5. Copia, en su caso, de las propuestas de apertura de expedientes sancionadores (y de las resoluciones emitidas) a los miembros de La Liga efectuadas por la CEVRXID con motivo en la no implantación de sistemas de control de acceso basados en biometría.

Respondió que la CEVRXID no ha acordado ninguna propuesta de apertura de expedientes sancionadores a los miembros de la LNFP con motivo de la implantación de sistemas de control de acceso basados en biometría. Adjunta certificado del secretario en anexo dos.

4.3 Petición de información a la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FÚTBOL PROFESIONAL SAU (SEFPSA)

Con fecha 22/08 y 4/09/2023, se solicitó a SEFPSA, la siguiente información relativa a los sistemas de reconocimiento biométrico implantados en los Clubes pertenecientes a la LNFP:

4.3.1. Listado de Clubes para los cuales la SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FÚTBOL PROFESIONAL, S.A.U (en adelante, SEFPSA) ha actuado como proveedor del sistema de tecnología para la identificación biométrica para el control de acceso a los estadios de fútbol.

Con fecha 15/09/2023, se recibió respuesta, identificando solo para las zonas de las gradas de animación son SIETE, los equipos de primera división y OCHO de segunda, los que lo tienen implantado, *“siendo los tornos correspondientes a dichas zonas, los únicos que incorporan la tecnología necesaria para el reconocimiento biométrico”*.

4.3.2. Indicar si en el marco de esta provisión para los Clubes habría adquirido el rol de encargado (o, en su caso, responsable) de los tratamientos de datos personales. En su caso, facilitar los acuerdos de encargo de tratamiento suscritos en virtud del artículo 28 del RGPD.

Respondió que solo es suministrador del software y el hardware (tornos de accesos, servidores) necesarios, sin acceder en ningún caso a los datos personales almacenados en dichos sistemas, no ostentando el rol de responsable ni de encargado de tratamiento. Como consecuencia, no ha llevado a cabo análisis de riesgos o evaluación de impacto al no serle de aplicación las previsiones del RGPD. .

4.3.3. Identificar todos los lugares en los que se almacenan los patrones biométricos registrados en el proceso de enrolamiento de los distintos Clubes- (torno, clientes/servidores del Club, servidores de SEFPSA)-, y las medidas de seguridad (encriptación, hashing, etc.) que se les aplican en cada sitio y en el tránsito entre los mismos. Señalar, si existen variantes entre los sistemas implantados en los distintos Clubes y, en su caso, cuál habría sido su motivo.

Respondió que SEFPSA facilita a los Clubes tanto el hardware como el software necesario para que pueda llevarse a cabo el control biométrico de acceso a los estadios.” Por ello, en

la versión original de los sistemas aportada por SEFPSA, los datos biométricos estarían almacenados en el Servidor de Gestión de Identificación ((...)) ubicado en las instalaciones del Club. En (...), se encuentran almacenados, únicamente con respecto a aquellos interesados que utilicen la identificación biométrica, los datos correspondientes a su nombre, apellidos, DNI, ID Persona (identificación aleatoria para evitar accesos duplicados a los estadios), y el vector biométrico resultante del proceso de registro del abonado. De este modo, si bien la comparación de patrones se produce en (...), dicho proceso no genera ningún nuevo dato personal, limitándose el sistema a arrojar un resultado positivo o negativo como consecuencia de la comparación realizada. Dentro de los requerimientos contenidos en el hardware y software suministrados por SEFPSA, se incorporan las siguientes medidas de seguridad,

-Respecto del vector biométrico:

- Se almacenan (...) para garantizar que la plantilla obtenida por cada interesado no coincidirá con la empleada en otros sistemas de control, de manera que imposibilite la interconexión con otros sistemas y evite solapamientos o sustituciones de identidad.
- El producto está diseñado de manera que permita que de la misma fuente puedan extraerse múltiples, e independientes (...), a fin de poder (...) en caso de violación de los datos o de evolución tecnológica. En tal sentido, de cada usuario se recogen dos o más huellas dactilares, con dos plantillas por huella. Esto es, al menos cuatro plantillas por usuario. Esto facilita que el usuario pueda utilizar más de un dedo, si la información de una de las ellas fuera comprometida, es posible su eliminación y el uso de las restantes o nuevo registro del usuario.
- El vector biométrico está cifrado con (...) de *****EMPRESA.2**, de carácter irreversible para sus propios empleados, clientes incluyendo el Club, y proveedores de estos.
- Medidas que garantizan la imposibilidad de reconstrucción de datos originales a partir de las plantillas.
- Se dispone de mecanismos de supresión de datos.

-Respecto de los sistemas de información

- A través de prohibición de uso de software no autorizado y con software de (...).
- Actualización continua de sistemas operativos, aplicaciones y dispositivos
- Procedimientos de securización de sistema de información
- Uso y definición de (...) para pruebas, desarrollo y operación.
- Se llevan a cabo copias de respaldo de la información, así como los sistemas que la procesan, con carácter diario (...).
- Gestión periódica de vulnerabilidades técnicas de software

4.3.4. Identificar el lugar en el que se produce la identificación biométrica (comparación patrón leído con patrón almacenado).

Respondió que durante la lectura biométrica existe un lector instalado en el torno de acceso que genera un vector biométrico cifrado de la huella dactilar del interesado que en ese momento está tratando de acceder al estadio.

Una vez generado el vector, la electrónica de control del lector, instalada en el torno, lo comunica a través de (...), ubicado en las instalaciones del Club y al que solo éste tiene acceso, donde se encontrarían almacenados los vectores biométricos dispuestos por el Club para, inmediatamente proceder a la comparación mediante una carga de la totalidad de los vectores biométricos previamente suministrados por los abonados. Se produce así, un proceso de comparación de identificación biométrica 1 a N, o 1 a varios.

De manera simultánea a la correspondencia de vectores biométricos, e igualmente en el (...), se verifica la correspondencia de los datos del servidor de gestión de aforos del Club- ID persona, nombre y apellidos- con el vector biométrico generado en el torno, con el objetivo de obtener una respuesta que puede ser: “no reconocido” o “token acceso”, siendo esta última la que facilitaría el acceso del interesado al estadio mediante la activación del torno.

“De todo lo anterior cabe concluir que se producen dos comparaciones simultáneas en el (...), uno: la comparación entre vectores biométricos -el generado por el torno y los almacenados en los servidores del Club-, y dos: la comparación entre los datos asociados al vector biométrico y los datos identificativos almacenados.”

4.3.5. Describir cómo es el proceso de supresión de los patrones biométricos en los diferentes sistemas en los que se encuentran almacenados, identificando las entidades (Club, La Liga, etc....) que actúan en el proceso.

Respondió que los Clubes que disponen de tecnología aportada por SEFPSA almacenan los patrones biométricos en los servidores y sistemas de cada uno de los Clubes que disponen de la tecnología aportada por SEFPSA. Por este motivo, será responsabilidad de cada Club establecer los plazos y procesos de supresión de los datos. SEFPSA no tiene conocimiento de los procesos de supresión ni de los plazos establecidos a tal efecto por cada uno de los Clubes.

4.3.6. En caso de que dispusiera de ella, facilitar el análisis de riesgos y evaluación de impacto efectuadas por SEFPSA en relación con los sistemas biométricos implantados.

Respondió que, al no ostentar ningún rol en el tratamiento de datos, no ha realizado análisis de riesgos o evaluación de impacto, considerando que no se le aplica el RGPD.

QUINTO: Volumen de negocio de la LNFP

De acuerdo con el informe recogido de la herramienta AXESOR, con fecha 22/09/2023, la LIGA Nacional DE FÚTBOL PROFESIONAL, **G78069762** le consta la siguiente información:

- Empresa matriz global
- de (...) empleados
- ventas: más de (...) euros

-total activo, de (...) euros

-Tamaño empresa UE: Corporate

En cuenta de resultados, consta “cifra de negocios” en el último año que figura, 2018, de (...) euros.

-Como empresas filiales y asociadas, figuran once, con participación en las mismas que va del 100% AL 25%.

SEXTO: Acuerdo de inicio

Con fecha 27/12/2023, se acordó por la directora de la AEPD:

“PRIMERO: INICIAR PROCEDIMIENTO SANCIONADOR a la LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL con NIF G78069762, por la presunta infracción del artículo 35 del RGPD, de conformidad con el artículo 83.4. a) del RGPD, y calificada a efectos de prescripción de la infracción como grave en el artículo 73.t) de la LOPDGDD.

SEGUNDO: ORDENAR como medida provisional a la LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL con NIF G78069762, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 de la LOPDGDD y 56 de la LPACAP, la comunicación a los miembros de la LNFP de una suspensión temporal de todo tratamiento de datos personales relativos a los datos biométricos para el acceso a las gradas de animación de los estadios de fútbol de primera y segunda división. La medida perdurará, en tanto no disponga de una evaluación de impacto de protección de datos del tratamiento válida, que tenga en cuenta los riesgos para los derechos y libertades de los aficionados y las medidas y garantías adecuadas para su tratamiento, con superación de los variados requisitos que la componen, o incluso si se realizara, precisara efectuar la previsión de consulta que se establece en el artículo 36 del RGPD.

La medida provisional deberá llevarse a cabo en el plazo de treinta días hábiles, contados desde la notificación de este acuerdo de apertura del procedimiento, y permanecerá hasta su resolución final, en que deberá ser confirmada, modificada o levantada, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 56.5 de la LPACAP. A tal fin, deberá justificar ante esta Agencia Española de Protección de Datos la atención del presente requerimiento.

QUINTO: QUE a los efectos previstos en el art. 64.2 b) de la LPACAP, la sanción que pudiera corresponder sería por la infracción del artículo 35 del RGPD es de una multa administrativa de 10.000.000 euros (diez millones), sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.”

SÉPTIMO: Petición de ampliación de plazo y copia del expediente

Con fecha 5/01/2024 se recibe escrito de la reclamada, otorgando su representación a una persona física, también aludiendo a su condición de DPD solicitando la copia del expediente y ampliación de plazo para formular alegaciones que le fue otorgado. Aporta para acreditar su representación una escritura notarial de otorgamiento de poderes de 13/03/2023.

OCTAVO: Alegaciones de 25/01/2024

Con fecha 25/01/2024, se recibe escrito del representante de la LIGA, también manifestando su condición de DPD efectuando alegaciones, acompañado por dos anexos de documentos denominados uno y dos

1) Sobre el contenido de la parte dispositiva referido a la adopción de la medida provisional impuesta, manifiesta que no es un acto de trámite, sino que puede ocasionar perjuicios. Manifiesta que lo va a impugnar en vía contencioso-administrativa al objeto de obtener la suspensión de la decisión por afectar a sus derechos e intereses susceptibles de protección. Al anunciar dicha interposición, solicita en aplicación del artículo 90.3 de la LPACAP que se suspenda cautelarmente la medida provisional adoptada.

2) Indefensión por el envío parcial de la copia del expediente, considerando que son documentos relevantes para el desarrollo de las actuaciones. Alude a los que, formando parte de las actuaciones previas de investigación, procedentes del ***CLUB.4 de 16/03, 27/07 y 4/09/2023 se contemplaban a modo de índice, pero que no fueron remitidos. Manifiesta que: *“no han podido tener conocimiento del alcance, contenido de las informaciones”* y que *“puede afectar a la motivación que ha justificado la apertura del procedimiento, al tratarse de uno de los Clubes que instauraron un sistema de control biométrico de acceso a su estadio”*. Manifiesta que: *“lo que se haya indicado por la citada entidad en respuesta a los requerimientos de la AEPD en su condición de responsable del tratamiento de los datos obtenidos por los sistemas de acceso biométrico puede resultar sustancial para demostrar hasta qué punto resulta infundada la imputación”,* y como *“no ostenta en relación con dicho tipo de acceso a las gradas de animación la condición de responsable de tratamiento que la AEPD pretende atribuirle”*.

Añade que tampoco se incluyen “gran parte de documentación que presentaron en respuesta al segundo de los requerimientos remitidos”. Estima que la AEPD no puede excluir ninguna información contenida en dos expedientes (EXP202213792 y EXP202315637), al margen de que decida con posterioridad fragmentar el contenido de un expediente previo, como lo ha hecho en este caso. Dicha disgregación sin motivo genera completa indefensión que no le permite tomar en consideración las evidencias que ha dispuesto la AEPD y que pudieran fundamentar una decisión contraria a la adoptada en el acuerdo de inicio. Considera que se ha vulnerado su derecho previsto en el artículo 53.1.a) de la LPACAP de “acceder y obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos” y a la tutela judicial efectiva contenida en el artículo 24 de la Constitución Española.

3) Aporta para completar la información, en documento 1, copia de un INFORME de 1/12/2015 de la Subdirección General de Régimen Jurídico del deporte, del C.S.D., en relación con la modificación del RGLNFP, que indica la normativa por la que le corresponde emitir el informe a las modificaciones del texto del citado RGLNFP, adicionando entre otros, el Libro XII, aprobado por la Asamblea General Extraordinaria en su reunión del 24/09/2015. Tales normas son el artículo 10.2.b) de la Ley 10/1990, de 15/10, del Deporte, en relación con el artículo 27 del Real Decreto 1835/1991, sobre federaciones deportivas españolas y Registro de Asociaciones Deportivas.

El informe, *“favorable a la citada adición al RGLNFP” “propone a la Comisión Directiva del C.S.D. su aprobación”*.

También para que se incorpore completando el expediente, aporta en documento DOS, la copia de la Circular 34 de la temporada 21-22, enviada a los Clubes el 25/04/2022, dando traslado del acuerdo de la CEVRIXD de su reunión de 3/03/2022.

Visto el documento 2, se trata de que la Liga comunica a los Clubes y SADs afiliados que *“se ha recibido, un acuerdo de la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, dirigido a que LaLiga inste a los Clubes y SADs El documento, que se acompaña como anexo a la presente circular, incide sobre determinados aspectos vigentes en el Reglamento General de LaLiga (en particular, en el Libro XII, Reglamento de venta de abonos y entradas), texto normativo de obligado cumplimiento aprobado por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes.*

Desde LaLiga se insiste en la necesidad de adoptar las medidas oportunas para el cumplimiento de la normativa aplicable a las gradas de animación, y en las responsabilidades en que se puede incurrir en el supuesto de incumplimiento, en especial con ocasión de incidentes o incidencias que puedan estar relacionados.”

Se acompaña como Anexo también el literal del escrito consistente en el comunicado literal de la CEVRIXD a la LIGA en su reunión de 3/03/2022, del que ya se ha hecho mención de su literal en el hecho TERCERO, 3.1.1.

-Manifiesta la LIGA que el criterio sostenido en el Informe 98/2022 del Gabinete Jurídico de la AEPD *“habilitaba el tratamiento de datos biométricos para el acceso a las gradas de animación sobre la base del consentimiento del interesado. No obstante, la Guía sobre tratamiento de control de presencia mediante sistemas biométricos publicada en la web de la AEPD el 23/11/2023, casi un año después, establece terminantemente que dicho tratamiento no podrá basarse en el consentimiento de los interesados, dado que su carácter libre excluye el cumplimiento del principio de necesidad en el tratamiento, contradiciendo así lo indicado en el meritado informe”.*

4) Manifiesta la LIGA:

-El RVAE, que se integra en el RGNLFP, es un acto administrativo aprobado, no simplemente autorizado o refrendado por el C.S.D., siendo dicha aprobación lo que le dota de eficacia. La LNFP fue requerida hasta en dos ocasiones expresamente por la CEVRXID para comunicar a los Clubs el cumplimiento de lo dispuesto, con amparo en sus facultades de iniciar procedimientos sancionadores (art 20.3.c) primero de la Ley 19/2007 de 11/07.

- La interpretación de que la LIGA es responsable del tratamiento la considera una interpretación forzada.” *Ni LA LIGA tiene capacidad alguna para determinar los fines, ni los medios del tratamiento, ni conoce siquiera el modo en que el mismo será, en su caso, y cuando lo sea, llevado a cabo por los Clubes en el ámbito de lo establecido en el artículo 2 del RVAE.*

-Reitera que no procede de la exclusiva voluntad de la LIGA, sino que es objeto de aprobación por el C.S.D., y responde al requerimiento en al menos dos ocasiones por la CEVRXID.

Señala que al artículo 41 de la LD 2022 establece expresamente que los Reglamentos de las Ligas Profesionales, serán aprobados por el C.S.D. *“Las funciones ejercidas por las ligas profesionales no proceden de la libre formación de su voluntad, sino de un acto*

administrativo que es el que determina la aprobación del RVAE, siendo las Circulares el medio por el que se produce el traslado de los acuerdos de la CEVRXD, ante las previsiones sancionadoras que dichos acuerdos contienen.”

Respecto del traslado a los Clubes mediante Circular, es el medio previsto en desarrollo del artículo 31 del Libro IV del RGLNFP, que reza: “La Liga Nacional de Fútbol Profesional informará mediante Circulares, de las medidas que en cada momento tenga establecidas la Comisión Nacional contra la Violencia y que afecten a las competiciones organizadas por aquélla.”

El artículo 27 del Real Decreto 1835/1991 de 20/12 sobre Federaciones Deportivas, actualmente vigente, establece un procedimiento reglado para la aprobación de los citados Estatutos, que pone de manifiesto hasta qué punto la LNFP queda sometida a la decisión del acto administrativo recurrible, del C.S.D., que no se limita a validar u otorgar un mero visto bueno a los mismos.

“El razonamiento contenido en el acuerdo de inicio parte de considerar que las funciones de la LIGA contenidas en el título III de sus Estatutos, se establecen y configuran en el ejercicio de su propia potestad de autorregulación, cuando las mismas proceden en toda su extensión inicialmente de lo establecido en la propia normativa deportiva y en segundo lugar de que el ejercicio de dichas funciones se aprueba expresamente por el C.S.D.” “Esa misma naturaleza la ostentan las obligaciones de los Clubs y SAD integradas en la LIGA en lo relacionado con el control de accesos a los recintos deportivos contenidos en el artículo 60 de los Estatutos de LA LIGA. En este sentido, si bien la citada norma se refiere a la instalación de un control de acceso en los términos que indique la LIGA, debe indicarse que al ser dicho contenido propio del reglamento regulador de la actividad de los Clubs y sociedades anónimas deportivas en el marco de la competición, el mismo no procede directamente de la voluntad de la reclamante sino que es objeto igualmente de aprobación por parte del C.S.D., materializándose en el libro XII de su reglamento general que contiene el RVAE.

En definitiva, los actos de ejecución que pudiera desarrollar LA LIGA en el marco del citado RVAE, no se realizan como función propia sino como función delegada de las competencias atribuidas a la administración competente en materia del deporte por la legislación deportiva, a la que corresponde en todo caso la potestad normativa mediante la aprobación del propio RVAE

En ese sentido lo pone de manifiesto la sentencia del TS, de 19/02/2020:

“Así, con independencia de las funciones privadas que puedan desarrollar las ligas profesionales, su participación en el visado de las licencias y la competencia de organización general de las competiciones deportivas, deben considerarse encuadradas en el ámbito de las funciones públicas que pueden desarrollar y ejercer por delegación legal, convirtiéndose en agentes de la administración pública, como las federaciones deportivas. Función a la que cabe añadir las delegadas por las Federaciones al amparo del artículo 28 del Real Decreto 1835 /1991.

Continúa la LIGA indicando que : “Y si la supuesta decisión sobre los medios y los fines del tratamiento que el acuerdo de inicio imputa directamente a mi representada no le es propia, sino que se ejerce por delegación de los poderes públicos y está sometida a su previa

aprobación, no autorización ni refrendo, difícilmente es posible concluir que esa supuesta decisión sobre los medios y los fines del tratamiento corresponde a la LIGA, sino que en el caso de que la hubiera, procedería directamente de la administración titular de la competencia que aprueba su adopción.

No debe olvidarse que conforme al artículo 8.1 párrafo segundo de la ley 40/2015 la delegación de competencias no supone la alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio en cada caso se prevén”

-Las medidas relacionadas con el tratamiento de datos biométricos para el acceso a los recintos deportivos, y en particular a las llamadas gradas de animación, aparecen recogidas en el RVAE y fueron acordadas por el órgano, que conforme a lo establecido en la normativa vigente en materia de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, tiene atribuida a competencia para adoptar medidas especiales de prevención de conductas contrarias a lo establecido en la ley 19/2007.

-En su respuesta al requerimiento de información sobre el requerimiento dirigido por la CEVRXID a la LIGA, el C.S.D. señaló que se consideraba competente para decidir sobre “la implantación de dichas medidas adicionales de seguridad en una competición sin necesidad de que esta haya sido declarada de alto riesgo”, de forma que aquella se consideraba habilitada para “adoptar medidas adicionales para la competición de LA LIGA, activando el artículo 15.3 del RD 203/2010 de 26/01, en desarrollo de lo establecido en el citado artículo 13.1.b) de la Ley 19/2007”.

–“La doctrina sustentada por la AEPD en el acuerdo de inicio determinaría que en caso de que una Administración Pública imponga al administrado la obligación de llevar a cabo un determinado tratamiento de datos personales, fijando los aspectos esenciales del mismo, sería esa administración, la que determinaría los fines y los medios del tratamiento, deviniendo responsable, lo que supondría una interpretación novedosa del RGPD, que precisamente en su artículo 4.7 señala que “si el derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y los medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el derecho de la Unión o de los Estados miembros”.

Fue la CEVRXID la que requirió a los Clubes y SAD la adopción de las medidas contenidas en el requerimiento de 22/03/2022, indicando que de no adoptarla, podría implicar la adopción de procedimientos sancionadores dirigidos contra los Clubes y SAD que integran la Liga, con lo que con la “doctrina sostenida por la AEPD, los medios y los fines del tratamiento que los Clubes habrían de llevar a cabo, conteniéndose tal decisión en un acuerdo de la citada Comisión adoptado conforme a los requisitos establecidos en su normativa reguladora.” se cumpliría.

Esta capacidad de la CEVRXID para determinar los fines y medios del tratamiento, siguiendo lo razonado por la AEPD, incluso persistió reforzada aún más al establecerse la base jurídica que debía regir el tratamiento de los datos en el segundo requerimiento dirigido a aquella el 21/03/2023, insistiendo en el tratamiento de datos biométricos, si bien indicaba que el mismo únicamente tendría lugar con el consentimiento de los interesados.

-La CEVRXID no requiere a la LIGA para que lleve a cabo el tratamiento de los datos biométricos y de cumplimiento a lo acordado, sino que se limita a solicitar de la misma que

adopte las medidas necesarias para dar traslado de su requerimiento a Clubes y SAD, verdaderos responsables del tratamiento, también a juicio de la Comisión, sobre los que podría recaer el régimen sancionador previsto en la Ley 19/2007 de 11/07 en caso de que no llevasen a cabo todas las actividades del tratamiento.

-Subraya la LIGA, que el requerimiento dirigido por la CEVRXID a la Liga indicaba que el principal *“motivo de esta actuación reside en que, en cualquier caso, el disfrute de condiciones especiales en una determinada sección o área de un recinto deportivo (grada de animación) respecto a las condiciones generales del resto de sectores (gradas) debiera llevar aparejado el cumplimiento de una serie de obligaciones específicas tales como la identificación biométrica con las garantías legalmente previstas respecto al tratamiento de datos personales”*, lo que estima es una vinculación directa e inmediata entre lo exigido a los Clubes y SAD con los objetivos perseguidos por la Ley 19/2007.

Concluye la LIGA, que los fines y medios del tratamiento los había establecido el C.S.D., con la aprobación del RVAE, así como que también posteriormente, indicó que la no realización del tratamiento podría implicar la adopción de procedimientos sancionadores dirigidos contra los Clubes y SAD que integran la LNFP.

-Al razonamiento de la AEPD, de que la supuesta atribución de la LNFP del carácter de responsable del tratamiento deriva de lo establecido en los apartados 2 a 4 del RVAE, considerando que con tales previsiones determina los fines y los medios del tratamiento, y que dicha determinación se lleva a cabo para los propios objetivos ejerciendo en atención a esos fines propios una influencia decisiva en el tratamiento que la convierte en responsable del mismo, manifiesta la LIGA, que:

-Los fines perseguidos con el tratamiento no pueden considerarse propios de la LIGA, sino derivados directamente de lo establecido en la normativa cuyo objeto es la prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia a en el deporte, que impone estas obligaciones a los propios Clubes, y ello, al margen de lo que se hubiera indicado en el propio RVAE

-La determinación del carácter nominativo de las entradas no procede de una decisión propia de la LNFP, sino de lo acordado por la CEVRXID, señalando los artículos de la Ley 19/2007 de 11/07 que establecen la inclusión de un sistema informatizado de venta de entradas y de acceso al recinto en todos los recintos deportivos, con sanción de clausura de los mismos caso de incumplimiento (art 11.1), y el artículo 13.c de dicha norma habilita a la CEVRXID *“para decidir la implantación de sistemas de emisión y venta de entradas que permitan controlar la identidad de los adquirentes de entradas”*.

-Estima la LIGA que incluso aunque el RVAE hubiere guardado silencio en ese punto, la CEVRXID requirió a la LIGA para que comunicase a los Clubes y SAD la obligación de tratamiento del dato biométrico para el acceso a las gradas de animación. Es decir, en este caso, la delimitación de la finalidad del tratamiento derivaría de lo establecido en la Ley 19/2007 de 11/07 y su Real Decreto 203/2010, de 26/02, acordado, además por quien, al menos aparentemente, conforme a lo indicado por el C.S.D., ostentaba la competencia para imponer esta obligación.

“no es posible considerar que LA LIGA decide en modo alguno sobre la finalidad del tratamiento, que procede directamente de lo establecido en la citada normativa que el RVAE

se limita a plasmar, siendo dicha finalidad, la erradicación de la violencia en el deporte, un objetivo de política general que no puede considerarse como hace el acuerdo de inicio, meramente propio de la LIGA.”

-Lo dispuesto en los artículos 11.1 y 13 de la Ley 19/2007 de 11/07, no se dirige a las Ligas Profesionales, ni a las Federaciones, sino a los propios participantes en las competiciones, y si la obligación se dirige a los Clubs o SAD, de conformidad con el APARTADO 24 de las DIRECTRICES 7/2020 sobre los conceptos de “*responsable del tratamiento, y encargado del tratamiento en el RGPD, versión 2.0, adoptada el 7/07/2021*”, se deriva que son aquellos los que ostentarían la condición de responsable en la realización de los tratamientos vinculados con la identificación y acceso a esos recintos, dado que la Ley les impone a dichos Clubs y nunca a la LIGA, la realización de actuaciones necesarias para el cumplimiento de esa obligación.

También el APARTADO 27 de las citadas DIRECTRICES aluden a la relación o interacción del interesado con el responsable del tratamiento como criterio esencial para la delimitación de esta condición.” *A tal efecto la única relación existente en lo que respecta al régimen de acceso a un recinto deportivo es la que se deriva de la condición de abonado a un determinado Club o SAD, o la de hallarse en posesión de un título nominativo o no, que habilita el acceso al recinto deportivo. Es decir, la relación jurídica subyacente al tratamiento se produce únicamente entre el Club y el abonado o poseedor de la entrada, encontrándose LA LIGA al margen en dicha relación”.*

Considerándose pues, que la finalidad no viene determinada por la LIGA, debe igualmente indicarse que la LIGA tampoco establece los medios esenciales del tratamiento, concretándose en el tipo de datos personales tratados, ¿Qué datos se trataran?, la duración del tratamiento ¿Cuánto tiempo se trataran?, las categorías de destinatarios ¿Quién tendrá acceso a los datos, y las categorías de interesados?

“La LIGA no adopta decisión alguna en relación con los citados medios esenciales del tratamiento, recayendo en los propios Clubs y SAD que implanten el sistema.”

Respecto del colectivo al que afectaría, las gradas de animación o su no existencia, depende exclusivamente de la decisión del Club o SAD.

También cada Club determinara conforme a su criterio, cual sea el dato biométrico, y la tecnología facilitadora de dichos tratamientos, no solo fue la facilitada por la LIGA.

“La LIGA tampoco ha establecido distintos extremos del tratamiento, como el cumplimiento de los principios en la normativa, el plazo de conservación, el modo de conservación en los sistemas, las medidas técnicas y organizativas que garanticen su confidencialidad.”

Sobre la categoría de destinatarios, también es la propia Ley 19/2007 de 11/07 la que lo establece.

Incluso la base jurídica del tratamiento resulta coincidente con la contemplada en el informe 98/2022, de conformidad con los distintos precedentes que en aquella se establecían. También se contenía tal consentimiento en las directrices 3/2019 sobre el tratamiento de datos personales mediante dispositivos de video aprobadas el 29/01/2020, en las que el

Comité reconocía la posible existencia de tratamientos consistentes en el reconocimiento facial y fundados en el consentimiento del interesado en el apartado 77.

“La LIGA no determina los fines ni los medios del tratamiento, ni el tratamiento atiende a los objetivos propios de LA LIGA. No concurre en la LIGA ninguno de los requisitos necesarios para que pueda considerarse responsable del tratamiento”.

-Estima la LIGA que no concurriría la doctrina que se señala citando la sentencia de TJUE de 5/12/2023, asunto 683/21, porque se trata de supuestos distintos, ya que en la comentada sentencia fue una entidad la que para el objetivo de gestión de la pandemia COVID 19, decidió utilizar una herramienta informática para realizar el seguimiento de los datos de las personas expuestas al virus, pues en este caso, los Clubes pueden decidir si disponen o no de gradas de animación, establecer el tipo de tratamiento que llevaran a cabo y los distintos elementos aplicables al tratamiento, siendo la finalidad del mismo, propia de los Clubes y SAD, no de la LNFP, y tampoco es similar al caso de la sentencia de 10/07/2018, en que existía corresponsabilidad del tratamiento de la Comunidad junto con sus miembros.

5) La obligación de efectuar una EIPD, en este caso, sobre el tratamiento de datos biométricos para el acceso a los recintos deportivos le corresponde a los Clubs y SAD, careciendo de la condición de responsable del tratamiento la LIGA.

Tras repasar el contenido mínimo de la EIPD que prevé el artículo 35.7 del RGPD y aludiendo a diversos aspectos de la *“Guía sobre gestión del riesgo y evaluación de impacto en tratamiento de datos personales, adoptada por la AEPD”* y publicada en junio 2021, concluye que la imputación resulta inadecuada y su consecuencia, el archivo.

Destaca de la citada Guía los siguientes aspectos:

-La probabilidad de alto riesgo muy significativo para los derechos y libertades de las personas que puede producir impactos en los derechos y libertades de las personas, exige un análisis del ciclo de vida de los datos. La Guía repasa entre las formas de descripción y contextualización del tratamiento, la del análisis del ciclo de vida que entre otros aspectos incluiría la recogida, registro, uso, comunicación a un tercero y finalización, siendo la finalidad poder minimizar en cada fase el impacto del tratamiento en los derechos y libertades de los interesados y el riesgo derivado del tratamiento.

Además, el acuerdo de inicio califica el riesgo de muy significativo, pese a que el Dictamen 3/2012 sobre evolución de tecnologías biométricas indica el perfeccionamiento de los sistemas biométricos y su adecuación a un uso extenso en distintos entornos

El RVAE ni siquiera especifica el dato biométrico que podrá ser objeto de tratamiento ni el modo en que el tratamiento se llevará a cabo, sin conocer la tipología de los datos objeto del tratamiento, menos será posible conocer los detalles del propio tratamiento, tales como el modo en que se recogen aquellos, almacenamiento que según el acuerdo de inicio se realiza en los propios servidores de los Clubs y SAD. La LNFP no puede conocer el ciclo de vida de los datos. Tampoco las medidas técnicas y organizativas encaminadas a preservar los derechos y libertades de los interesados, como contrapesos al riesgo que el tratamiento puede generar en tales derechos y libertades ni como recaba el consentimiento cada Club o SAD que tiene en marcha la medida, por lo que tampoco puede valorar las garantías necesarias para garantizar la licitud y transparencia del tratamiento.

Manifiesta la LNFP que ello refleja la inadecuada imputación que debe ser archivada.

6-Efectúa la LNFP alegaciones relacionadas con la vulneración del principio de proporcionalidad estimando que los factores considerados como agravantes son elementos de la propia conducta que se pretende sancionar, rebatidos en este escrito de alegaciones.

Considera, que solo se valora la cifra de negocios y la cuantía impuesta en el acuerdo de inicio como disuasoria, acordándose imponer la sanción individual más elevada impuesta hasta esta fecha por la AEPD, *“constituiría el 28,5% del límite superior derivado de la aplicación de la cifra de negocio mencionada, referido única y exclusivamente a la comisión de una única infracción.”*

Considera que:

a) El artículo 4 de los Estatutos de la LIGA refiere que esta se crea por tiempo indefinido y carece de ánimo de lucro y el artículo 49: *“La Liga concebida como expresión solidaria de los intereses comunes de las competiciones que organiza y de sus afiliados, se constituye sin ánimo de lucro y, en consecuencia, sus ingresos, deducidos sus gastos de mantenimiento social, los compromisos adquiridos y el Fondo Social que se constituya, serán distribuidos entre los asociados, en la cuantía o proporción que se determine por los presentes estatutos”*.

Añade la LIGA que, dado que ejerce funciones asociativas en interés de sus miembros, le corresponde el ejercicio de potestades públicas delegadas por parte de la Administración deportiva, y su régimen económico no puede asimilarse sin más al propio de una mercantil.

La LIGA gestiona los derechos de los Clubes por cuenta de los mismos, destinando el importe de los rendimientos que pudiera obtener por su gestión o explotación a sus propios asociados, sin que la cifra de facturación pueda considerarse como elemento relevante al menos de forma aislada para determinar los supuestos en que una sanción pudiera ser calificada de disuasoria. La imposición de una sanción a la LIGA repercutiría en las cantidades que esta gestiona para los Clubs y SAD, que verían mermados sus recursos.

Las cuentas de la LIGA son sometidas a auditoría de cuentas, según refleja el artículo 58.2 de la LD 2022. La Ley 22/2015 de 20/07, de auditoría de cuentas, indica que las Ligas Profesionales, a los efectos de dicha ley, tienen la consideración de entidad de interés público.

Señala la LIGA, que en la memoria de las cuentas anuales al ejercicio terminado el 30/06/2023, se indica que el excedente o beneficio de la Liga, se reparte entre sus asociados en su totalidad o incrementa el Fondo Social.” *Considerando lo mencionado en la nota 2.c) por el que se generó en el ejercicio económico terminado el 30/06/2022 unas reservas por importe de 6.335 miles de euros, La LIGA, con el propósito de favorecer a los Clubs/SAD a través del reparto de mayores recursos, ha finalizado el ejercicio económico terminado el 30/06/2023 con unas pérdidas de 6.335 miles de euros, de modo que la propuesta de la Comisión Delegada a la Asamblea General sobre la distribución del resultado del ejercicio, será la compensación de estas pérdidas contra las reservas generadas el ejercicio terminado el 30/06/2022”*.

Sobre la cifra de negocios, indica:

-Una parte importante de esa cifra de negocio es consecuencia de la competencia ex lege de gestionar los derechos audiovisuales de terceros (Club y entidades participantes en la competición) a los que el Real Decreto Ley 5/2015 de 30/04 reconoce expresamente como titulares, siendo un gestor de derechos ajenos.

-Una parte importante de dichos ingresos tienen adicionalmente, la condición de prestación pública obligatoria en los términos del artículo 30 de la Constitución para financiar el deporte, que supone el 50% de la financiación presupuestaria de las subvenciones a federaciones.

Solicita que, de la cifra de negocio tomada como criterio de fijación de la propuesta de infracción, sean deducidas las cantidades que se corresponden a derechos titularidad de terceros y las que forman parte de la prestación pública obligatoria con el fin de que se establezca una proporcionalidad directa entre la cifra de negocio y la cuantía que determinaría que la multa a imponer resulte disuasoria.

Considera que, en el ámbito de la Unión Europea, no se ha impuesto una sanción por el artículo 35 del RGPD tan alta como la que se le ha propuesto. Señala el procedimiento PS/121/2021 por una infracción del mismo artículo, con un informe de auditoría publicado de cifra de negocios, última conocida, de más de 25.000 millones y 90 mil empleados, 1.636 tiendas abiertas, con imposición de una cuantía de 50.000 euros, y en cuyo caso no se planteaba cuestionamiento de su condición de responsable de tratamiento.

-La cuantificación se basa en consideraciones generales carentes de sustrato probatorio, tales como la *“muy alta afectación en intensidad de uso y número de personas sobre las que puede recaer el tratamiento”*, mera potencialidad, vulnerando un principio del derecho penal aplicable al derecho administrativo sancionador, como es que aplica un principio de responsabilidad objetiva basado en un riesgo que califica de potencial, siendo valorada dicha potencialidad como agravante *“de la conducta que solo potencialmente se ha llevado a cabo”*.

-Tampoco se muestra de acuerdo con la plasmación como agravante de que se indica que existían distintas directrices de aplicación referidas a los datos biométricos, lo que estima es redundante, dado que el supuesto alto riesgo derivado del tratamiento, ya ha sido valorado como elemento integrante del tipo sancionador. Además de ignorarse que tipo de agravante podría ser la existencia de dichos documentos, también prevén la posibilidad el tratamiento de datos biométricos con base al consentimiento. El probable alto riesgo es decisivo para la exigencia legal de realización y superación de una EIPD, y el alto riesgo del tratamiento de datos de categoría especial, biométricos que identifican de forma unívoca a las personas titulares de los mismo, es inherente y se parte de la base de que conlleva como obligación la elaboración de esa EIPD. Lo que resulte de su realización en cuanto a riesgos es algo desconocido en este caso, pues la LNFP no ha llevado a la práctica su efectiva realización, luego no se ha valorado específicamente como agravante los riesgos en que ha incurrido estableciendo dicho tratamiento

-No está de acuerdo en considerar agravante asimilada a la falta de diligencia cuando se indica que la LIGA desarrolla una actividad que depende del público, y que, además, se le presume una profesionalidad en el uso y manejo habitual de datos personales.

Estima que no ha podido hacer alegaciones frente a esta consideración produciéndosele indefensión, ignorando el significado y relación de que “*depende del público*”, con la infracción que se pretende imputar, y careciendo de la condición de responsable del tratamiento, ignora el modo en que se produce el uso y manejo de datos personales del que supuestamente se predica la profesionalidad mencionada.

NOVENO: Auto de la AN de 2/04/2024, pieza separada medidas cautelares

Con fecha 2/04/2024, la Audiencia Nacional, sala de lo contencioso administrativo, sección 1ª emitió el auto 310/2024, recurso 155/2024: “*pieza separada de medidas cautelares 155/2024*” promovido por la reclamada.

El auto efectúa una valoración circunstanciada de los intereses en conflicto. Se cita por considerar de interés parte del razonamiento que conduce a desestimar la suspensión solicitada, que figura en el fundamento CUARTO:

“Así las cosas, en contra de lo que dice la parte actora, la adopción de dicha medida se encuentra debidamente motivada, siendo proporcional dado los intereses en juego. En este sentido, en cuanto a la ponderación de los intereses en conflicto, a la vista de las circunstancias concurrentes en el presente caso, esta Sala considera que debe prevalecer la salvaguarda del interés general, consistente en la protección del derecho a la protección de datos personales de los interesados que es un derecho fundamental, frente al interés particular de la parte recurrente, máxime cuando el Reglamento General de LA LIGA Nacional de Fútbol Profesional, no configura el control de acceso biométrico como el único modo posible de acceder a las gradas de animación en recintos deportivos, y que del cuadro de Clubs y Sociedades Anónimas Deportivas que aportó LA LIGA Nacional de Fútbol Profesional hasta la temporada 22/23, sin incluir la actual, con información de la fecha de implantación de los sistemas de dato biométrico utilizados para el acceso a las gradas de animación, se parte de que la implantación de sistema biométrico contempla un total nueve equipos tanto en primera como en segunda división, de un total de 20 equipos en primera y de 22 en segunda.

Es decir, la medida provisional adoptada por la Agencia Española de Protección de Datos no haría perder la finalidad legítima del recurso, siendo su objetivo fundamental es que se garanticen los derechos y libertades de los interesados, la continuidad del tratamiento vulneraría gravemente los mismos, debiendo prevalecer este sobre el interés general.

La suspensión pretendida vaciaría de contenido de la medida en cuestión, que tiene por finalidad proteger los derechos y libertades de los interesados con carácter inmediato, y en tanto no exista un resultado de dicha evaluación. Debemos añadir que, la parte actora dispone de otras posibles alternativas para la misma finalidad del control que no serían tan intrusivas como la que fue objeto de la resolución recurrida.”

DÉCIMO: Segundo y tercer escrito de la reclamada de alegaciones.

Con fecha 21/05/2024, se recibe escrito de la reclamada indicando que el 7/05/2024 han recibido escrito de la CEVRXID dando traslado a la LIGA de lo acordado en la reunión de la citada Comisión de 30/04/2024.

En el acuerdo se significa que han tenido conocimiento de la publicación el 23/11/2023 de la *“Guía sobre tratamientos de control de presencia mediante datos biométricos”* y el 6/03/2024 *ha elevado una consulta a la AEPD, solicitando aclaración de si la mencionada guía es vinculante, y, por tanto, anula el criterio del informe de 22/12/2022, afectando al acuerdo adoptado por esta Comisión con fecha 13/03/2023”*.

El acuerdo señala que en su reunión de 30/04/2024, la Comisión ha acordado suspender la aplicación del acuerdo adoptado con fecha 13/03/2023, hasta que se reciba respuesta de la AEPD a la consulta planteada.

La reclamada adoptó el 13/05/2024 la Circular 28, de la temporada 23/24, dando traslado a los Clubs integrados en la LIGA que, en base a lo acordado por la CEVRXID, se comunica a los Clubs/SADs afiliados que procedan a suspender temporalmente todo tratamiento de datos personales relativos a los datos biométricos para el control de acceso a las gradas de animación.

Aporta copia de documento 1 de la CEVRXID, dirigido al Presidente de la LNFP con el fin también de que se comunique el acuerdo adoptado a los Clubs que la integran y documento 2 firmado por la LNFP el 13/05/2024, conteniendo la Circular dirigida a los Clubs.

Con fecha 16/07/2024 se presenta escrito por la LNFP, indicando:

-Aportan copia de la resolución de sanción impuesta por la AEPD al *****CLUB.4** por no haber realizado una EIPD, y deduce que *“como puede comprobarse, es el citado Club y no la LNFP la obligada a la realización de una EIPD. En dicha resolución, y en términos similares a los manifestado por la LNFP, esa AEPD considera que son los Clubs y no La Liga quienes ostentan la condición de responsables del tratamiento, siendo aquellos los obligados a la realización de la EIPD, contradiciendo la imputación efectuada a la LNFP”*.

-Aportan copia de un auto del Juzgado de Instrucción 7 de Sevilla, en el que se acuerda la medida de alejamiento de los investigados en dicho procedimiento a cualquier campo de fútbol en los que se disputen competiciones. En el punto 3 de la parte dispositiva, se señala: *“Notifíquese la resolución para su efectividad a la LNFP a efectos de comunicación de la resolución adoptada al *****CLUB.5**, al *****CLUB.1** y resto de Clubs nacionales de fútbol”*. Deduce de ello la LNFP, que son los Clubs y no la LNFP, quienes han de adoptar las medidas adecuadas para control de accesos a los estadios, por lo que solo aquellos ostentarían la condición de responsables del tratamiento, siendo los únicos obligados a la realización de una evaluación de impacto en la protección de datos, conforme a lo preceptuado en el artículo 35 del RGPD.

DÉCIMO PRIMERO: Propuesta de resolución

Con fecha 12/11/2024, se emitió propuesta de resolución, del literal:

*“PRIMERO: Que por la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, respecto de LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL con NIF **G78069762**,*

-Se sancione por una infracción del artículo 35 del RGPD, de conformidad con el artículo 83.4 a) del RGPD, calificada como grave a los solos efectos de la prescripción de dicha infracción, en el artículo 73.t) de la LOPDGDD, con una multa de 10.000.000 euros.

SEGUNDO: Para salvaguardar el derecho fundamental de los abonados a las gradas de animación, sobre la suspensión temporal incluida como medida provisional en el acuerdo de inicio, en virtud del artículo 58.2.f) del RGPD, se propone que se eleve a definitiva.”

DÉCIMO SEGUNDO: Alegaciones a la propuesta de resolución.

Con fecha 10/12/2024 tuvo entrada escrito de alegaciones contra la propuesta, en las que se indica:

1- “Vulneración de los derechos de la liga y fundamento de derecho de la propuesta”

-Sobre la medida provisional adoptada en el acuerdo de inicio, dio cumplimiento a la medida al trasladar a los Clubes la improcedencia de llevar a cabo el tratamiento de datos biométricos en el acceso a las gradas de animación, si bien se halla recurrida

-Sobre documentos aportados en actuaciones previas de investigación “*por un tercero*”, el ***CLUB.4, y las razones expuestas en la propuesta, estima que no se ajustan a derecho ni a la realidad. Analizando diversos puntos de la resolución del procedimiento sancionador contra ***CLUB.4 manifiesta que ambas reclamaciones tuvieron entrada el 4/11/2022, no se dirigían ni contra el ***CLUB.4 ni contra la LNFP sino contra “el C.S.D.”. En todo caso, “la AEPD decidió que la investigación afectaba tanto a mi representada como al ***CLUB.4, tramitando las actuaciones de investigación de forma conjunta, al entender que podía existir un nexo de unión entre ambas. De hecho, en los antecedentes de hecho de la Resolución del procedimiento PS/00483/2023 sí constan los escritos formulados por mi representada, así como los restantes que obran en la “porción” del procedimiento a la que se ha dado acceso a mi representada, pero sin que figuren en ésta última los documentos aportados por el ***CLUB.4”, “cuyo contenido, como inmediatamente se indicará, a la vista de la Resolución de aquel procedimiento, sí producen un efecto sustancial en la valoración que ha fundamentado el reproche sancionador dirigido por la Propuesta de Resolución contra LALIGA.”

“La Administración no puede decidir la segregación o la fragmentación de un expediente administrativo por propia iniciativa sin ni siquiera motivar los hechos que justifican dicha decisión. El expediente administrativo es único y no es dable a la Administración segregar o trocear el mismo como lo estime conveniente, máxime cuando existe una indudable conexión entre la información sustraída al conocimiento de mi representada y la fundamentación empleada para imponer” la sanción”.

“La decisión unilateral de la AEPD de decidir, ni siquiera formalmente, qué parte del expediente administrativo que sirve de fundamento para la tramitación de un expediente sancionador contra LALIGA, puede libremente ocultársele, dado que ésta sólo tiene derecho a acceder a la “porción” del expediente que la AEPD estime conveniente.”

El artículo 70 de la LPACAP, dispone lo que se entiende por expediente administrativo, como conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.

“De este modo, el expediente administrativo deberá contener todos los documentos, pruebas, acuerdos, notificaciones, decretos, requerimientos y diligencias que hayan tenido lugar a lo largo del procedimiento administrativo, incluidas las actuaciones previas, que

evidentemente se incorporarán al mismo cuando la investigación se convierta, como ha sucedido en este caso, en un procedimiento sancionador.

Y el expediente administrativo ha de ser único. Es decir, si de la realización de unas actuaciones administrativas previas de investigación se desprendiese la necesidad de proceder a la apertura de dos procedimientos administrativos sancionadores contra dos entidades distintas, el expediente que sirve de base a dicha tramitación ha de ser el efectivamente tramitado, y no la “porción” que, sin motivación ni fundamentación alguna, considere la Administración sancionadora que ha de incorporarse en cada caso.” Si la Administración entendía que las actuaciones de investigación debían diferenciarse en uno u otro caso, simplemente podría haber procedido a la apertura de unas nuevas actuaciones a las iniciadas con posterioridad, incorporando sólo a ellas las diligencias que se tramitasen en el seno de esta última. Pero si la AEPD ha considerado procedente unificar la investigación en este caso no puede sustraer del conocimiento de mi representada todo lo actuado en ese procedimiento, dado que en ese caso estaría afectando gravemente los derechos de mi representada.”

*“El *****CLUB.4** sí podía acceder a todo el expediente, incluyendo lo señalado por mi representada, mientras que LALIGA no podía acceder a lo manifestado por el *****CLUB.4**, el contenido de dichas manifestaciones, en lo que resulta de la Resolución recaída en el expediente PS/00483/2023, que evidentemente no reproduce la “porción” del expediente sustraída al conocimiento de mi mandante, pone de manifiesto hasta qué punto lo indicado por el *****CLUB.4** en los tres escritos a los que LALIGA no ha podido acceder es sustancialmente relevante para negar a mi representada la condición de responsable del tratamiento que pretende imponérsele en este expediente. “*

En dicha Resolución se indica, como acreditado, que:

1-“No se tiene constancia de que LALIGA hubiera adoptado medidas dirigidas a exigir el cumplimiento de las obligaciones previstas en el referido artículo del RGLALIGA hasta que la CEVRXID le instó a hacerlo. En concreto, consta acreditado que la CEVRXID instó hasta en dos ocasiones a LALIGA para que promoviera la implantación por los Clubes de las medidas de control biométrico indicadas en el Libro XII de su Reglamento General, exclusivamente para las gradas de animación en primera y segunda división. En sus acuerdos hace referencia además a que su incumplimiento dará lugar a “las correspondientes propuestas de apertura de expedientes sancionadores en ejercicio de su función de vigilancia y control prevista en la Ley”.

Sin embargo, la Propuesta de Resolución considera que el establecimiento de un sistema biométrico de acceso a los recintos deportivos procede de la decisión unilateral de LALIGA, manifestada en el Reglamento de Venta de Abonos y Entradas (en adelante “RVAE”), integrado en el Reglamento de LALIGA, cuando de la información recabada y sustraída a mi representada se desprende que LALIGA no llevó a cabo acción alguna encaminada a exigir el cumplimiento de esta previsión en tanto no fue requerida a ello por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte (en adelante, “CEVRXID”).

De este modo, la información sustraída al conocimiento de mi mandante pone de manifiesto, precisamente, lo contrario de lo que se afirma en la Propuesta.”

2-“Recibido el comunicado anterior [de la CEVRXID, de fecha 21 de marzo de 2023], LALIGA adoptó el día 23 de marzo de 2023 la “Circular N.º 19 de la Temporada 2022/2023, por la que se trasladaba a los Clubes lo indicado por la citada Comisión, informando asimismo del informe de esa AEPD de 22 de diciembre de 2022”. La Circular traslada a los Clubes que “el acceso a las gradas de animación mediante datos biométricos puede mantenerse, pero siempre que exista consentimiento libre del interesado, previa información de las concretas finalidades para el tratamiento de los datos de carácter personal. En caso de no contar con el consentimiento de los interesados, la CEVRXID recuerda que los espectadores de estas gradas no estarán exentos de someterse a todos los controles de verificación de identidad que se hallen vigentes en cada momento y, a tal fin, resulta obligatorio que el Club o SAD cuente con un procedimiento que permita identificarlos”.

“Se pone nuevamente de manifiesto que el establecimiento de los sistemas de acceso a los recintos no deriva de una decisión de mi representada, sino que procede de la adoptada a su vez por la CEVRXID, a la vista del informe 98/2022 del Gabinete Jurídico de esa AEPD.”

3-“La Liga, a través de la entidad SEFPSA, provee a los miembros que lo solicitan los distintos dispositivos para el accionamiento de los tornos de entrada a los recintos deportivos, incluyendo, en su caso, los sistemas biométricos de reconocimiento por huella dactilar. Los Clubes son libres de contratar el sistema de huella dactilar de SEFPSA o cualquier otro, siempre y cuando dispongan de un sistema biométrico de venta de abonos y control de acceso a sus gradas de animación.

Sin embargo, en la Propuesta de Resolución se indica “[l]a LNFP ha contratado y ha puesto a disposición de los Clubes de fútbol y Sociedades Anónimas Deportivas, sus propios asociados, un sistema de acceso biométrico a las gradas de animación de los estadios de primera y segunda división predisponiendo fines y medios para tratar dichos datos biométricos, de lo que se deduce que la LNFP no obra en ejecución de ningún mandato legal, ni siquiera de un mandato normativo -puesto que el RGLNFP no ostenta naturaleza reglamentaria, como se ha señalado”, utilizando esta afirmación para indicar que LALIGA decide sobre los fines y medios del tratamiento y la forma en que dicho tratamiento se llevará a cabo. De esta afirmación parece dar a entenderse que el tratamiento que realizarán los Clubes se lleva a cabo (i) porque así lo quiere LALIGA; (ii) de la forma que estima conveniente LALIGA; y (iii) con intervención de LALIGA en las operaciones de tratamiento. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones resulta cierta si se confronta esta afirmación con lo indicado en la Resolución del procedimiento PS/00483/2023.

- Tras la recepción de la Circular 19 de la Liga de 23 de marzo de 2023, los Clubes que tenían implementados sistemas de reconocimiento biométrico adoptaron medidas encaminadas bien a la suspensión de este procedimiento de acceso, bien al mantenimiento del mismo como voluntario y complementario de otros”, lo que no hace sino ahondar en el hecho de que LALIGA se limita a poner en conocimiento de los Clubes las decisiones adoptadas por la CEVRXID, que es la que había resuelto el establecimiento de este sistema de control biométrico de acceso a los recintos.

- Se indica que en el tercer requerimiento de información se solicita al *****CLUB.4** “que aporte información sobre los lugares en los que se almacenan los patrones biométricos (servidores del Club -(...)- o Tornos)”, respondiendo éste que “se

almacenan solo en el (...). Manifiesta, entre otros aspectos, que “Lo normal es recoger 2 templates por dedo y 2 dedos por abonado. El enrolamiento se realiza mediante (...), que interactúa y se maneja desde la (...) en el equipo del Club. – Una vez el proceso de enrolamiento finaliza, la aplicación cliente transmite (...)”. (...)“El torno (lector) (...), tan solo sirve de emisor, recoge el template del abonado a través del (...)”, añadiendo en cuanto a la información requerida sobre la destrucción de los datos que “cuando un empleado autorizado del Club, decida eliminar un patrón biométrico o todos ellos, lo podrá realizar desde el sistema *****DISPOSITIVO.4**, eliminándolos del único sitio en el cual están almacenados, el Servidor del Club ((...)); dicho proceso es irreversible, por lo que una vez eliminados no es posible su recuperación”.

Y de todo ello deduce la AEPD que:

“Por tanto, el proceso de identificación incluye necesariamente la realización de varias operaciones de tratamiento (recogida o captura de datos, registro, almacenamiento, procesamiento, comparación, autenticación, conservación, supresión, limitación...etc.) de las que solo el *****CLUB.4** fue responsable a los efectos previstos en el artículo 4. 7 del RGPD, que dispone: “ 7) «responsable del tratamiento» o «responsable»: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento; si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión o de los Estados miembros”.

En definitiva, cuando el *****CLUB.4** implantó un nuevo sistema de detección de huella dactilar para la identificación-verificación de la identidad de personas físicas (en lugar del método habitual de comprobación de identidad mediante DNI, y título de compra a través de lector QR, o chip en tarjeta) debió ser consciente de que iba a pasar a ser responsable de fijar los fines y medios de varias operaciones de tratamiento de datos de categoría especial y de alto riesgo.”

Sin embargo, respecto de mi representada, la AEPD no ha podido apreciar la existencia de una sola de las operaciones de tratamiento a las que se refiere el artículo 4.2 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, “**RGPD**”), realizándose todas estas operaciones por los Clubes y Sociedades Anónimas Deportivas (en adelante, “**SAD**”) en sus propios servidores y como consecuencia de su decisión de acudir a la tecnología que han considerado oportuna, lo que pone de manifiesto que no concurre en mi representada la condición de responsable del tratamiento.

Todo lo que ha venido indicándose hasta este lugar pone de manifiesto cómo la mera lectura de lo considerado acreditado por la Resolución del procedimiento *****PROCEDIMIENTO.1** resulta sustancial para la resolución del presente procedimiento sancionador, habiendo sido esta información sustraída al acceso de mi representada, provocándole una palmaria indefensión.”

Considera que no permitir el acceso al expediente completo ha causado un perjuicio real y efectivo, dado el hecho de que no ha “podido tener en consideración lo

*invocado por uno de los Clubes que la conforman para poder acreditar hasta qué punto son única y exclusivamente los Clubes y las SAD los responsables del tratamiento, constituye un vicio esencial que priva a mi mandante de la utilización de evidencias, de las que la AEPD tiene conocimiento pero que deliberadamente sustrae del presente procedimiento, que evidencian hasta qué punto lo afirmado en la Propuesta de Resolución resulta no sólo contrario a la normativa de protección de datos, sino a la propia ratio decidendi que guio a la AEPD a la imposición de una sanción al *****CLUB.4** como consecuencia de datos obrantes en el mismo expediente tramitado contra LALIGA.*

No puede considerarse subsanado por el mero hecho de que mi mandante formule las presentes alegaciones ni porque haga uso en las mismas del contenido de la Resolución mencionada, dado que en la instancia del procedimiento en la que nos encontramos LALIGA sigue sin poder tener conocimiento del contenido íntegro del expediente que dio lugar a la apertura de este procedimiento sancionador, sólo pudiendo limitarse a reproducir pasajes de la citada Resolución”

Reitera “nuevamente que la sustracción de la “porción” del expediente administrativo que la AEPD, sin fundamento decisorio alguno, ha considerado oportuna en el momento en que dicho expediente le ha sido puesto de manifiesto, constituye una frontal vulneración de sus derechos a la tutela judicial efectiva y a la defensa, que debe conducir ineludiblemente al archivo del presente procedimiento, dando aquí por reproducido lo indicado en las alegaciones al Acuerdo de Inicio”

Añade, además, que “se ha producido una palmaria infracción de los derechos de defensa de mi mandante derivada de los términos en los que ha sido requerida con carácter previo, en tanto que dichos requerimientos en ningún caso han permitido a LALIGA comprender qué conducta se pretendía verificar ni mucho menos cuáles eran los supuestos indicios que la AEPD pretendía comprobar. Los términos y condiciones en que se han llevado a cabo tanto la tramitación de ambos expedientes como dichos requerimientos de información han imposibilitado a LALIGA también determinar cuál era el alcance concreto de su deber de colaboración (ex art. 47.1.A LPAC), impidiendo así ejercitar de forma plena sus derechos de defensa ante la posible ulterior incoación (posteriormente confirmada) de un expediente sancionador que lleva aparejada unas gravísimas consecuencias.

En este sentido, con fecha 17/02/2023, se solicitó a LALIGA “en relación con los controles de acceso a los estadios de los Clubes y SAD (sociedades anónimas deportivas), miembros que forman parte de la LNFP, lo siguiente:

3.1.1. Aportar el conjunto de normas, instrucciones, recomendaciones, etc., aprobadas por la LNFP y actualmente en vigor en relación con los distintos aspectos del tratamiento de datos personales (principios, bases de legitimación, categorías especiales de datos, deber de información, derechos de los interesados, plazos de conservación, etc.), derivado del control de acceso a los estadios de sus miembros. Indicar para cada una de las normas referidas, la fecha desde la que se encuentra en vigor, si tiene el carácter de recomendación u obligación, y si la aprobación de sus términos deriva de la promulgación de normas de carácter estatal.

Sin que en dicho requerimiento se advirtiese del contexto al que ahora se incorpora, requerimiento realizado en términos amplios y sin la debida motivación, que determinaría su posterior derivación en un procedimiento disciplinario.

Ello ha determinado una vulneración del derecho fundamental a no declarar contra sí mismo y no confesarse culpable (artículos 24.2 de la CE y 48.2 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE) toda vez que, en la medida en que resulta imposible para LALIGA comprender qué conductas estaba investigando la AEPD, de igual forma tampoco resultó posible discernir que la respuesta al requerimiento podría ser inculpativa (siempre bajo el criterio de la AEPD) y dar como resultado la incoación de un procedimiento sancionador y la eventual adopción de una decisión sancionadora contra LALIGA con base en la información facilitada en respuesta a los Requerimientos de Información, no habiéndose adoptado las debidas garantías.

Cabe recordar que las actuaciones inspectoras de las autoridades de control se encuentran sometidas de forma estricta a los principios de necesidad y proporcionalidad para evitar excesos o desviaciones entre el fin perseguido y los medios empleados para conseguirlo y, en particular, impedir inferencias injustificadas en el derecho a la libertad de empresa y los derechos de defensa y, en el caso de las inspecciones, también del derecho a la inviolabilidad domiciliaria.

En este sentido, el Tribunal Supremo en su sentencia de 2 de noviembre de 2015, rec. 2354/2013 señaló respecto de los requerimientos de información que, por analogía con las actuaciones inspectoras, “se encuentran sometidas al principio de proporcionalidad y adecuación para evitar excesos o desviaciones entre el fin perseguido y los medios empleados para conseguirlo”.

Cabe señalar que en el contexto en que realiza LALIGA el traslado de información desconocía absolutamente la necesidad y relevancia de dicha información a los efectos de la investigación luego conocida (de forma parcial, como hemos señalado). Es más, a la vista de lo analizado cabe considerar que los requerimientos realizados pudieran considerarse una investigación exploratoria (fishing expedition), conducta expresamente vetada por la jurisprudencia del TJUE y TEDH”

2-“El presupuesto esencial de la propuesta de resolución”

“La condición de organizador de la competición profesional de fútbol, en este caso, es una condición que tiene un fuerte componente de actuación delegada de los poderes públicos que se manifiesta con mayor claridad a la hora de velar por la seguridad en los estadios, que resulta ser un aspecto especialmente sensible de la competencia organizativa de la competición que no puede desarrollarse al margen de administración sino bajo su estricta supervisión”.

“Es complejo de aceptar que la condición de suministrador sea un elemento valorativo para atribuir a la LNFP la condición de responsable del tratamiento. Si el que suministra el software o directamente lo vende es responsable de las condiciones de uso del que lo adquiere podemos indicar que se ha invertido el esquema de responsabilidad que no es por las propias acciones sino por el uso de terceros. “no resulta admisible, en términos de responsabilidad, es que se trasladen al diseñador y al proveedor las condiciones que, en materia de protección de datos, corresponden únicamente al responsable del tratamiento que, en ningún caso, es LALIGA.

Son los terceros que adquieren el software los que resultan responsables – en su caso- de su uso conforme a la legalidad vigente. Este argumento, llevado a sus últimos extremos- haría responsables a todos los comerciantes del uso de lo que venden lo que no es

admisible en el marco sancionador público en el que solo se puede ser responsable de aquello que uno hace y no de lo que corresponde o realizan terceros con los que no existe una vinculación directa.

Cabe recordar que el principio de responsabilidad tiene amparo constitucional en el artículo 9.3. de la CE. De la misma forma, con el principio de responsabilidad se respeta el principio constitucional del derecho a defensa y a la presunción de inocencia, amparado en el artículo 24 de la CE., recordando que la exigencia de responsabilidad remite a la actuación a título de dolo o culpa". Estima que no ha quedado acreditada que la conducta imputada en el acuerdo de inicio resulte achacable a la LNFP ni a título de dolo, ni de culpa, sin que como aquí se intenta mantener, la responsabilidad por hechos de terceros. "Que LALIGA indique los métodos o las formas para el cumplimiento de las obligaciones legales e, incluso, que dispense el software para hacerlo no le convierte en usuario y, por tanto, no es responsable de lo que, en su caso, realicen quienes lo usan." Los requisitos o las condiciones para la utilización de un software son propias e inherentes a quienes lo usan no a quienes lo dispensan o lo comercializan. La pérdida de la conexión directa entre la actividad objeto de sanción y la responsabilidad de LALIGA es inasumible en términos de responsabilidad administrativa y, desde luego, no sirve para fundar el esquema y el reproche sancionador que aquí se pretende indicar"

"El aserto de que la aprobación del RGLNFP procede de la exclusiva voluntad de LALIGA es infundado porque la intervención pública en la organización de las competiciones se mueve en un triple plano y utiliza elementos diferenciales desde la perspectiva de la técnica jurídica pero esto no evita que el conjunto de la intervención pública no consista en ejercer las funciones públicas mediante la interposición de un ente instrumental de carácter privado y de configuración legal al que se le señalan los elementos centrales de su actuación.

Esta confusión conceptual se asienta en una interpretación errónea de la doctrina del Tribunal Supremo en relación con la naturaleza jurídica de los estatutos y reglamentos federativos. La doctrina del Tribunal Supremo es que no se trata de auténticas disposiciones de carácter general strictu sensu," Pero esta determinación no afecta, en absoluto, a la naturaleza de la actividad que se mantiene en el plano administrativo sin lugar a duda. Por decirlo en términos más coloquiales: que no sean disposiciones generales no privatiza los reglamentos de las ligas y federaciones. Transforma su condición, pero no su naturaleza.

En este sentido, resulta evidente que las funciones que ejerce la LIGA no proceden de su libre formación de la voluntad, sino de un acto administrativo, que fue lo que determinó la aprobación del RVAE, como parte del RGLNFP, y que ejerce por delegación funciones públicas de carácter administrativo actuando como agente colaborador de la Administración, y que LALIGA ha sido instada en dos ocasiones al cumplimiento de las medidas de acceso biométrico en las gradas de animación y sus accesos". Según la Sentencia del Tribunal Supremo 626/2024, llega a la conclusión de que las Federaciones Deportivas, ejercen por delegación de funciones públicas de carácter administrativos, actuando en tal caso como agente colaborador de la Administración Pública, reflejado en el artículo 30.3 de La Ley del deporte de 1990, se contiene como especificidad que reconoce que aun siendo asociaciones de naturaleza privada, la LO 1/2002 las excluye por ello de su ámbito por esta especialidad, atribuyendo su coordinación y tutela al Consejo Superior de Deportes que se concretan en el artículo 33.1 de La Ley del deporte de 1990, y se concreta en el artículo 6 de los Estatutos. Eran las siguientes funciones:

“Ambas Leyes del deporte, la de 1990 y la de 2022, establecen un marco de ejercicio de funciones organizativas que opera a partir del control público. El marco regulador se completa con el RD 1835/1991 de 20/12 sobre Federaciones deportivas que se vincula al ejercicio de las potestades de autoorganización con la técnica aprobatoria de los estatutos y reglamentos.

Este triple esquema es de naturaleza administrativa, sin que pueda formularse una prueba más definitiva que la del fuero jurisdiccional aplicable al conjunto de estas actuaciones, que es la jurisdicción contencioso-administrativa. Refiriendo los actos impugnables en esta vía contenidos en la definición del artículo 25.1 de la LJCA.”

“Como consecuencia de esto podemos afirmar que el acto de aprobación de los estatutos y reglamentos y los derivados de la organización y, en su caso, del ejercicio de la potestad disciplinaria encuentran como fuero jurisdiccional el contencioso-administrativo porque están dictadas por un órgano de una Administración Pública o por un órgano privado en el ejercicio de funciones públicas.

Esto justifica una cuestión que parece haberse olvidado en el presente supuesto: es la actuación de un órgano administrativo o en el ejercicio de las funciones públicas y el sometimiento al Derecho Administrativo el elemento central para la consideración de actos de carácter administrativo.

Lo que tiene que resultar claro es que el debate sobre si los estatutos y reglamentos federativos son o no disposiciones generales es un debate de relevancia para la determinación de la naturaleza jurídica de lo impugnado, pero no para alterar su esencia. Su esencia es administrativa y, en este contexto, serán un acto o una disposición, pero siempre de un mismo género: el administrativo.”

“En relación con las facultades del C.S.D. reflejadas en el artículo 14 g) de la Ley 30/2022 Ley del deporte, “ratificación “ trata de un término, complejo de descifrar en la dogmática administrativa, que se identifica con la expresión “ratificación” lo que apunta a una facultad de control centrada en la validación de contenidos sin otra consideración de oportunidad o que no sea puramente de legalidad.” Por tanto, la ahora denominada “ratificación” no es sino un control de legalidad que opera sobre todos y cada uno de los preceptos del Reglamento o los Estatutos, pero tiene especial significación en aquellos aspectos que afectan al ejercicio de competencia pública delegada.”

“Este precepto permite entender que la aprobación o ratificación es consecuencia de la materia y, específicamente, de que el esquema legal atribuye a las Federaciones y a las Ligas el ejercicio de funciones delegadas. Esta naturaleza no se enerva ya sea una disposición de carácter general o ya sea un acto administrativo de validación de la norma estatutaria.

Para mayor desarrollo, el artículo 56.3 de la LD de 2022 establece que:

“Los estatutos de las ligas profesionales, así como los reglamentos disciplinario, de control económico a las entidades participantes, electoral, de competición, en el caso de que lo hubiera, de organización interna, en tanto regule este la composición y el funcionamiento de sus órganos obligatorios, y las modificaciones correspondientes, serán ratificados por el Consejo Superior de Deportes, previo informe preceptivo y no vinculante de la federación deportiva española, debiendo incluir los requisitos establecidos reglamentariamente.

Los estatutos y reglamentos a que se refiere el párrafo anterior serán inscritos en el Registro Estatal de Entidades Deportivas, entrando en vigor tras su publicación en la web de la liga profesional. Dicha publicación se llevará a cabo de forma que asegure la fecha de inserción y, en todo caso, en el plazo de un mes desde la citada ratificación, sin perjuicio de cualquier otro medio que asegure su publicidad, será permanentemente accesible y se realizará en todas las lenguas oficiales en el territorio estatal”.

El régimen estatutario de la LNFP se regula en el artículo 57 de la Ley del Deporte de 2022 y en el Real Decreto de Federaciones Deportivas, artículo 26.

“Expuesto lo anterior, podemos establecer las siguientes consideraciones:

- a) *La ordenación de la vida interna y de las funciones a desarrollar por una liga profesional están asentadas en la intervención administrativa mediante la técnica de la aprobación o ratificación por parte de un órgano administrativo de sus normas de organización y dirección interna y, sobre todo, de la función pública que desarrollan.*
- b) *La regulación legal y reglamentaria determina un contenido mínimo de las normas organizativas, aunque no impide que se incluyan elementos auxiliares o accidentales en función de la capacidad de ordenar los medios necesarios para el ejercicio de la función de organización que la LD les confiere ex lege.*
- c) *La técnica de intervención pública en vía de aprobación o ratificación supone un control de legalidad que afecta a cada uno de los preceptos que se incluyen en el Reglamento. No es una adveración general sino un control concreto de cada regulación que admite requerimientos y subsanaciones cuando se considera que alguno de los preceptos no se ajusta a la legalidad.*
- d) *La materia, una vez, aprobada o ratificada es, claramente, administrativa porque la competencia para la realización de dicha función se atribuye expresamente a un órgano administrativo que actúa con criterio de legalidad – conforme dispone el artículo 103.1 de la CE- y para determinar si se han asumido las determinaciones obligatorias que se fijan en la estructura normativa y, adicionalmente, si en la parte de contenido voluntario se produce una afección del marco legal.*
- e) *A partir de este esquema, la aprobación de un Reglamento – como es el caso- demuestra que la Administración considera que está en el marco funcional de la respectiva liga profesional y que la medida y la regulación propuesta es ajustada al Ordenamiento Jurídico porque no se opone a la legalidad vigente.*
- f) *Esta asunción del contenido material de la norma estatutaria o reglamentaria es susceptible de control en el ámbito jurisdiccional contencioso-administrativo y está del todo desvinculada de la consideración material como acto o como reglamento porque esta distinción no produce el efecto transformador que la Propuesta sugiere. Lo que es intervención pública es el establecimiento – cualquiera que fuera la modalidad- de un control administrativo de legalidad que afecta al ajuste al Ordenamiento en el que se incluye.*

Llegados a este punto conviene insistir en que en la Propuesta se produce una suerte de confusión en la interpretación de la STS. Que no sea disposición de carácter general, strictu sensu, ni reglamento no significa que no sea un verdadero acto administrativo de aprobación de la actuación de un privado. La técnica de aprobación – o ahora de

ratificación- es una técnica de control de la legalidad y de afirmación del ajuste a la misma que la LD atribuye a un órgano administrativo y que tiene como esencia salvaguardar la actuación del ente instrumental privado al que se le encomienda una función con relevancia pública.

El acto de aprobación valida la sujeción a la legalidad del acto en cuestión y del contenido de lo aprobado o ratificado sin perjuicio de su análisis posterior en el ámbito contencioso administrativo.

Por intentar dejarlo aún más claro: cuando la Administración es la garante directa de la legalidad, dicta un acto administrativo. Cuando la Administración es la garante de la actuación legal de terceros que cumplen funciones de relevancia o interés público permite que éstos operen en el ámbito de las competencias delegadas, sometiendo su actuación al control público mediante la técnica de la aprobación o la ratificación que, aunque no son idénticas, si tiene en común habilitar la actuación de terceros que exige un mecanismo de control público.”

Estima que la aprobación del RGLNFP procede del ejercicio de sus competencias que para las Ligas Profesionales, se contienen en el artículo 95.a) de la Ley del Deporte de 2022, “respecto a la organización de las competiciones, que se incluyan en el acto del C.S.D. de declaración de competiciones profesionales, en coordinación, cuando proceda con la federación Deportiva Española correspondiente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo siguiente”, que se complementa con el artículo 25 del Real Decreto de Federaciones Deportivas

“El conjunto de las determinaciones indicadas nos sitúa ante un planteamiento claro:

a) *La organización de la competición obliga no solo al cumplimiento de las obligaciones materiales de carácter deportivo sino, también, al cumplimiento de las que derivan del marco de seguridad pública.*

b) *En consideración a lo anterior, la existencia de controles biométricos es una medida posible de cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad que encuentra un encaje natural en el conjunto de los preceptos que se han indicado y que habilitan la existencia de controles y dispositivos que permitan el cumplimiento de las obligaciones indicadas.*

c) *Esto justifica que la utilización de controles biométricos, en cuanto una medida de las que tiene encaje en la Ley 19/2007, de 11/07 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte (en adelante, “**Ley 19/2007**”), fuera llevada al RGLNFP y, en consecuencia, que fuera, aprobado por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes el 23/12/2015, tal y como acreditó mi representada mediante la aportación en respuesta al Requerimiento de Información de febrero 2023, en su versión aprobada por el C.S.D. el 7 de noviembre de 2022, indicando expresamente que el artículo XII.2 del RVAE no ha sido objeto de modificación alguna desde la aprobación por el C.S.D. de la modificación del RGLNFP que tuvo lugar en su sesión de 23 de diciembre de 2015. Todo ello demuestra que la aprobación del C.S.D. era y es del todo correcta.*

d) *En relación con el medio o el instrumento en concreto, la CEVRXID en el ejercicio de la potestad que le atribuye el artículo 13.1.b) de la Ley 19/2007, acordó el 15/03/2022, trasladar el acuerdo adoptado el 3/03/2022, que insta la puesta en ejecución para la primera y segunda división de fútbol de lo dispuesto en el RGLNFP sobre las condiciones de venta*

de entradas y accesos a las gradas de animación, reproduciendo los apartados 2 a 6 del artículo XII.2 del RGLNFP.

e) En base a lo anterior, la obligación de los organizadores de utilizar instrumentos que permitan el cumplimiento de los fines de interés público que se exigen en la normativa general y en la de prevención de la violencia, es la que justifica que la CEVRXID señalara los controles biométricos como un medio para conseguir el fin público que soporta dicha regulación.

f) La inclusión en las normas internas de regulación de las obligaciones de los organizadores tiene un amparo genérico indudable en las normas de violencia que no limitan los medios en cuestión, sino que declaran abiertamente que se pueden establecer cumpliendo los requisitos que respectivamente fueran aplicables. Pero, adicionalmente, a la habilitación genérica lo que es evidente es que la CEVRXID introduce una prescripción específica sobre los controles biométricos. Esto demuestra que tanto por la vía genérica como por la específica se trata de un instrumento admisible y proporcional para el fin público que se trata de conseguir.

g) La aprobación de su inclusión en el Reglamento se presenta, así como una manifestación del organizador del cumplimiento de las obligaciones públicas reclamadas por los órganos administrativos en el cumplimiento de fines públicos.

La regulación contenida en el Reglamento no convierte a la LNFP en responsable de lo que hacen o los que usan el sistema, lo que es evidente es que el contexto de la organización de las competiciones profesionales está controlado y regulado por las autoridades y fruto del compromiso público en el cumplimiento de obligaciones y medidas de seguridad, siendo una medida en un contexto.”

“La LIGA no puede ser responsable del uso y condiciones de implantación de los sistemas de biometría por parte de terceros, puede reglamentar una obligación, pero es a quien le corresponde su utilización al que se le puede exigir que cumpla con los requisitos sectoriales, en este caso, los de protección de datos personales. . La evaluación del riesgo, su proporcionalidad, en el ámbito de la protección de datos, corresponde únicamente al usuario y no al que indica que se debe contar con ello. La forma de contar con ello es responsabilidad del ejecutor y éste no es LALIGA. Para llegar al fundamento de que la responsabilidad recae sobre LALIGA se construye artificialmente el argumento de que no deriva de la regulación pública ni del cumplimiento de indicaciones de autoridades públicas. Los documentos presentados y la propia conformación literal de los documentos presentados nos llevan a considerar que la regulación encaja perfectamente en las obligaciones de seguridad y que la forma de su utilización solo puede corresponder a quien realmente ejecuta una determinación que encaja con el interés público de seguridad.”

Considera que la previsión de utilizar sistemas biométricos en los campos de fútbol y en las gradas de animación enlaza con las determinaciones legales y reglamentarias en materia de prevención de violencia y de la seguridad en los estadios que habían sido objeto de DOS requerimientos por el órgano competente la CEVRXID. La inclusión es consecuencia del propio status del organizador de las competiciones profesionales, que debe cumplir las determinaciones de carácter deportivo, pero también las de carácter o conexión con la seguridad pública

En atención a esto *“la Liga lo incluye en su reglamento y el C.S.D. como autoridad de control de legalidad asume que es una medida proporcionada y adecuada y consecuentemente aprobó el reglamento que la contiene”*.

“Que el producto final sea un acto de alcance general o una manifestación sui generis de la capacidad de dictar disposiciones generales es un debate que no afecta en nada a la naturaleza de la función desarrollada, siendo indiscutible que es un acto administrativo y en ningún caso es un acto privado no se ha de confundir la naturaleza del acto con la de si se trata de una actuación pública o privada”.

En consideración con lo anterior, el Reglamento de la Liga, aprobado por el C.S.D. es una medida de organización que enlaza con las determinaciones de la CEVRXIDY que tiene pleno encaje en el marco abierto de obligaciones que la propia ley habilita a los organizadores de este tipo de competición.

3- *“La LNFP no puede ser considerada en ningún caso responsable del tratamiento de los datos personales con la finalidad de acceso a los estadios”*

De lo analizado en la propuesta de resolución, en su fundamento de derecho IV, *“Responsable del tratamiento”*, señala que admite que la interpretación extensiva que los conceptos establecidos en la normativa de protección de datos han de ser objeto de una interpretación amplia, *“pero no puede en ningún caso exceder de la propia lógica y sistemática de protección de datos, tratando de imponer criterios que resultan contrarios a la lógica, que no pueden encajar en las definiciones contenidas en el RGPD”*, considerando que la LNFP no participa en el tratamiento real y efectivo, requisito que se menciona en las Directrices 7/2020 sobre la finalidad de la misma en cuanto a aclarar el significado de los conceptos, *funciones y distribución de responsabilidades entre los participantes*, y a sensu contrario, quien no participa en el tratamiento de una forma real y efectiva, o sería responsable ni encargado de tratamiento.

Niega que la LIGA determine el *“por qué tiene lugar el tratamiento”* ni decide *“que debe llevarse a cabo el tratamiento para un fin concreto”*, dado que este *“por qué”* y ese *“para qué”* procede de una decisión que no es propia de LALIGA, sino que *“deriva, como se indicó reiteradamente en nuestras alegaciones al Acuerdo de Inicio, de lo dispuesto en la Ley 19/2007, que es la que fija la finalidad del control de acceso a los recintos deportivos, complementado por lo acordado por la CEVRXID que, hasta en dos ocasiones, requirió, de forma imperativa y taxativa a mi representada para que trasladase a los Clubes y SAD la obligación de implementar sistemas de acceso biométrico en las gradas de animación de los estadios de las competiciones organizadas por LALIGA.”* También que los fines del tratamiento le son propios a la LNFP porque derivan de la normativa de prevención de la violencia, el racismo la xenofobia en el deporte. Para ello, aduce que el control de acceso a los estadios no se halla entre las funciones que a la LIGA atribuía el artículo 41.3 de la Ley 10/1990 del Deporte ni el actual artículo 95 de la vigente Ley 39/2022.

“De este modo, mi mandante fija las condiciones de organización de los encuentros disputados en el marco de la competición, pero en ningún caso lleva a cabo el control de los espectadores a los recintos, función ésta que corresponde exclusivamente a los Clubes y SAD que la integran. Por este motivo, si lo que pretende la Propuesta de Resolución es atribuir a mi representada la condición de responsable del tratamiento sobre la base de la afirmación mencionada, esto es, que LALIGA es responsable del tratamiento de los datos para el control de acceso a los recintos deportivos porque el establecimiento de un régimen de acceso a dichos recintos “no le es ajeno”, considera la LNFP que “la interpretación efectuada es no ya extensiva, sino claramente contraria a la propia normativa deportiva. El

citado control no sólo “no es ajeno”, si se sigue el razonamiento extensivo de la AEPD, a LALIGA, sino que tampoco lo es a los órganos competentes en materia deportiva, y especialmente al C.S.D., que aprueba o ratifica el RGLNFP y a la CEVRXID, a la que se atribuye específicamente la competencia para establecer medidas reforzadas de acceso a los recintos, como no le es ajeno a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, encargadas de velar por la preservación de la seguridad en los estadios o al legislador. Y evidentemente, aun en menor medida lo será a los Clubes, que son quienes deben implementar las medidas necesarias para llevar a cabo el adecuado control del acceso a los recintos deportivos.”

“LA LIGA en modo alguno tiene interacción con los asistentes a los eventos deportivos y menos con los abonados de los Clubes y SAD, dándose el vínculo entre los Clubes y los propios interesados, sin participación de ningún tipo de la LIGA”.

Manifiesta que se cita de forma incompleta algunos párrafos de las Directrices 7/2020 como el apartado 27 que figuran como ejemplos para la explicación de intentar conocer quién y porque una entidad puede ser considerada responsable del tratamiento. En dicho apartado se completaría con

“En este caso, las funciones tradicionales existentes y la competencia profesional que suelen implicar una cierta responsabilidad ayudarán a identificar al responsable del tratamiento: por ejemplo, una empresa en relación con el tratamiento de los datos personales de sus empleados, un editor que trata datos personales de sus suscriptores o una asociación que trata datos personales de sus miembros o contribuyentes. Cuando un ente participa en el tratamiento de datos personales con motivo de sus interacciones con sus propios empleados, clientes o miembros, normalmente es el que determina los fines y medios del tratamiento y, por tanto, actúa en calidad de responsable del tratamiento en el sentido previsto en el RGPD.”

Y la LNFP manifiesta que no interacciona de ningún modo con los asistentes a los eventos deportivos, ni con los abonados de los Clubes y SAD, siendo esa relación con los Clubs

Siguiendo la línea del enfoque basado en los hechos, la palabra “determine” significa que el ente que realmente ejerce una influencia decisiva sobre los fines y medios.

*“En el supuesto analizado en este procedimiento LALIGA ni siquiera ejerce tal función de encargado, limitándose a poner a disposición de los Clubes una determinada solución, para que estos, si lo estiman pertinente y con total libertad, tal y como incluso señala la propia AEPD en los antecedentes probados de la resolución recaída en el procedimiento ***PROCEDIMIENTO.1, decidan si consideran oportuna su contratación.”*

“La AEPD parte de la premisa de que LALIGA determina los fines del tratamiento, pero ni siquiera analiza si dicha determinación resulta acorde con lo indicado en las Directrices. Es decir, según la AEPD, de forma completamente apodíctica, y sin margen para el análisis, es evidente y notoria la conclusión mencionada. Sin embargo, no tiene en cuenta que mi representada:

- (i) *no determina siquiera el dato biométrico que será objeto de tratamiento;*
- (ii) *no establece un régimen específico de conservación de los datos, pese a que la Propuesta parece indicar que mi representada ha establecido que los datos “se podrían*

conservar como mínimo durante toda la temporada, si no más, para futuras temporadas, elementos que contribuyen a incrementar los riesgos”;

(iii) no establece quién tendrá acceso a los datos, al ser la legislación aplicable la que prevé cuáles serán dichos accesos y los destinatarios de los datos, entre los que, en ningún caso, se encontrará mi representada; o

(iv) las categorías de interesados, dado que, como se indicaba en las alegaciones al Acuerdo de Inicio, son los Clubes y SAD los que deciden en todo caso si existe grada de animación y el modo de acceso a la misma, existiendo recintos en los que no se delimita la mencionada grada.

Considera la propuesta que la LIGA ostenta la condición de responsable del tratamiento a partir de premisas que serían:

-La aprobación el 23/12/2015 del RGLNFP, en su específica parte del RVAE estableciendo el tratamiento de datos biométricos para acceso a gradas de animación, como garante organizador de las competiciones de fútbol de primera y segunda división, constituyendo un régimen singularizado de acceso diferenciado del ordinario aplicable al resto de espectadores que no ocupan localidades ubicadas en dicho sector, decidiendo que los títulos válidos de acceso a los recintos deportivos donde se celebran las competiciones se realicen de un determinado modo en cuanto a la finalidad y uso de datos personales, bajo unas determinadas condiciones y requisitos y con concretas consecuencias

-LA LNFP ha desarrollado un sistema para implementar dicho tratamiento, considerando los medios, entre ellos los técnicos, a través de su filial SEFPSAU que ofertaba el desarrollo tecnológico del sistema biométrico de huella dactilar

Y la contenida en el fundamento de derecho V:

“La LNFP es responsable del tratamiento de datos personales de carácter biométrico para el acceso a las gradas de animación de los estadios de fútbol de primera y segunda división, no solo al haber aprobado la norma que insta como obligatoria para sus Clubs y SAD afiliados, como finalidad de lucha contra la violencia, el racismo, la intolerancia y la xenofobia, sino, también por delimitar en relación con el diseño del sistema mediante su filial SEFPSA tales medios que implican riesgos para los derechos y libertades de los abonados, y que debió contar y superar una previa EIPD.”

Llevando a cabo una interpretación extensiva de los conceptos de tratamiento y responsable del mismo que no puede tener cabida en la normativa de protección de datos. Considera que pretende la AEPD aplicar el concepto a cualquier actividad que remotamente puede haber guardado en el pasado o en el futuro relación con datos personales. Niega que el tratamiento pueda extenderse a cualquier relación, por muy remota que pueda considerarse con las operaciones que terceras entidades puedan real y efectivamente estar llevando, por sí mismas o por medio de encargados del tratamiento.

Pese a que no niega que una entidad pueda ser considerada responsable de un tratamiento que materialmente no lleva a cabo, el artículo 4.2 del RGPD establece un alcance no taxativo de lo que se considerarían operaciones de tratamiento, “no puede ignorarse, como pretende hacerse por la Propuesta, que dichas actividades, en todo caso, implican una actuación relacionada con los datos personales. Es decir, el concepto de tratamiento de

datos se vincula a la existencia de una operación que revele tal tratamiento, no pudiendo considerarse aplicable a operaciones que no lo revelan, en aras de una interpretación del concepto que no resulta extensiva, sino completamente forzada y contraria al propio criterio del RGPD” “Ni en la más extensiva de las interpretaciones de esa norma un tratamiento puede alcanzar acciones tales como la ideación o decisión general acerca de la realización del mismo, es decir, la mera indicación de que se procederá al tratamiento de un dato biométrico por los Clubes o SAD en caso de que dispongan de gradas de animación no puede nunca suponer en sí misma un tratamiento de datos personales, porque ninguna relación guarda con operación de tratamiento alguna ni de las incluidas en la definición establecida por el artículo 4.2 del RGPD ni de las que pudieran resultar de la más extensiva de las interpretaciones establecidas en el mismo.

La Propuesta pretende negar esta circunstancia, haciendo referencia al hecho de que el tratamiento de datos en este caso “se compone de varias fases u operaciones de tratamiento, que corresponden a diversos “responsables sucesivos independientes””. Y así, distingue, por un lado, el que denomina el “diseño genérico del sistema para el control de acceso en los estadios de primera y segunda división en relación con la grada de animación, contratado puesto a disposición de los Clubes y sociedades anónimas deportivas. La LNFP, al definir el contenido y contratar dicho sistema, decide sobre los fines y medios de esta operación de tratamiento” y, por otro lado, “la implantación efectiva” del tratamiento.

Considera que semejante afirmación resulta completamente excesiva en una interpretación recta del concepto de tratamiento establecido por el RGPD. Efectivamente, nadie cuestiona que un determinado tratamiento de datos pueda contar con una serie de fases sucesivas, pero de lo que no cabe duda es de que para que esas fases puedan considerarse integradas en el concepto genérico de tratamiento es preciso que las mismas encierren actividades que encajen en el concepto de tratamiento de los datos personales, implicando ello que exista una relación real y efectiva entre la operación y los datos personales, y no un mero desiderátum o una mera ideación, como indica la AEPD.

Y es que el razonamiento empleado en la Propuesta es claramente circular, dado que parte de una premisa que trata de modificar a partir de la apreciación de una serie de afirmaciones que no encajan en esa premisa inicial: así, dado que (i) es preciso hacer una interpretación del concepto de tratamiento que garantice la protección de los derechos de los interesados; y (ii) el concepto de tratamiento de datos personales se refiere a numerosas actividades de tratamiento; (iii) un tratamiento puede tener varias fases; (iv) incluyendo en las mismas las que no encajarían siquiera en una interpretación más extensiva, pero recta, del concepto; (v) de este modo, a través de este razonamiento, permítasenos, viciado, se podrá considerar que cualquier actividad que remotamente pueda relacionarse con lo que un tercero hace sobre los datos personales pueda ser considerado tratamiento; (vi) logrando así el objetivo de garantizar el derecho fundamental.

Obviamente, basta una lectura de las premisas y consecuencias mencionadas para poner de manifiesto cómo la construcción contenida en la Propuesta no resulta mínimamente admisible desde los más esenciales principios de la lógica.

El hecho de que el RVAE indique que el acceso a las gradas de animación se lleve a cabo, siempre que el interesado así lo consienta, a través de un sistema de reconocimiento biométrico (teniendo además en cuenta que esta previsión proviene directamente de los acuerdos adoptados por la CEVRXID, que exigieron a mi representada comunicar a los Clubes (i) la exigencia de implementación en todo caso de dicho sistema, so pena de

aplicarse las potestades sancionadoras establecidas en la Ley 19/2007; y (ii) posteriormente, la necesidad de contar con el consentimiento del interesado, por así requerirlo esa AEPD en su informe 98/2022) no supone ni puede suponer en ningún caso una operación o fase de un tratamiento de datos, puesto que no implica ningún tipo de actividad relacionada con los mismos o sobre los mismos.

Y no se olvide que el artículo 4.2 del RGPD, antes de enumerar las operaciones de tratamiento, establece un requisito que debe ser común a todas ellas, al indicar que es tratamiento de datos personales *“cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no”*. La indicación de que el acceso pueda controlarse mediante el control biométrico *no puede considerarse una “operación” realizada “sobre” datos personales*. Y obsérvese que en el concepto el RGPD utiliza el participio del verbo realizar, lo que implica que esa operación ha debido tener lugar, no incluyendo en ningún caso como operación de tratamiento lo meramente posible, sino lo *“realizado”*.

Reitera que no es de aplicación al caso, la sentencia del TJUE 5/12/2023, asunto C-683/21 (Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos y Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija), por no concurrir las mismas circunstancias *“por cuanto es preciso tener en consideración las circunstancias del supuesto analizado por la sentencia, en que el poder de decisión quedaba materializado en lo señalado en el apartado 32 de la sentencia, en que se indica claramente que “la creación de la aplicación móvil en cuestión fue encargada por el CNSP y tenía por objeto alcanzar el objetivo asignado por este, a saber, la gestión de la pandemia de COVID-19 mediante una herramienta informática para registrar y realizar un seguimiento de los datos de las personas expuestas al virus de la COVID-19. A tal fin, el CNSP había previsto que se trataran los datos personales de los usuarios de la aplicación móvil. Además, de la resolución de remisión se desprende que los parámetros de esta aplicación, tales como las preguntas planteadas y su formulación, se adaptaron a las necesidades del CNSP y que este desempeñó un papel activo en su determinación”*.

Es decir, en el citado supuesto, la aplicación creada lo fue siguiendo los parámetros de quien es considerado responsable por el TJUE, siendo además dicho responsable quien encargó el desarrollo de la aplicación conforme a las directrices que el mismo estableció. Y estas circunstancias en modo alguno concurren en este caso, en que los Clubes pueden, por una parte, decidir si disponen o no de grada de animación, por otra, establecer el tipo de tratamiento que llevarán a cabo y, además, determinar los distintos elementos aplicables al tratamiento, siendo la finalidad del mismo propia de los Clubes y SAD y no de LALIGA.”

Tampoco considera que le sería de aplicación la mencionada sentencia del TJUE 10/07/2018, asunto C-25/17, Jehovan todistajat), por cuanto en ese supuesto existe una relación directa entre los objetivos de la comunidad que es considerada, en este caso, corresponsable del tratamiento junto con sus miembros. En particular, recordaba mi mandante que el apartado 71 de la sentencia indica que *“la recogida de datos personales sobre las personas contactadas y su posterior tratamiento sirven para alcanzar el objetivo de la comunidad de los Testigos de Jehová consistente en difundir la fe de esta comunidad y, por lo tanto, se llevan a cabo por los miembros predicadores para los fines propios de dicha comunidad. Además, la comunidad de los Testigos de Jehová generalmente no solo tiene conocimiento de la realización de estos tratamientos para la difusión de su fe, sino que organiza y coordina la actividad de predicación de sus miembros, en particular repartiendo las zonas de actividad de los distintos predicadores”*.

Del mismo modo, mi representada considera que no es posible aplicar al supuesto la doctrina incorporada a las sentencias del TJUE correspondientes a los asuntos C-40/17, Fashion ID, y C231/22, État belge, citadas en la Propuesta, dado que las mismas se refieren a supuestos en los que los distintos implicados en el tratamiento de los datos, calificados como responsables, llevan a cabo acciones que encajan dentro de las enumeradas en el artículo 4.7 del RGPD, al llevarse a cabo las mismas “sobre” los datos personales y no como mera ideación, como sucedería en el presente caso.

*“Ni siquiera el hecho de que mi representada haya puesto a disposición de los Clubes y SAD que la integran un sistema que permita el tratamiento biométrico de los datos por parte de aquéllos puede ser en modo alguno considerado como una operación llevada a cabo “sobre” los datos personales de ningún interesado.” estimando que la solución puesta a disposición de los Clubes para el tratamiento biométrico, no implicaba su imposición, pudiendo cada Club o SAD contratar la que más oportuno estimara, como se puso de manifiesto en el ***PROCEDIMIENTO.1, y dicha solución se implementa en los sistemas de los propios Clubes, siendo los mismos los que determinan entre otros, el modo, los medios en que se llevará a cabo el tratamiento, la forma en que se informará al interesado y se obtendrá su consentimiento, el plazo de conservación de los datos, el modo en que los mismos serán almacenados, siempre dentro de los servidores del Club o SAD, o como se ejercitarán ante los mismos los derechos en materia de protección de datos.*

Es decir, LALIGA no sólo no fija los medios del tratamiento (que podrán ser los de esta solución o los de cualquier otra), sino que dichos medios únicamente serán fijados por dichos Clubes y SAD, que son los únicos responsables del tratamiento de los datos porque realizan, por sí o a través de encargados del tratamiento, operaciones “sobre” los datos personales.

De este modo, LALIGA no sería en este caso más que un facilitador para los Clubes y SAD de una solución tecnológica, de las existentes en el mercado, que aquéllos podrán libremente decidir implementar o no en sus sistemas de acceso.

Debemos remitirnos nuevamente a la doctrina sentada en la sentencia del TJUE de 5/12/2023. El papel de LALIGA sería el del desarrollador de la aplicación (y ni tan siquiera eso, ya que se limitaría a poner a disposición de los Clubes una solución ya existente en el mercado), y no el de quien exige que la misma lleve a cabo determinados tratamientos de datos personales que vaya a efectuar, a través de ese tercero, en el marco de la prevención de una pandemia.”

“En el presente caso, LALIGA únicamente pone a disposición de los Clubes una herramienta desarrollada y comercializada por un tercero, por la que aquéllos pueden optar si lo estiman procedente y que, además, adaptarán a sus propios sistemas, dado que la información objeto de tratamiento únicamente se conservará en los mismos y serán los Clubes quienes habrán de decidir acerca del modo en que dan cumplimiento a las obligaciones establecidas en la normativa de protección de datos, (i) adecuando sus políticas de privacidad; (ii) estableciendo los procedimientos de ejercicio de los derechos en materia de protección de datos; (iii) gestionando los consentimientos prestados por los interesados; o (iv) cumpliendo las medidas de responsabilidad proactiva establecidas en el RGPD en atención al modo en que implementen la herramienta puesta a su disposición.”

Considera la LNFP que “se pone de manifiesto en la propia Propuesta cuál es su verdadero propósito” cuando afirma que:

“De no reconocerse este concepto amplio de tratamiento, que permite considerar al diseño, la definición del sistema, su contratación y su puesta a disposición para otros sujetos (que decidirán utilizarlo en la buena fe de que el sistema está perfectamente diseñado y contratado, cumpliendo los estándares y obligaciones fijadas por el RGPD) como una operación de tratamiento y exigir responsabilidad sin necesidad de que se haya iniciado la ejecución de las operaciones materiales del tratamiento (recogida/extracción de los datos personales) se dejaría sin efecto y fuera del ámbito de aplicación del RGPD diversas obligaciones esenciales que se hayan previstas en el mismo”.

La AEPD “contradice el tenor del artículo 4.2 del RGPD, dado que considera que una actividad llevada a cabo “sin necesidad de que se haya iniciado la ejecución de las operaciones materiales del tratamiento”, debe considerarse como “operación realizada sobre datos personales”, lo que ya por sí solo constituye una completa contradicción en sus propios términos. Se pretende así llevar a cabo una vis expansiva de la normativa de protección de datos que alcance a cualquier actividad que la AEPD vincule con datos personales, aunque la vinculación sea hipotética y aunque no exista tratamiento, dado que la ideación o puesta a disposición de un sistema ya será un tratamiento”

“Pero es que aplicando esta regla, como ya anticipábamos en las alegaciones al Acuerdo de Inicio, cualquier herramienta que, contratada por una entidad, implique el tratamiento de datos personales en el futuro convierte a quien la ponga a su disposición (aunque ni siquiera la haya desarrollado) en responsable del tratamiento. Como del mismo modo lo sería, siguiendo el ejemplo mencionado en un lugar anterior, el desarrollador de un servicio de almacenamiento en nube estandarizado o el intermediario que lo pusiera a disposición de los clientes del desarrollador, dado que implica la puesta a disposición del responsable de un medio para la conservación de los datos, que obviamente encaja en el concepto de tratamiento.

Y es que, en definitiva, la aplicación de la doctrina que pretende sustentar la Propuesta de Resolución conduce a resultados que en modo alguno pueden considerarse cubiertos por la normativa de protección de datos personales. Como tampoco puede considerarse admisible el argumento manifestado por la Propuesta de que el hecho de que mi representada pusiera a disposición de los Clubes y SAD una determinada solución para el tratamiento de los datos “genera en ellos la buena fe de que el sistema cumple con las previsiones del RGPD”, lo que convierte a LALIGA en responsable del tratamiento.

De este modo, cualquier asociación que ponga a disposición de sus asociados un sistema de tratamiento de datos personales que aquéllos puedan o no utilizar y, en caso de hacerlo, deban implementar en sus propios sistemas, es responsable del tratamiento por el mero hecho de generar la buena fe en sus asociados que indica la Propuesta de Resolución.”

Considera que se interpretan de forma no válida y extensiva los conceptos de tratamientos de datos y responsable del tratamiento para imponer a quien no aparece como responsable la obligación de llevar a cabo una EIPD.

“Es decir, no se trata de que LALIGA esté obligada a la realización de una EIPD por el hecho de ser responsable, sino que, como se pretende por la AEPD que LALIGA lleve a cabo dicha EIPD, aun no estando obligada a ello, la AEPD necesita atribuirle la condición de responsable del tratamiento, aun cuando la misma no tenga encaje posible en la normativa de protección de datos personales”.

4- *“Imposibilidad material de que la liga pueda llevar a cabo una EIPD”.*

En cuanto al fundamento de derecho V de la propuesta, incumplimiento de la obligación de realizar una EIPD, manifiesta que sus alegaciones al acuerdo de inicio (hecho OCTAVO, punto 5) no han sido contestadas, y reitera que sin conocer detalles del tratamiento (ciclo de vida, tipo de dato biométrico, tipología de datos objeto de tratamiento ni los detalles, modo de recogida, almacenamiento, *que conforme a lo indicado en el expediente administrativo se realiza en los servidores de los propios Clubes y SAD. Y tampoco podrá mi representada conocer las medidas técnicas y organizativas encaminadas a preservar los derechos y libertades de los interesados y que, precisamente actuarán como contrapesos del riesgo que el tratamiento puede generar en tales derechos y libertades*”

Añade que en el ***PROCEDIMIENTO.1 se sancionó al *****CLUB.4** por no haber efectuado una EIPD, pretendiendo con la propuesta que se lleven a cabo dos EIPD sucesivas, *“una por quien realmente no ostenta la condición de responsable y no puede conocer los extremos necesarios para la realización del tratamiento y otra posterior por quien efectivamente ostenta esa condición y decide realmente sobre los fines y medios del tratamiento.”*

“La AEPD pretende imponer la obligación de realización de una EIPD, no a quienes intervienen en las fases del tratamiento sino:

- (i) a quien lo incluye en una norma de funcionamiento interno, aprobada por el Consejo Superior de Deportes;*
- (ii) a quien facilita una solución tecnológica disponible en el mercado para su implementación, aunque no realice operación alguna “sobre” los datos;*
- (iii) al encargado del tratamiento; y*
- (iv) a quien realmente ostente la condición de responsable, por llevar a cabo esas “operaciones realizadas sobre” los datos personales, a las que se refiere el artículo 4.2 del RGPD.*

Curiosamente, sólo quedaría excluido el Órgano que se dirige a mi representada intimándole a que comunique a los Clubes la obligatoriedad de llevar a cabo este tratamiento, es decir, la CEVRXID (sin que por ello deba considerar la AEPD que mi mandante considera a aquélla responsable del tratamiento, como no lo es LALIGA).”

5- *“Vulneración de los principios del derecho sancionador en la determinación de la sanción propuesta”*

“La LIGA parte de la base de que su actividad es delegada de las Administraciones Publica competentes en materia del deporte, la lógica consecuencia de dicha circunstancia es la de que su actividad, en el marco del ejercicio de esas competencias delegadas, deba quedar sometida a lo establecido por el legislador para la actividad administrativa vinculada con el ejercicio de funciones de derecho público. Con cita del artículo 83.7 del RGPD y del artículo 77.2 de la LOPDGDD, solicita que la sanción ha de ser la de apercibimiento”. Cita la sentencia de la Audiencia Nacional de 1/04/2011, recurso 323/2020 “cuando en relación con los tratamiento llevados a cabo por la Federaciones Deportivas en el marco de las competencias delegadas de organización de una competición deportiva, señala que : como indica la parte recurrente, las Federaciones Deportivas ejercen por delegación como función pública de carácter administrativo no sólo la correspondiente al apartado f) del artículo 33.1 (potestad disciplinaria) sino la totalidad de actividades que se describe en el citado precepto.

-LA LNFP alega sobre la inadecuada utilización del concepto de empresa que maneja la propuesta de resolución. Considera que la cita la considerando 150 del RGPD que aplica el concepto de empresa establecido en el derecho de la UE en materia de defensa de la competencia únicamente puede ser usado como criterio interpretativo de su parte dispositiva. Es decir *“el contenido del RGPD no debe interpretarse en un sentido que difiera de su articulado sobre la mera base del contenido de uno de sus considerandos, que no pueden afectar a su contenido dispositivo. Los considerandos carecen de valor jurídico vinculante, conforme indica el TJUE en la sentencia de 22 de enero de 2022 (asunto C-165/20, ET y Bundesrepublik Deutschland), indica:*

“55. De esta manera, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual la exposición de motivos de un acto de la Unión no tiene un valor jurídico vinculante y no puede ser invocada ni para establecer excepciones a las propias disposiciones del acto de que se trata ni para interpretarlas en un sentido manifiestamente contrario a su tenor.”

Cita los conceptos de empresa y grupo de empresas definidos por el artículo 4.18 y 4.19 del RGPD y el literal del artículo 83.4 que contiene la referencia a *“una empresa”*, que considera es distinto al termino *“grupo de empresas”*, y que *“el considerando 150 del RGPD en sentido interpretativo no puede constituirse en termino para la aplicación del límite superior que refleja el artículo 83.4 del RGPD”*

Manifiesta la LNFP que *“los apartados 122 y siguientes de las Directrices 4/2022 del Comité Europeo de Protección de Datos, sobre el cálculo de las multas administrativas contempladas en el RGPD obvian la existencia de estos dos conceptos diferenciados en el RGPD, señalando que “en consonancia con la jurisprudencia consolidada del TJUE, el término empresa en los artículos 101 y 102 del TFUE puede referirse a una única unidad económica (SEU, por sus siglas en inglés), incluso si dicha unidad económica está formada por varias personas físicas o jurídicas”, añadiendo que “si varias entidades forman una SEU depende en gran medida de si la entidad individual es libre en su capacidad de toma de decisiones o de si una entidad principal, a saber, la sociedad matriz, ejerce una influencia decisiva sobre las demás. Los criterios para determinarlo se basan en los vínculos económicos, jurídicos y organizativos entre la sociedad matriz y su filial, por ejemplo, el importe de la participación, los vínculos de personal u organización, las instrucciones y la existencia de contratos de empresa”, aplicando en los supuestos en los que “una sociedad matriz posee el 100 % de las acciones o casi el 100 % de las acciones de una filial que ha infringido el artículo 83 del RGPD y, por lo tanto, puede ejercer una influencia decisiva sobre el comportamiento de su filial” la presunción derivada de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 10 de septiembre de 2009 (asunto C-97/08 P, Akzo Nobel y otros/Comisión).”*

“Pues bien, si se sigue la interpretación contenida en las Directrices, que obvia la existencia de un concepto diferenciado de “empresa” en el RGPD, se estaría equiparando dicho concepto con el de “grupo de empresas”, contenido en el propio RGPD, dado que es la existencia de un control o influencia el que determina la aplicación del artículo 4.19 del RGPD. Es decir, la interpretación efectuada por las Directrices obvia que el concepto de “grupo de empresas” en el RGPD se diferencia del de “empresa”, siendo así que es el primero de ellos y no el segundo el que se encontraría vinculado con la aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. De este modo, la interpretación de las Directrices es diametralmente opuesta a lo establecido en el RGPD, dado que el artículo 83.4 del mismo se refiere a “empresa” y no a “grupo de empresas”, que es el concepto que pretende aplicar la AEPD, sobre la única y exclusiva base del considerando 150 del RGPD y de unas directrices que, por su propia definición y contenido,

carecen de valor normativo, no pudiendo suponer un criterio interpretativo contrario a la literalidad del RGPD.”

“Los artículos 101 y 102 del TFUE deben interpretarse atendiendo a la ubicación en el capítulo I del título VII del Tratado, dentro de las normas reguladoras de la competencia en la Unión, lo que, supone que incluso en el negado supuesto de que pudiera no considerarse suficiente lo indicado y se obviase que el RGPD contiene un concepto específico de “grupo de empresas”, no referenciado en el artículo 83.4 del RGPD, la aplicación extensiva del concepto de “empresa” a efectos del derecho de la competencia únicamente podría operar en los supuestos en que la conducta supuestamente infractora, respecto de la que se pretende determinar el importe de la sanción, pudiera dar lugar a una alteración o distorsión de la competencia”

Manifiesta que “no es cuestión pacífica la aplicación automática de los artículos 101 y 102 del TFUE, basada únicamente en un considerando del RGPD y las Directrices del CEPD, como pone de manifiesto que existe un procedimiento por cuestión prejudicial relacionado con estos conceptos en trámite ante el TJUE, asunto C-383/23”, acompañando copia de las cuestiones planteadas;

“El Vestre Landsret solicita al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que responda a las siguientes cuestiones:

1. ¿Debe interpretarse que el término «virksomhed» [(empresa, en la versión en español)] que figura en el artículo 83, apartados 4 a 6, del Reglamento General de Protección de Datos se refiere a una empresa, en el sentido de los artículos 101 TFUE y 102 TFEU, en relación con el considerando 150 de ese mismo Reglamento, y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de Derecho de la competencia de la Unión, de manera que dicho término engloba a toda entidad que desarrolla una actividad económica, al margen de su estatuto jurídico y de la manera en que se financia?

2. En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial ¿debe interpretarse el artículo 83, apartados 4 a 6, del Reglamento General de Protección de Datos en el sentido de que, cuando se impone una multa a una empresa, es preciso tener en cuenta el volumen de negocio total anual global del grupo en el que está integrada esa empresa o únicamente el volumen de negocio total anual global de la propia empresa? “

Agrega la LNFP, que no solo se plantea si serían aplicables de forma automática los artículos 101 y 102 del TFUE, sino incluso si en este caso procedería utilizar la base de cálculo que la AEPD pretende aplicar de forma automática en este caso. Señala que sería aplicable la doctrina del TJUE del acto claro, sentencia 6/10/1982, asunto 283/81 (doctrina Cilfit) que relaciona el cumplimiento de la obligación de someter una cuestión al TJ cuando se suscite ante él una cuestión de derecho comunitario a menos que se haya comprobado que la cuestión suscitada no es pertinente o que la disposición comunitaria fue ya objeto de interpretación por el TJU o que la correcta aplicación del derecho comunitario se impone con tal evidencia que no deja lugar a duda razonable *“Conforme a la doctrina del “acto claro” el hecho de que se haya producido el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal implica, al menos, que existe una duda interpretativa acerca de la cuestión planteada, sobre la que no existe ningún pronunciamiento del Tribunal.”*

Considera que al existir pendiente tal aclaración del alcance del artículo 83.4 del RGPD, con base a la aplicación de los principios de derecho penal al procedimiento sancionador por

mor de la norma más beneficiosa, no se aplique la tesis de la cuantía prevista en la propuesta de resolución.

-Por otro lado, la propuesta no ha valorado suficientemente la función y la estructura de ingresos de LALIGA limitándose a un mero cálculo matemático descontextualizado de la naturaleza y de la propia organización de dicha entidad. Con lo que *“acaba de decirse, los ingresos que deberían computarse son los correspondientes a la LNFP, porque toda la estructura, gira sobre esta premisa para la gestión de los derechos audiovisuales que provienen del marco del Real Decreto Ley 5/2015 de 30/04 en el que se impuso, sin libertad de forma a la Liga la condición de entidad comercializadora, en su condición de explotación directa.*

A) *La configuración legal de los derechos que proceden de la normativa legal y su diferenciación de los que proceden de la iniciativa y la gestión económica.*

“La tesis fundamental que se mantiene es que los derechos de explotación comercial no son fruto de una actividad económica libremente realizada por LALIGA, sino que son fruto de un sistema de encomienda de gestión que realiza el RDL 5/2015 a quienes considera como entidades comercializadoras de las competiciones que están en su ámbito de aplicación

Como consecuencia de esta diferenciación, la estructura de la LIGA y su reflejo contable, señalan nítidamente los ingresos y las operaciones que proceden de la encomienda y los que se producen como consecuencia de la actividad de la organización y explotación comercial de la competición. “

Señala que para entender el concepto es preciso atender a los artículos 2.1, que atribuye la titularidad de los derechos audiovisuales incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley a los Clubes o entidades participantes en la correspondiente competición, el artículo 2.2. que consigna *“que la participación en una competición oficial de fútbol de ámbito estatal conllevará necesariamente la cesión por sus titulares a la entidad organizadora de las facultades de comercialización conjunta de los derechos audiovisuales”*

Manifiesta que la LNFP actúa como *“gestor de recursos ajenos, fruto de una encomienda legal, para el cumplimiento de una misión legalmente establecida (comercialización conjunta de los derechos audiovisuales) y con afección directa de su propia actividad que queda sometida a un marco de regulación que no la convierte en propietaria ni en gestora voluntaria de los derechos, sino que es una entidad obligada a la gestión de derechos de terceros.*

- artículo 5 prevé la predeterminación legal de los derechos y de las reglas de reparto, indicando:

1. *Los ingresos obtenidos por la explotación y comercialización conjunta de los derechos audiovisuales del Campeonato Nacional de Liga se distribuirán entre los Clubes y entidades participantes en la Primera y Segunda División conforme a los criterios establecidos en este artículo.*

2. *El 90 por 100 de los ingresos se asignará a los Clubes y entidades participantes en la Primera División del Campeonato Nacional de Liga y el 10 por 100 restante a los Clubes y entidades de la Segunda División.*

3.La Liga Nacional de Fútbol Profesional distribuirá las cantidades correspondientes a cada categoría conforme a los criterios que se acuerden, respetando en todo caso, las siguientes reglas y límites:

a) Un porcentaje se distribuirá entre los participantes de cada categoría a partes iguales. La cantidad a repartir será del 50 por 100 en la Primera División y al menos el 70 por 100 en la Segunda División.

b) La cantidad restante tras detraer la partida señalada en la letra a) se distribuirá entre los Clubes y entidades de cada categoría de forma variable. Cada mitad de esta cantidad se repartirá atendiendo a cada uno de los siguientes criterios.

- Art. 6.1.- Establecimiento de una prestación personal obligatoria en el ámbito de la comercialización, que se articula en un conjunto de obligaciones que se imponen a LALIGA (como a ningún otro operador de mercado) y que suponen la obligación de detraer antes del reparto – a nombre y por cuenta de cada Club o SAD- las siguientes partidas e ingresarlas en los respectivos beneficiarios. Así, se indica que:

Con objeto de mejorar la promoción y funcionamiento de la competición y contribuir al fomento del deporte en general, cada uno de los Clubes y entidades participantes en el Campeonato Nacional de Liga, en cualquiera de sus categorías, deberán cumplir anualmente con las siguientes obligaciones, en proporción a los ingresos que obtengan por la comercialización conjunta de los derechos audiovisuales:

- a) Un 2,5 por 100 se destinará a financiar un Fondo de Compensación del que podrán beneficiarse las entidades deportivas que, disputando la competición del fútbol profesional, desciendan de categoría. El 90 por 100 de esta cantidad se destinará a los equipos que desciendan de Primera división, y el 10 por 100 restante a los que desciendan de Segunda División.
- b) Un 1 por 100 se entregará a la Liga Nacional de Fútbol Profesional, que lo destinará exclusivamente a la promoción de la competición profesional en los mercados nacional e internacional.
- c) Un 2 por 100 se entregará a la Real Federación Española de Fútbol, como contribución solidaria al desarrollo del fútbol aficionado y de las infraestructuras federativas, así como a la mejora de la competitividad de las categorías no profesionales. Esa cantidad podrá incrementarse en el marco del convenio al que se refiere el artículo 28 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas. De este 2 por 100, un 50 por 100 se destinará a las federaciones de ámbito territorial, en función del número de licencias, para las finalidades y con arreglo a los criterios de reparto que el Gobierno determine reglamentariamente. El 50 por 100 restante se aplicará a las actividades propias de la Real Federación Española de Fútbol para el fomento y desarrollo de las selecciones españolas de fútbol en todas las especialidades, el fomento del fútbol aficionado y la dotación de las infraestructuras propias necesarias, en los términos que se establezcan reglamentariamente.
- d) Hasta un 1 por 100 se entregará al Consejo Superior de Deportes, que lo destinará a financiar, en la cuantía y los términos que reglamentariamente se establezcan, los costes de los sistemas públicos de protección social que correspondan a los trabajadores que tengan la condición de deportista de alto nivel y para quienes el deporte constituya su actividad principal y, en su caso, los convenios especiales que permitan su inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Asimismo, podrán destinarse a financiar ayudas a deportistas que participen en competiciones internacionales.

e) *Hasta un 0,5 por 100 se entregará al Consejo Superior de Deportes, que lo destinará, en la cuantía y los términos que reglamentariamente se establezcan, a las siguientes finalidades, por orden de preferencia:*

1.º Ayudas a las entidades que participen en la Primera División de Fútbol femenino para financiar el pago de las cuotas empresariales correspondientes a la contratación de deportistas y entrenadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, así como a las deportistas y entrenadores para financiar el pago de las cuotas del trabajador.

2.º Ayudas a las entidades que participen en la Segunda División B del Campeonato Nacional de Liga para financiar el pago de las cuotas empresariales correspondientes a la contratación de deportistas y entrenadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, así como a las deportistas y entrenadores para financiar el pago de las cuotas del trabajador.

3.º Ayudas a las asociaciones o sindicatos de futbolistas, árbitros, entrenadores y preparadores físicos, en función del número de licencias que ostente cada una en las categorías nacionales. Cuando dentro de un mismo colectivo existiesen varias asociaciones o sindicatos, se asignarán las cantidades en función de su representatividad acreditada.

El Consejo Superior de Deportes podrá suscribir convenios con esas asociaciones para que los recursos obtenidos se empleen en facilitar la inserción en el mercado de trabajo de esos deportistas cuando finalice su dedicación al fútbol, así como a financiar sus gastos de funcionamiento.

f) Un 1,5 % se entregará al Consejo Superior de Deportes, que lo destinará a la promoción, impulso y difusión del deporte federado, olímpico y paralímpico, así como a la internacionalización del deporte español.

A tal efecto, podrá constituirse una fundación, con participación del Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Fútbol, La Liga de Fútbol Profesional («LaLiga»), y las restantes Federaciones deportivas españolas y competiciones oficiales y no oficiales, a la que se encomiende la consecución de los fines previstos en el párrafo anterior”.

LALIGA gestiona el cumplimiento de la citada obligación mediante la detracción de las cantidades que legalmente les corresponde aportar a los Clubes y SAD en una función claramente de aseguramiento del cumplimiento de las obligaciones legales y esto con carácter previo a cualquier beneficio individual.

A partir de este esquema su volumen de negocios, en términos de actividad mercantil real, es el volumen de negocios neto generado para el funcionamiento de la competición por su propia iniciativa y capacidad económica y de organización con exclusión real de aquellos supuestos en los que gestiona – de forma obligada desde la ley- los derechos de terceros que son, además, sus beneficiarios directos y reales. Esta afirmación resulta claramente incorporada al esquema legal y organizativo de LALIGA.

Por ello, la actuación de LALIGA con respecto a la comercialización de los derechos audiovisuales es meramente de gestor de dichos activos de los Clubes y SAD y garante de la aportación pública cuya concepción establece la norma legal, no debiendo por tanto considerarse para el cálculo de dicha cuantía de infracción.

En este punto debe tenerse presente la Exposición de Motivos del RDL 5/2015 cuando, al referirse al modelo, lo fundamenta indudablemente en el interés general en los siguientes términos:

“En principio, la existencia de ineficiencias en un mercado de bienes y servicios constituye un asunto estrictamente privado, cuya solución incumbe a los agentes que operan en el mismo. Cualquier intervención pública debe tener carácter excepcional y justificarse en superiores razones de interés general.

En el caso del mercado de derechos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional tres son las razones que legitiman la intervención urgente del Gobierno: por un lado, la indiscutible relevancia social del deporte profesional, en segundo lugar, la reiterada y unánime demanda de dicha intervención desde todos los sectores afectados y, finalmente, la necesidad de promover la competencia en el mercado de la televisión de pago actuando sobre uno de sus activos esenciales. La relevancia social del deporte profesional en España y, concretamente, del fútbol, constituye una evidencia que queda reflejada en...”-

“Es decir, que el legislador considera que la forma de comercialización de los derechos audiovisuales del fútbol exige una regulación ya que en dicha comercialización hay una referencia de interés general ineludible porque la posición ordinamental del fútbol alcanza a elementos adicionales a la propia actividad de comercialización con la vinculación a la financiación de otras modalidades, intereses y circunstancias que el legislador aprecia y que constituyen las prestaciones personales obligatorias a las que nos hemos referido antes.

A partir de ahí, la decisión del legislador es la regulación de la modalidad de explotación tanto en su titularidad, comercialización, como, en general, en los elementos centrales como el reparto de lo comercializado y las obligaciones de interés público. Esta regulación es de alto nivel porque no solo determina ex lege al comercializador, sino que determina, explícitamente, la forma de reparto de los derechos y las afecciones de los mismos haciendo al comercializador directamente responsable del cumplimiento del modelo legal y del cumplimiento de las obligaciones.

Por ello, se considera que el concepto de volumen de negocios que se contiene en la normativa sancionadora debe responder a un criterio específico de la actividad y las condiciones de ejercicio de la actividad que le corresponden a LALIGA. LALIGA, en relación con la comercialización de los derechos, es un agente de constitución legal, que actúa – con la mayor diligencia que conoce y puede solventar- en los términos que le impone la ley, que dispone del negocio por imperativo legal y que, por tanto, opera como un gestor de negocios e intereses ajenos que el legislador le determina. Es la ley la que establece el esquema de titularidad porque de hecho configura un derecho individual de gestión colectiva ineludible, la que determina a quien le corresponde la comercialización, los términos de la misma en la afección y reparto final y la responsabilidad de recaudación de un conjunto de obligaciones públicas. Por tanto, de atender al criterio seguido por la AEPD a la hora de determinar el importe de la propuesta de sanción, buena muestra de su desproporción es que de alguna forma podría llegar a decirse que la sanción afecta a todos los integrantes de LALIGA, de manera individual, al detraer cantidades de unos ingresos provenientes de sus derechos audiovisuales completamente ajenos al objeto del expediente y que se verán necesariamente impactados por éste.

B) El reflejo del esquema expuesto en la información económica de LA LIGA y del Grupo consolidado

Teniendo en cuenta la tesis fundamental que se plantea es que cualquiera que fuere el análisis lo generado por la comercialización de los derechos audiovisuales debe quedar fuera el eventual cómputo de la sanción, nos corresponde ahora, analizar los dos escenarios posibles en los que dicha afirmación tiene reflejo.

a) La LIGA y sus ingresos

Son los mencionados en la nota 26 de las cuentas anuales individuales de la Liga correspondientes al año 22/23. Específicamente dicha información en línea con lo indicado se encuentra en las páginas 104 y 105 de las CCAA LA LIGA T 22-23

	Miles euros		
	Licencias, patrocinios y otros asimilados	Comercialización Derechos Audiovisuales	Total
OPERACIONES CONTINUADAS			
Importe neto de la cifra de negocios	-	1.824.764	1.824.764
Patrocinio, licencias y otros	-	-	-
Ingresos Comercialización Derechos Audiovisuales	-	1.824.764	1.824.764

De una forma más desglosada:



La información financiera de LALIGA desglosada por segmentos operativos para el ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2023 se muestra a continuación:

	Miles euros		
	Licencias, patrocinios y otros asimilados	Comercialización Derechos Audiovisuales	Total
OPERACIONES CONTINUADAS			
Importe neto de la cifra de negocios	-	1.824.764	1.824.764
Patrocinio, licencias y otros	-	-	-
Ingresos Comercialización Derechos Audiovisuales	-	1.824.764	1.824.764
Variación de existencias	-	-	-
Aprovisionamientos	(4.926)	(1.662.859)	(1.667.785)
Patrocinios y Licencias Clubs / SADs	(4.926)	-	(4.926)
Gastos gestión comercial Patrocinios	-	-	-
Gastos Comercialización Derechos Audiovisuales	-	(1.662.859)	(1.662.859)
Otros ingresos de explotación	50.928	1.808	52.736
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	47.742	1.808	49.550
Quinielas	3.186	-	3.186
Gastos de personal	(2.447)	(1.435)	(3.882)
Otros gastos de explotación	(49.636)	(197.298)	(246.931)
Servicios exteriores	(26.781)	(114.096)	(139.876)
Tributos	(68)	(94)	(160)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-	1.256	1.256
Otros gastos de gestión corriente	(23.788)	(84.363)	(108.151)
Amortización del inmovilizado	(1.222)	(1.645)	(2.867)
Otros Resultados	2.426	3.119	5.545
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	(4.856)	(33.564)	(38.420)
RESULTADO FINANCIERO	(1.479)	35.081	33.602
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	(6.335)	1.497	(4.838)
Impuestos sobre beneficios	-	(1.497)	(1.497)
RESULTADO DEL EJERCICIO	(6.335)	-	(6.335)

Para un mayor análisis de las partidas arriba reflejadas ver Nota 18.

Los datos muestran que la Liga en cuanto a encargada de la gestión de derechos audiovisuales de los Clubes y SAD que forman parte de la misma están individualizados y se corresponden con 1.824.764.000 €. No obstante, teniendo en cuenta que no se corresponden con una actividad empresarial propia sino encomendada, nos encontraremos con que en la Liga carece de cifra de negocios neta y su resultado del ejercicio sería igual a cero tal como se puede comprobar en la nota 26 de las cuentas anuales individuales de la Liga que aparece reproducida arriba.

El argumento no debe resultar extraño porque la Liga es una entidad sin ánimo de lucro que respecto a la explotación de los derechos audiovisuales opera ex lege gestionando intereses ajenos los cuales deben ser excluidos a estos efectos. En cualquier caso, para la determinación de ingresos en la Liga por la actividad de organización de la competición, se podría tomar en consideración los “OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN”, que, si bien no son una actividad propia, al ser una entidad sin ánimo de lucro y no forman parte del importe neto de la cifra de negocios, si se generan en el desarrollo de su actividad. Correspondería por tanto el importe de 50.928.000 de euros a tener en cuenta como ingresos en la Liga”. El cuadro precedente refleja la nota 26, información segmentada de la “Memoria de las cuentas anuales del ejercicio terminado el 30/06/2023, expresado en miles de euros”, figurando desglosado en 47.742.000 euros en “ingresos accesorios y otros gastos de gestión corriente”, y 3.186.000 euros en quinielas.

b) Proyección sobre el Grupo consolidado LA LIGA

“No obstante lo anterior y solo aceptando a efectos meramente dialécticos el planteamiento realizado en la Propuesta de Resolución, para el infundado caso de que la sanción se quiera extrapolar al conjunto de actividades que realiza el Grupo consolidado LALIGA, lo cual sería contrario a derecho y totalmente desproporcionado, habría que remitirse a la nota 29 de la información segmentada de las cuentas anuales de LALIGA y Sociedades dependientes de la T.23-24 (Informe de auditoría de cuentas anuales al 30/06/2024, que figura en la web de la LIGA)) donde se puede ver cuál fue la cifra de negocios de la T.23-24 y de la T.22-23. En las Cuentas Anuales de la Temporada 2023-2024 se han re-expresado las cifras de la Temporada 2022-2023 debido al cierre definitivo de la venta de la actividad tecnológica del Grupo LALIGA, cuyos datos eran provisionales al final del ejercicio anterior. Por este motivo, la información más actualizada sobre la Temporada 2022-2023 se encuentra en las Cuentas Anuales correspondientes a la Temporada 2023-2024.

La información financiera de dicha nota desglosa 4 actividades diferentes dentro del Grupo LALIGA:

- 1 Licencias y Patrocinios y otros asimilados
- 2 Comercialización Derechos Audiovisuales
- 3 Prestación de servicios mantenimiento recintos deportivos
- 4 Operaciones intragrupo y otras actividades

Conforme a las referencias que se han hecho en relación con el concepto de empresa, los datos del Grupo LALIGA para la temporada 2022 – 2023:

	Licencias, patrocinios y otros asimilados	Comercialización Derechos Audiovisuales	Prestación de servicios mantenimiento recintos deportivos	Operaciones Intragrupo y otras actividades	Total
Importe neto de la cifra de negocios	252.800	1.824.764	16.396	(96.905)	1.997.055
Patrocinio, licencias y otros	160.233	-	-	(10.015)	150.218
Ingresos Negociación Derechos Audiovisuales	5.221	1.824.764	-	(2.848)	1.827.137
Prestación de servicios mantenimiento recintos deportivos	-	-	16.396	-	16.396
Prestación de servicios	87.346	-	-	(84.042)	3.304

De este grupo de ingresos hay tres partidas que, ciertamente, son consecuencia de la actividad comercial realizada por Grupo LALIGA. Se trata de:

- *Licencias y Patrocinios y otros asimilados.*
- *Prestación de servicios mantenimiento recintos deportivos.*
- *Operaciones intragrupo y otras actividades.*

Frente a esto, la partida correspondiente a la comercialización de los derechos audiovisuales tiene una naturaleza diferente porque es la ley la que determina su propiedad, su finalidad, su reparto y, por tanto, la imposibilidad de que formen parte del contenido financiero de una estructura donde, además, LALIGA actúa como gestor de negocios ajenos.

En la temporada 2022 – 2023 la información segmentada es la siguiente:

(se muestra el cuadro de la información financiera del Grupo desglosada por segmentos operativos para la temporada terminada a 30/06/2023, página del informe de auditoría)

Por tanto, aun en el supuesto de que la consideración de empresa fuera más allá de donde legal y razonablemente debe ir, la cantidad de 1.824.764.000 € que se corresponde con la de los derechos audiovisuales debería, en todo caso, ser excluida del cómputo porque, como insistimos, es una encomienda legal de una actividad de terceros.

Esta exclusión debe operar tanto si se considera únicamente a la entidad LALIGA como si se proyecta sobre la actividad del grupo. Nuestra consideración central, en línea con lo expuesto en el apartado primero de esta alegación, es que dicha cifra debe estar referida a la actividad real, que ésta es la que se corresponde con la actividad de LALIGA. No obstante, lo cual, se presentan los dos enfoques que parten de una misma premisa pero que se proyectan diferencialmente en función de la incorporación o no del concepto grupo consolidado.

b) Consideraciones de conjunto

“No nos encontramos ante un concepto económico idéntico a cualquier otro generado como consecuencia de la iniciativa y la voluntad de las partes

A modo de resumen:

1. *La titularidad de los derechos audiovisuales en el marco de la competición profesional viene fijada, delimitada y conformada por el legislador.*

2. *En este marco de la delimitación pública del derecho, el RDL 5/2015 atribuye la condición de comercializador a LALIGA. Esta atribución es obligatoria para LALIGA como consecuencia de su propia posición ordinamental y de colaborador en la gestión y organización de una competición que, obviamente, hace de los derechos audiovisuales un pilar fundamental. Pero lo que es cierto es que esta condición de pilar esencial no desvirtúa su anclaje que se produce en quien, previamente y según la legislación deportiva, tiene la condición de organizador por atribución del reconocimiento que hace el C.S.D. al crear la respectiva liga profesional.*

3. *La norma no lo indica expresamente, pero la comercialización se hace conforme a las mejores prácticas conocidas y siempre, claro está, en beneficio de los titulares de la comercialización que son, indudablemente, los Clubes y SAD, pero también el conjunto de beneficiarios de actividades de interés general que el RDL 5/2015 considera como dignas de mermar la recaudación de sus verdaderos titulares para cumplir un fin público.*

4. *La inclusión de esta actividad en la infracción o como criterio para su graduación resulta por ende manifiestamente improcedente porque la actividad se realiza en el marco y en los términos de una obligación legal. No es fruto de una actividad económica voluntaria ni disponible sino de un marco legal en el que la posición de LALIGA es la de uno más de los elementos que configuran la gestión y la ordenación legal de los derechos audiovisuales de los Clubes y SAD.*

Por tanto, lo razonable es considerar que el volumen de negocios se refiere a la actividad de LALIGA y esto nos lleva, por un lado, a un volumen de negocios de cero si se considera únicamente LALIGA -entidad de reconocimiento legal- o de 50.928.000 euros en la Temporada 2022-2023, si se consideraran los otros ingresos de explotación que se generan en el desarrollo de su actividad (distintos del audiovisual), y por otro lado, a un volumen de 169.918.000 euros en Temporada 2022 – 2023, si se considera el Grupo consolidado pero deduciendo, nuevamente, los derechos que proceden de la comercialización audiovisual.

5. *En cualquier caso, lo que resultaría de todo punto claramente inadmisibile es que de la cifra de negocios no se descontara la cantidad que LALIGA recauda para las entidades públicas, el propio C.S.D. y la RFEF porque se estaría incluyendo una actividad que es esencialmente pública y cuyos beneficiarios están señalados en la propia ley.*

Teniendo en consideración estas afirmaciones y para poder demostrar la desvirtuación que supone no reconocer la estructura de los ingresos y del propio grupo podríamos decir que la cifra propuesta es, realmente, un 19.63% del volumen de negocios de la Temporada 22-23 en LALIGA, y de un 5.9% del volumen de actividad en Temporada 2022-2023 en el Grupo LALIGA.”

“El porcentaje de la cifra de negocio real de mi representada que supone la mencionada sanción alcanza el 19,63% con respecto a LALIGA o el 6% de la mencionada cifra con respecto al Grupo LALIGA (cuando el término de referencia contenido en el artículo 83.4 del RGPD es del 2% como máximo), mi mandante considera igualmente preciso poner de manifiesto la completa impropiedad con la que se pretende agravar la conducta de mi representada en el presente supuesto.”

-En cuanto a la inadecuada aplicación por la propuesta de los criterios de graduación de la sanción y vulneración del principio de culpabilidad, manifiesta que, con las supuestas agravantes aplicables, en el Fundamento de Derecho VII, conducen, a juicio de la AEPD a la imposición de una sanción de 10.000.000 de euros, que duplica la máxima sanción individual impuesta por la citada Agencia hasta la fecha.

“es necesario tomar en cuenta que la agravación que pretende imponerse, tanto por la referencia al artículo 83.2 a) del RGPD como a su artículo 83.2 b) se fundamenta única y exclusivamente en los elementos que la AEPD ha tomado para considerar achacable a mi representada la conducta infractora, algo que, nuevamente, se niega de plano. Es decir, la AEPD considera agravante de la supuesta infracción consistente en la falta de realización de una EIPD por mi representada el hecho de que no se ha realizado una EIPD. Semejante integración del tipo como agravante resulta contraria a los más elementales principios que rigen en nuestro derecho, y en cualquier normativa de cualquier país mínimamente respetuosa con los derechos de un enjuiciado, el derecho administrativo sancionador.”

Se reproducen los dos primeros párrafos que dedica la Propuesta de Resolución a la agravación de la sanción por la naturaleza, gravedad y duración de la infracción en el *“que se trata de reemplazar las referencias vagas y genéricas contenidas en el Acuerdo de Inicio por referencias, aparentemente concretas a la propia conducta y no a la concurrencia de elementos que pudiera agravar el reproche sancionador.*

“se limita a indicar en la Propuesta que “[s]e considera también, que la LNFP por el desarrollo de su actividad que depende del público de los Clubes y SAD que en ella se encuadran y a quien dirige el uso del sistema, se le presupone una profesionalidad en el uso y manejo habitual de los datos personales, mínimo para no desconocer los especiales requisitos, y su conducta, denota una falta grave de diligencia en la comisión de la infracción, por lo que estos factores operarían como agravantes”, lo que implica que en este caso concurre el elemento culpabilístico de la infracción.

Sin embargo, como se ha analizado a lo largo de estas alegaciones, la profesionalidad invocada de LALIGA no puede implicar que por la misma pudieran considerarse contenidos en la norma axiomas tan alejados de cualquier interpretación de la misma como que (i) la mera ideación de un tratamiento tiene la consideración de tal según la definición establecida en el artículo 4.2 del RGPD; (ii) quien no guarda relación de ningún tipo con los datos personales que pudieran ser objeto de tratamiento ni con los interesados a los que los mismos se refieren ostenta la capacidad de decidir sobre sus medios y fines; o (iii) que la puesta a disposición por una entidad asociativa a sus asociados de una solución tecnológica que les permita llevar a cabo un tratamiento, siendo enteramente libre dichos asociados de hacer o no uso de tal solución, implica un tratamiento de datos y convierte a la asociación en responsable de los tratamientos que lleven a cabo sus asociados con dicha herramienta.

Porque incluso en el nuevamente, negado supuesto de que lo indicado en la Propuesta pudiera considerarse (quod non) amparado por la normativa de protección de datos, lo evidente es que mi mandante actuó movida por la confianza que en la misma generaba una interpretación recta y razonable de esa normativa.

Y el resultado conduce a concluir en la existencia de un error de derecho o de prohibición en la conducta de mi mandante que debe exonerar la concurrencia de responsabilidad, exigida necesariamente por el artículo 28.1 de la LRJSP para que pueda hacerse recaer sobre mi mandante el reproche sancionador.

Y si cabría apreciar que existe el mencionado error de derecho o de prohibición en la conducta de LALIGA (en el negado supuesto de que la misma no fuera conforme a derecho), es evidente que en modo alguno cabe apreciar la concurrencia en LALIGA ni de negligencia ni, mucho menos, de la intencionalidad que parece pretender aplicarse de aquélla, de forma que a falta de dolo o negligencia debería, incluso aunque se considerase que mi mandante está obligada a realizar una EIPD (quod non) procederse al archivo del presente expediente sancionador.”

HECHOS PROBADOS

PRIMERO:

Con fechas de entrada en esta AEPD de 4/11/2022 y 22/03/2023, dos denunciantes pusieron de manifiesto la instauración de controles de acceso de espectadores a los estadios de fútbol a través de sistemas biométricos por parte de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) en el estadio *****ESTADIO.1** del *****CLUB.1**, aportando una noticia de prensa de 22/05/2022 en la segunda denuncia, y la adopción de un acuerdo del Consejo Superior de Deportes (C.S.D.) para dicho acceso a las “*gradas de animación*” de los estadios de los Clubs de fútbol de primera y segunda división. Con fecha 2/01/2023, la Directora de la AEPD acordó iniciar actuaciones previas de investigación AI/00444/2022.

SEGUNDO:

La LNFP el 10/03/2023, en actuaciones previas de investigación, informó que el Reglamento de Venta de Abonos y entradas (RVAE) incluido como LIBRO XII (venta de abonos y entradas) en el Reglamento General de la Liga de Fútbol Profesional (RGLNFP) fue aprobado por el C.S.D. el 23/12/2015, de conformidad con las competencias que a este le atribuye el artículo 10.2.b) de la Ley 10/1990 de 15/10, del Deporte. En los antecedentes de hechos figura que esa aprobación fue instada por la LNFP, siguiendo la tramitación de su aprobación en su ASAMBLEA GENERAL de la LNFP, según lo dispuesto en el artículo 11.b) de los Estatutos Sociales de la LNFP.

-El artículo XII.1 del RGLNFP “*condiciones para la venta de abonos de temporada*”, como criterio uniforme aplicable para todos los Clubs/SAD afiliados, establece que la venta de abonos de temporada a personas físicas “*se realizará con la previa y debida identificación de los adquirentes*”, suministrando en el momento de su adquisición al menos, los datos personales, que serán objeto de tratamiento: datos de filiación: nombre y apellidos y documento acreditativo de la identidad, datos de contacto: domicilio a efectos de notificaciones, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico, y recomienda en caso de establecer política de no cesión de abono, “*solicitar e incluir en el abono fotografía de su titular*”.

Por otro lado, la “*grada de animación*” se define en el artículo XII.2 del RGLNFP, cómo: “el sector o zona de gradería del recinto deportivo definido como tal por el propio Club/SAD o de oficio por LA LIGA, y que cumple los siguientes requisitos:

- Estar destinado exclusivamente a abonados locales habituales,
- Estar sectorizado, diferenciado del resto del aforo, con accesos preferentemente exclusivos del sector, zona o graderío, y,
- Tenga instalado el sistema de acceso mediante reconocimiento biométrico.

Para la grada de animación se establece un régimen específico, en concreto para los abonos de temporada de los espacios ubicados en la *“grada de animación”* (espacio diferenciado del resto de sectores del estadio, dedicado a la animación y apoyo del equipo local) se indica en el mismo RGLNFP, artículo XII.2 *“condiciones para la venta de abonos en gradas de animación”*, requiere para su venta, que el aficionado aporte a) además de los datos que se precisan para todo abono, consignados en el artículo XII.1 del RGLNFP, b) *“AQUEL DATO BIOMETRICO que se determine”*, c) *“debiéndose recabar el consentimiento del interesado informando claramente de las concretas finalidades para el tratamiento de los referidos datos de carácter personal”*, párrafo *“4. Únicamente se permitirá el acceso a las gradas de animación a los aficionados que hayan obtenido el título de acceso a dicha zona y que, en el momento de la entrada, se sometan a la lectura de su dato biométrico”*, y párrafo *“6. Cualquier otro sistema de acceso a esta zona que no conlleve un reconocimiento biométrico, tendrá carácter excepcional y puntual y obligará, en su caso, al Club/SAD a disponer de un procedimiento que permita la identificación de todos aquellos que accedan fuera del control biométrico. El Club/SAD deberá remitir dicho procedimiento, al comienzo de la entrada en funcionamiento del sistema, a la Dirección de Integridad y Seguridad de la LIGA para su conocimiento y validación.”*

TERCERO:

La LNFP informó a esta AEPD, en 27/07/2023, en su segunda repuesta a información en actuaciones previas de investigación que, con datos vigentes a temporada 2022/2023, existían NUEVE CLUBES (de 20) DE PRIMERA DIVISIÓN Y NUEVE CLUBES (de 21) DE SEGUNDA, que utilizaban sistemas biométricos para los accesos a sus gradas de animación, todos con el sistema de huella dactilar, excepto un Club, tanto en primera como en segunda división que utilizaban entonces EL SISTEMA de RECONOCIMIENTO FACIAL, si bien el Club de primera lo usa para todo el estadio, mientras que el de segunda división, solo para la grada de animación, aportando cuadro Excel con dicha información.

Asimismo, en el cuadro remitido, figura la implantación inicial de tales sistemas en la temporada 2015/2016, (tres Clubes) con sucesivas incorporaciones en cada temporada, siendo las últimas de la temporada 2022/2023 con tres Clubes Más, hasta completar el cuadro que aportó la LNFP el 27/07/2023 en respuesta a las actuaciones previas de investigación que figuran en el HECHO CUARTO (4.1.1) de los antecedentes de esta resolución Así pues, se deduce que hubo Clubes que no implantaron tales sistemas o bien no disponían de gradas de animación. En cualquier caso, la CERVIXID informó el 21/07/2023 en actuaciones previas de investigación, que no se ha incoado expediente alguno a los Clubes ni a las SADs, con motivo de la no implantación de sistemas de control de acceso basados en biometría a los estadios de primera o segunda división, en las gradas de animación. En todos los casos, como sistema alternativo implementados para el acceso a los estadios, figuran *“escáner de mano”* para leer los abonos digitales o *“escáner”* de lector de código de barras para las entradas. También figura otra columna que ofrece información sobre el motivo de utilización de sistemas alternativos, constanding en todos *“voluntariedad”*.

CUARTO:

Según refiere la CEVRIXD en su respuesta de 28/03/2023 en actuaciones previas de investigación, hecho TERCERO, 3.2.1 de “antecedentes”, el 3/03/2022 adoptó un acuerdo en el que se reproduce el MISMO contenido del RGLNFP en lo que hace a los requisitos de adquisición de abonos para las gradas de animación. El mismo escrito de 3/03/2022 de la citada Comisión, refiere la LIGA en sus alegaciones al acuerdo de inicio, HECHO OCTAVO 3) de “antecedentes” como formando parte de la Circular 34 de la temporada 21-22, fue

enviado por la LNFP a los Clubes el 25/04/2022, dando traslado del citado acuerdo de la CEVRIXD.

La CEVRIXD, solicitó en fecha 20/10/2022 a la AEPD que informara sobre el ajuste a la legalidad de la normativa de protección de datos para el control de accesos con identificación del uso del sistema biométrico a las gradas de animación. Con fecha 22/12/2022 emitió respuesta la AEPD, que figura en el informe 98/2022 que se reproduce parcialmente en el HECHO TERCERO, 3.2.1 de los antecedentes de esta resolución, y fue aportado por el C.S.D.

Con fecha 13/03/2023, tras la obtención de dicho informe, la CEVRIXD acordó (figura recogido en el HECHO TECERO, 3.2.1) de los antecedentes de esta resolución enviar escrito a la LNFP instando de sus asociados el cumplimiento de la medida que coincidía con la que se contenía en el RGLNFP sobre accesos a las gradas de animación con medios biométricos, BAJO APERCIBIMIENTO DE SANCIÓN a los que incumplieran la medida.

La LNFP emitió la Circular 19, temporada 22/23 el 23/03/2023 trasladando a los Clubes y SAD asociados la comunicación de la CEVRIXD, que en esencia recoge: *“Según señala el meritado acuerdo, el acceso a las gradas de animación mediante datos biométricos puede mantenerse, pero siempre que exista consentimiento libre del interesado, previa información de las concretas finalidades para el tratamiento de los datos de carácter personal. En caso de no contar con el consentimiento de los interesados, la CEVRIXD recuerda que los espectadores de estas gradas no estarán exentos de someterse a todos los controles de verificación de identidad que se hallen vigentes en cada momento y, a tal fin, resulta obligatorio que el Club o SAD cuente con un procedimiento que permita identificarlos. Este procedimiento, además, deberá ser comunicado a la Dirección de Integridad y Seguridad de La Liga para su conocimiento y validación en la dirección de correo seguridad@laliga.es”*

En la información que dio la LNFP sobre el uso de los Clubs de los sistemas biométricos, asimismo indicó que después de la Circular de la LNFP número 19, dejaron de utilizar los sistemas biométricos, un total de cinco Clubes en las dos divisiones.

QUINTO:

La LNFP respondió el 27/07/2023, en la segunda petición de información en actuaciones previas de investigación y así consta en el HECHO cuarto- 4.1./4.1.4 de los antecedentes de esta resolución que su sociedad filial SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FÚTBOL PROFESIONAL SAU-SEFPSA-facilita a los Clubes que lo solicitan distintos tipos de tornos de entrada a los recintos deportivos-, pudiendo activarse en ellos los que utilizan sistemas de reconocimiento por huella digital, escaneado del documento de abono o de una entrada, o RFID.

Añadió que:

-de todos los Clubes asociados a la LIGA, es la entidad que les ha proporcionado los dispositivos precisos para el acceso biométrico (Club, que del mismo modo utilizan los medios alternativos a los biométricos para el acceso), excepto a tres de ellos que utilizan sus propios sistemas. Aporta la LIGA la memoria técnica del sistema empleado por los Clubs y SAD asociados que utilizan la plataforma tecnológica-*****DISPOSITIVO.1-** para implementar el control de acceso a través de datos biométricos en documento 122. Respecto del mismo, se indica que *“ cuando se produce el enrolamiento de los usuarios se registran los siguientes datos en la plataforma: DNI, “IdPersona” (“Campo unívoco de la persona a enrolar”), (...), nombre y dos apellidos”*.

-Declara que los medios alternativos al uso del sistema biométrico que los Clubes disponen para identificar a los espectadores conforme a lo previsto en el artículo 13.2 de la Ley 19/2007, a la grada de animación, como medida adicional, es la exhibición in situ del DNI o documento identificativo.

SEXTO:

La SEFPESA manifestó en actuaciones previas de investigación el 15/09/2023 (figura en HECHO CUARTO, 4.3) de los antecedentes de esta resolución que es proveedora del sistema de tecnología (software y hardware: tornos de accesos y servidores) para la identificación biométrica en control de acceso a los estadios de fútbol, utilizándolo SIETE equipos de primera división, y OCHO de segunda, solo para los accesos a las gradas de animación. Además, manifestó que no accede en ningún caso a datos personales almacenados en dichos sistemas, y no ostenta la condición legal de responsable del tratamiento o encargado pues solo suministra la tecnología.

SEFPESA señala que la comparación del patrón leído con el almacenado se produce en un lector instalado en el torno de acceso que genera un vector biométrico cifrado de la huella dactilar del interesado que en ese momento está tratando de acceder al estadio. Generado el vector, la electrónica de control del lector instalada en el torno, lo comunica al (...) ubicado en las instalaciones del Club, y al que solo este tiene acceso, donde se encontrarían almacenados todos los vectores biométricos dispuestos por el Club para proceder a la comparación mediante una carga de la totalidad de los vectores biométricos, previamente suministrado por los abonados. Reconoce que se produce así un proceso de comparación consistente en una identificación biométrica 1 a N. En el (...), además, se verifica la correspondencia de los datos del servidor de gestión de aforos del Club – (...) con el vector biométrico generado en el torno con el objetivo de obtener una respuesta que puede ser no reconocido o token acceso siendo esta la facilita el acceso activando el torno.

SEFPESA informó también que los datos de los interesados que utilicen la identificación biométrica se almacenarían en el (...), los datos correspondientes a su nombre, apellidos, DNI, ID persona (identificador aleatorio para evitar accesos duplicados a los estadios), y el vector biométrico resultante del proceso de registro del abonado, y que el proceso de comparación de patrones no genera ningún nuevo dato personal.

SÉPTIMO:

La LNFP puso los medios de tratamiento a disposición de Clubes/SAD, con carácter voluntario, a través de su filial del grupo, SEFPESA (cuya matriz es la LNFP) especializada en prestar servicios de mantenimiento de sistemas e infraestructuras de seguridad en los estadios, infraestructuras de los Clubes que la Ley del Deporte le encomienda a la LNFP.

El artículo 47 de los Estatutos de la LNFP establecen como funciones de la SEFPESA, las de “ejecución de obras de adaptación de instalaciones a las normas de seguridad y prevención de la violencia”.

El artículo 2 de los estatutos sociales de SEFPESA tiene por objeto la consecución de los fines sociales en las actividades de, entre otras:

- “informática aplicada al deporte, mediante creación, producción, comercialización y/o representación de cualquier clase de productos informativos, ya sea maquinaria, accesorios o programa, su instalación, explotación, asesoramiento o venta,

-Seguridad de las instalaciones deportivas, comerciales y administrativas de las sociedades anónimas deportivas o Clubes deportivos, mediante la instalación de toda clase de sistemas de seguridad en las mismas, incluyendo la realización de proyectos y obras civiles necesarias para su instalación, y el mantenimiento de las instalaciones que realice”.

Con arreglo a la Memoria de las cuentas anuales al ejercicio terminado el 30/06/2023, que menciona la LIGA, y que figuran en su web, se hace constar que “La Sociedad Española de Fútbol Profesional, S.A.U. ha continuado prestando a los Clubes/SAD asociados a la LNFP los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo en las instalaciones deportivas en las cuales se celebran los partidos de la competición a fin de cumplir con las exigencias del Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte”.

OCTAVO:

Solicitada por el Servicio de Inspección de Datos en la fase de actuaciones previas de investigación a la LNFP que aportara el análisis de necesidad y proporcionalidad del tratamiento biométrico en los accesos a las gradas de animación de los estadios de fútbol de primera y segunda división, con fecha 10/03/2023 respondió que no ostenta ninguna condición de responsable del tratamiento o encargado del mismo, ni ningún papel en nombre ni por cuenta de los Clubes que forman parte de la LIGA. y que no le corresponde la realización de dicho análisis. También indicó que no participa en dicho tratamiento.

NOVENO:

Mediante Auto 310/2024 de la Audiencia Nacional, sala de lo contencioso administrativo, sección 1ª, de 2/04/2024, recurso 155/2024, sobre pieza separada de medias cautelares instado por la LNFP, se resolvió no haber lugar a la suspensión de la medida provisional impuesta en el acuerdo de inicio.

DÉCIMO:

Mediante escrito de la LNFP tras el acuerdo de inicio, fechado el 21/05/2024, se ha tenido información de que la CEVRIXD acordó en reunión de 30/04/2024 la suspensión de la aplicación de su acuerdo de 30/03/2023, trasladándose por la LNFP a sus asociados el 13/05/2024.

DÉCIMO PRIMERO:

El artículo 1 de los Estatutos Sociales de la LNFP determinan que es una Asociación Deportiva que a tenor de lo establecido en los artículos 12 y 41 de la Ley 10/1990, de 15/10, del Deporte, (vigente a fecha de la aprobación del RGLNFP) *“está integrada exclusiva y obligatoriamente por todas las Sociedades Anónimas Deportivas y Clubes que participan en competiciones oficiales de fútbol de ámbito estatal y carácter profesional, y a la que corresponde legalmente la organización de dichas competiciones, en coordinación con la Real Federación Española de Fútbol.”*

“Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y goza de autonomía para su organización interna y funcionamiento respecto de la Real Federación Española de Fútbol de la que forma parte”

Además, el artículo 4 de sus Estatutos Sociales, indica en cuanto a su duración y carácter, que *“La Liga se constituye por tiempo indefinido y carece de ánimo de lucro”*

Sus funciones se contienen en el artículo 3 de los Estatutos de la LNFP, de las que se destacan solo las que pudieran tener relación con la denuncia:

“1.- Son funciones y competencias propias de La Liga, en virtud de lo establecido en la Ley del Deporte y sus disposiciones de desarrollo, las siguientes

a) Organizar, en coordinación con la Real Federación Española de Fútbol y de acuerdo con los criterios que, en garantía exclusiva de los compromisos nacionales o internacionales pueda establecer el Consejo Superior de Deportes, las competiciones oficiales de fútbol de carácter profesional y ámbito estatal.”

...

2.- Son funciones y competencias de La Liga, las siguientes:

...

“e) Aprobar normas sobre formato, expedición, venta y suministro de localidades de acceso a estadios deportivos de sus Sociedades y Clubes miembros, así como cualquier otra cuestión relacionada con el taquillaje.”

...

“l) Determinar las condiciones que deben reunir las instalaciones deportivas de los estadios para la celebración de las competiciones profesionales, normas de seguridad, control de accesos, así como cualesquiera otras que pudieran establecerse.”

El artículo 60 de los Estatutos de la LNFP, indica: *“obligaciones de los afiliados a LA LIGA”*:

“5.- Cumplir las recomendaciones e instrucciones que, en materia de prevención de la violencia, dicte la LIGA, al amparo del Título IX de la Ley 10/1990, del Deporte y sus disposiciones de desarrollo.” (el título IX fue derogado por la disposición derogatoria única de la Ley 19/2007 de 11/07)

“13.- Tener instalado el control de accesos que indique la LIGA, que deberá ser básicamente igual para todos sus miembros, facilitando la información que sobre acceso aquélla requiera, la utilización del taquillaje unificado, su control por la misma y la gestión de venta informatizada de entradas”.

DÉCIMO SEGUNDO:

El informe de auditoría de las cuentas anuales al ejercicio terminado el 30/06/2023 se trata de una auditoría “A los asociados de la LNFP”, asociación deportiva que se constituyó en 1984.

En ella, se pone de manifiesto que LaLiga Group International SL, depende de la Asociación (LNFP).

En la nota 1 *“información general”* se indican las entidades de las cuales la LIGA es entidad dominante, “siendo todas ellas jurídicamente dependientes de forma directa o indirecta”, contando ocho entidades.

También se citan las entidades en las que La Liga tienen una participación conjunta indirecta a través de La LIGA GROUP International SL (dos) y seis entidades en la que posee una participación minoritaria indirecta a través de la LNFP Group International, S.L.

<https://www.laliga.com/es-GB/transparencia/gestion-economica/cuentas-anuales>

DÉCIMO TERCERO:

En el informe recogido de la herramienta AXESOR, con fecha 22/09/2023, a la LNFP, le consta la LIGA Nacional DE FÚTBOL PROFESIONAL, **G78069762** figura como “*empresa matriz global*” con participación en el capital de diversas empresas.

Como consecuencia de la referencia de la LNFP a sus informes de auditoría de cuentas anuales que figuran en su web, el balance a 30/06/2023. En el citado informe, se pone de manifiesto que:

- LALIGA GROUP INTERNATIONAL SL, depende de la Asociación (LNFP). En la nota 1, “*información general “se indican las entidades de las cuales la LIGA es entidad dominante, “siendo todas ellas jurídicamente dependientes de forma directa o indirecta”, contando OCHO entidades. También se citan las entidades en las que LA LIGA tiene una participación conjunta indirecta a través de La LIGA GROUP INTERNATIONAL SL (dos) y SEIS entidades en la que posee una participación minoritaria indirecta a través de la LNFP GROUP INTERNATIONAL, S.L.*

-Al Grupo consolidado de la LIGA, le constan 1.824.764.000 de euros de ingresos en el cierre de la temporada 22/23 por comercialización de derechos audiovisuales (nota 26 del informe de auditoría). Por aplicación del régimen establecido en el Real Decreto-Ley 5/2015, de 30/04, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional, no se tienen en cuenta para el límite dinámico del máximo del volumen de negocio total anual global.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I Competencia

De acuerdo con los poderes que el artículo 58.2 del RGPD, otorga a cada autoridad de control y según lo establecido en los artículos 47, 48.1, 64.2 y 68.1 de la LOPDGDD, es competente para iniciar y resolver este procedimiento la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos.

Asimismo, el artículo 63.2 de la LOPDGDD determina que: “*Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica, por las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos.*”

II Régimen jurídico de la venta de abonos y entradas a los estadios- Relación con sus accesos a los recintos deportivos. Estatuto de la LNFP.

2.1. Régimen jurídico de la venta de abonos y entradas a los estadios- Relación con sus accesos a los recintos deportivos.

El régimen jurídico en cuanto a la venta de entradas y accesos de los espectadores a instalaciones deportivas en las que se celebran competiciones deportivas oficiales se regula principalmente en la Ley 19/2007 de 11/07 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, (Ley antiviolenencia). Uno de los objetivos de la Ley es según predica el artículo. b) *“mantener la seguridad ciudadana y el orden público en los espectáculos deportivos con ocasión de la celebración de competiciones y espectáculos deportivos”*

La CEVRXID se creó en la ley 10/90, de 15/10, del Deporte, artículos 60 a 69, cuyo título IX titulaba: *“Prevención de la violencia en los espectáculos deportivos”* y es un órgano colegiado encargado de formulación y realización de políticas activas contra la violencia, la intolerancia y evitación de las practicas racistas, xenófobas y LGTBIfóbicas en el deporte”

El artículo 3 de la Ley antiviolenencia, indica como principio general:

“1.Con carácter general, las personas organizadoras de competiciones y espectáculos deportivos deberán adoptar medidas adecuadas para evitar la realización de las conductas descritas en los apartados primero y segundo del artículo 2, así como para garantizar el cumplimiento por parte de los espectadores de las condiciones de acceso y permanencia en el recinto que se establecen en el capítulo segundo de este título.”

2. *Corresponde, en particular, a las personas organizadoras de competiciones y espectáculos deportivos:*

a) Adoptar las medidas de seguridad establecidas en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo.

b) Velar por el respeto de las obligaciones de los espectadores de acceso y permanencia en el recinto, mediante los oportunos instrumentos de control.

Así, de un lado, la organización puramente deportiva de las competiciones viene encomendada a la Liga, no organizando estos espectáculos deportivos que se celebran en las instalaciones deportivas donde tienen lugar los mismos, de ahí la diferenciación terminológica entre ambos términos: organizador de competiciones, organizador de espectáculos deportivos.

En cuanto a la relación con la venta de entradas y accesos por los espectadores a los estadios, la Ley Antiviolenencia, traslada a los organizadores de las competiciones y a los organizadores de espectáculos deportivos las medidas adecuadas para evitar la realización de conductas prohibidas, así como para garantizar el cumplimiento por parte de los espectadores de las condiciones de acceso y permanencia en el recinto mediante los oportunos instrumentos de control en salvaguarda del orden público y la seguridad.

El artículo 6.2.a) de la Ley antiviolenencia, establece el sometimiento de los espectadores a controles pertinentes para verificación de condiciones de acceso al recinto, y en particular su párrafo 2.b), su obligación de someterse a registros personales para poder verificar que no portan armas u otros objetos prohibidos o no se portan símbolos o pancartas prohibidos. A tal fin, también en particular, quedan obligados a *“ser grabados mediante circuitos cerrados*

de televisión en los alrededores del recinto deportivo, en sus accesos y en el interior de los mismos” (art 6.2.a).

El artículo 7 de la Ley antiviolencia, establece como condiciones de permanencia en el recinto de los espectadores:

“1.g) Observar las condiciones de seguridad oportunamente previstas y las que reglamentariamente se determinen.

En su punto 2:

“b) Ocupar las localidades de la clase y lugar que correspondan al título de acceso al recinto de que dispongan, así como mostrar dicho título a requerimiento de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de cualquier empleado o colaborador del organizador.

a) Cumplir los reglamentos internos del recinto deportivo.”

El artículo 11: “control y gestión de accesos y de ventas de entradas”, señala:

“1. Todos los recintos deportivos en que se disputen competiciones estatales de carácter profesional deberán incluir un sistema informatizado de control y gestión de la venta de entradas, así como del acceso al recinto...”

El artículo 12 de la citada Ley, indica:

“1. En atención al riesgo inherente al acontecimiento deportivo en cuestión, se habilita a la autoridad gubernativa a imponer a los organizadores las siguientes medidas:

“b) Instalar cámaras en los alrededores, en los tornos y puertas de acceso y en la totalidad del aforo a fin de grabar el comportamiento de las personas espectadoras”

...

“d) Instalar circuitos cerrados de televisión para grabar el aforo completo del recinto a lo largo de todo el espectáculo desde el comienzo del mismo hasta el abandono del público.”

El artículo 13 de la Ley, señala:

“1. La Comisión Estatal Contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte podrá decidir la implantación de medidas adicionales de seguridad para el conjunto de competiciones o espectáculos deportivos calificados de alto riesgo, o para recintos que hayan sido objeto de sanciones de clausura con arreglo a los títulos segundo y tercero de esta Ley, y en particular las siguientes:

a) La instalación de cámaras en los alrededores, en los tornos y puertas de acceso y en la totalidad del aforo.

b) Promover sistemas de verificación de la identidad de las personas que traten de acceder a los recintos deportivos.

c) La implantación de sistemas de emisión y venta de entradas que permitan controlar la identidad de los adquirentes de entradas.

“2. En los supuestos contemplados en las letras b) y c) del apartado anterior, se insertará en los billetes de entrada información acerca del tratamiento de los datos de carácter personal necesarios para proceder a la identificación del espectador, así como los procedimientos a través de los cuales se verificará dicha identidad, quedando en todo caso el tratamiento sometido a lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos.

Quienes organicen un acontecimiento deportivo, procederán a la cancelación de los datos de las personas que accedan al espectáculo una vez el mismo haya concluido, salvo que se apreciara la realización de alguna de las conductas a las que se refieren los apartados primero y segundo del artículo 2 de la presente Ley, en cuyo caso, conservarán únicamente los datos necesarios para la identificación de las personas que pudieran haber tomado parte en la realización de la conducta.”

El (C.S.D.) manifestó en actuaciones previas de investigación que la Ley 19/2007, no contempla una declaración de alto riesgo de toda una competición deportiva de fútbol de manera específica, sino de partidos (encuentros) que forman parte de la misma. Señala el artículo 10 de la misma Ley citada:

“1. Las federaciones deportivas españolas y ligas profesionales deberán comunicar a la autoridad gubernativa, competente por razón de la materia a que se refiere este título, con antelación suficiente, la propuesta de los encuentros que puedan ser considerados de alto riesgo, de acuerdo con los criterios que establezca el Ministerio del Interior.

2. La declaración de un encuentro como de alto riesgo corresponderá a la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, previa propuesta de las Federaciones Deportivas y Ligas Profesionales prevista en el párrafo anterior o como consecuencia de su propia decisión, e implicará la obligación de los Clubes y sociedades anónimas deportivas de reforzar las medidas de seguridad en estos casos, que comprenderán como mínimo:

a) Sistema de venta de entradas.

b) Separación de las aficiones rivales en zonas distintas del recinto.

c) Control de acceso para el estricto cumplimiento de las prohibiciones existentes.

d) Las medidas previstas en el artículo 6 que se juzguen necesarias para el normal desarrollo de la actividad”

El Real Decreto 203/2010, de 26/02, por el que se aprueba el reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, desarrolla la citada Ley 19/2007. Este RD, establece en su artículo 8, además, la obligación de los organizadores responsables de todos los recintos deportivos, que deben establecer un sistema informatizado de control y gestión de venta de entradas, así como de acceso a los recintos, mientras que en el artículo 9, obliga a los organizadores de los recintos deportivos donde se celebren “*competiciones de categoría profesional de fútbol*” a que dispongan de localidades numeradas y con asientos para todos los espectadores.

El mismo RD señala en su artículo 15: en la sección 2, titulada “condiciones de expedición, formato y características de los billetes de entrada”, “venta de billetes de entrada”:

“2. Todos los billetes de entrada en recintos deportivos en los que esté instalado un sistema informatizado de control y gestión de los mismos deberán adaptar su formato y características a las condiciones técnicas exigibles para su compatibilidad con el sistema instalado.

*3. En los supuestos contemplados en el artículo 13.1 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, la comprobación y seguimiento de la identidad de quienes adquieran entradas o el control de la distribución de localidades **se realizará** implantando sistemas de venta de entradas nominativas y desarrollando procedimientos que permitan supervisar la distribución de localidades asignadas y conocer la identidad de los poseedores de títulos de acceso a las instalaciones deportivas.*

El tratamiento de los datos obtenidos con arreglo a estos procedimientos se limitará a proporcionar información sobre quienes accedan o pretendan acceder a los recintos deportivos, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las prohibiciones existentes y, en su caso, depurar las responsabilidades a que hubiere lugar.

Los organizadores cancelarán los datos de las personas que hubieran accedido al espectáculo deportivo cuando concluya el mismo, conservando exclusivamente los datos necesarios para identificar a quienes pudieran haber realizado conductas prohibidas por la Ley 19/2007, de 11/07, que sólo podrán ser cedidos a las autoridades u órganos competentes en materia de seguridad pública.”

Dentro de la misma sección 2 del citado RD, por su parte, el artículo 17 del citado RD, indica: “Obligaciones de los espectadores respecto de los billetes de entrada”:

“1. Toda persona que pretenda acceder a un recinto deportivo deberá ser portadora de un billete de entrada expedido a título individual, de billete múltiple, de abono o de cualquier otro título que autorice a los interesados a acceder a un espectáculo o a más de uno.

2. Los espectadores han de ocupar las localidades de la clase y lugar que se corresponda con los billetes de entrada de que sean portadores.

3. Cada espectador está obligado a conservar su billete de entrada hasta su salida del recinto deportivo, debiendo presentarlo a requerimiento de cualquier empleado o colaborador del organizador, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

4. Si requerido al efecto un espectador no presentase el billete de entrada, deberá optar por adquirir uno en la taquilla, abonando su precio si lo hubiera disponible. En caso contrario, deberá abandonar inmediatamente el recinto deportivo.”

Finalmente, en dicha sección 2, el artículo 20, “Anverso y reverso de las entradas”, señala:

“2. Las entradas indicarán en su reverso que el recinto deportivo es una zona vídeo vigilada para la seguridad de los asistentes y participantes en el encuentro, y especificarán las causas que impiden el acceso al recinto deportivo o la permanencia en el mismo, incorporando expresamente, como mínimo, las siguientes: ...

...

“4. Cuando se adopten las medidas de seguimiento y control de la identidad de adquirentes de entradas y de poseedores de títulos de acceso a los espectáculos deportivos previstos en el artículo 15.3 del presente reglamento, se insertará en los billetes de entrada información acerca del tratamiento de los datos de carácter personal derivados de la adquisición y de su control, así como de los procedimientos a través de los cuales se verificará dicha identidad.”

2.2. Estatuto de la LNFP.

Según el artículo 1 de los Estatutos Sociales de la LNFP, esta, es una Asociación Deportiva que a tenor de lo establecido en los artículos 12 y 41 de la Ley 10/1990, de 15/10, del Deporte, (vigente a fecha de la aprobación del RGLNFP) *“está integrada exclusiva y obligatoriamente por todas las Sociedades Anónimas Deportivas y Clubes que participan en competiciones oficiales de fútbol de ámbito estatal y carácter profesional, y a la que corresponde legalmente la organización de dichas competiciones, en coordinación con la Real Federación Española de Fútbol.”*

“Tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines y goza de autonomía para su organización interna y funcionamiento respecto de la Real Federación Española de Fútbol de la que forma parte”

Además, el artículo 4 de sus Estatutos Sociales, indica en cuanto a su duración y carácter, que *“La Liga se constituye por tiempo indefinido y carece de ánimo de lucro”*

Sus funciones se contienen en el artículo 3 de los Estatutos de la LNFP, de las que se destacan solo las que pudieran tener relación con la denuncia:

“1.- Son funciones y competencias propias de La Liga, en virtud de lo establecido en la Ley del Deporte y sus disposiciones de desarrollo, las siguientes

a) Organizar, en coordinación con la Real Federación Española de Fútbol y de acuerdo con los criterios que, en garantía exclusiva de los compromisos nacionales o internacionales pueda establecer el Consejo Superior de Deportes, las competiciones oficiales de fútbol de carácter profesional y ámbito estatal.

...

2.- Son funciones y competencias de La Liga, las siguientes:

...

“e) Aprobar normas sobre formato, expedición, venta y suministro de localidades de acceso a estadios deportivos de sus Sociedades y Clubes miembros, así como cualquier otra cuestión relacionada con el taquillaje.”

...

“l) Determinar las condiciones que deben reunir las instalaciones deportivas de los estadios para la celebración de las competiciones profesionales, normas de seguridad, control de accesos, así como cualesquiera otras que pudieran establecerse.”

El artículo 60 de los Estatutos de la LNFP, indica: “obligaciones de los afiliados a LA LIGA”:

“5.- Cumplir las recomendaciones e instrucciones que, en materia de prevención de la violencia, dicte la LIGA, al amparo del Título IX de la Ley 10/1990, del Deporte y sus disposiciones de desarrollo.” (el título IX fue derogado por la disposición derogatoria única de la Ley 19/2007 de 11/07.)

“13.- Tener instalado el control de accesos que indique la LIGA, que deberá ser básicamente igual para todos sus miembros, facilitando la información que sobre acceso aquélla requiera, la utilización del taquillaje unificado, su control por la misma y la gestión de venta informatizada de entradas”.

Los artículos 41.4. a) y b) de la Ley 10/1990, de 15/10, del Deporte, y 25. a) y b) del Real Decreto 1835/1991, de 20/12, sobre Federaciones Deportivas Españolas y Registro de Asociaciones Deportivas establecen que son competencias de las Ligas profesionales, además de las que pueda delegarles la federación deportiva española correspondiente, las de (i) organizar sus propias competiciones, en coordinación con la respectiva federación deportiva española y de acuerdo con los criterios que, en garantía exclusiva de los compromisos nacionales o internacionales, pueda establecer el Consejo Superior de Deportes, y (ii) desempeñar, respecto de sus asociados, las funciones de tutela, control y supervisión.

Así pues, las competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter profesional de primera y segunda división de fútbol, tanto en su organización como en su desarrollo, se regirán por el marco establecido por la Ley 19/2007, y por las normas que conforman el ordenamiento jurídico federativo en lo que corresponda, emanadas de la LNFP, dentro del ámbito de sus competencias.

Los Clubes y SA deportivas, voluntariamente formalizan su inscripción en la competición, lo cual implica la sujeción obligatoria y especial a los estatutos, reglamentos y normas de competición válidamente adoptados por los órganos respectivos.

El Reglamento General de la Liga Nacional de Fútbol Profesional (RGLNFP) contiene el régimen aplicable para los Clubes y SAD afiliados para la venta de abonos y entradas. Dicho RGLNFP indica, en su preámbulo, que de conformidad con la Ley 19/2007, constituye la venta de entradas y abono como un elemento PREVENTIVO de especial relevancia para la lucha contra los comportamientos que promuevan la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el fútbol profesional, “estableciendo una serie de condiciones para la venta de abonos de temporada por parte de los Clubes/SAD afiliados”, con un apartado específico de condiciones para la venta de abonos en gradas de animación, (artículo XII.2) como subgénero de la venta de “abonos de temporada” y entradas en su artículo XII.1, Libro XII. Todo ello, introducido como novedad acordada el 23/12/2015, bajo la vigencia de la Ley 10/1990 de 15/10 del Deporte, en cuyo artículo 41.3, se reseñaba:

“Los Estatutos y Reglamentos de las Ligas profesionales serán aprobados por el Consejo Superior de Deportes, previo informe de la Federación deportiva española correspondiente...”, haciendo notar que la vigente Ley 39/2022 de 30/12 que deroga a la Ley 10/1990, en su artículo 56.3, indica:

“Los estatutos de las ligas profesionales, así como los reglamentos disciplinarios, de control económico a las entidades participantes, electoral, de competición, en el caso de que lo hubiera, de organización interna, en tanto regule este la composición y el funcionamiento de

sus órganos obligatorios, y las modificaciones correspondientes, serán ratificados por el Consejo Superior de Deportes...

Como, antecedente de la aprobación del RGLNFP por la Comisión Directiva del C.S.D., figura que: *“Tuvo entrada escrito de la LNFP comunicando la aprobación por la Asamblea General de la LNFP la modificación del RGLNFP y solicitando su aprobación definitiva por la Comisión Directiva del C.S.D. (se incluía entre la modificación, el nuevo régimen del libro XII venta de abonos y entradas.”*

El citado RGLNFP, especifica en su artículo XII.1 para la venta de abonos (sin detallar la parte del estadio, por lo que se entendería aplicable en general a cualquiera) que *“se realizará mediante la previa y debida identificación de los adquirentes. A tal efecto, el adquirente deberá suministrar en el momento de adquisición, al menos los siguientes datos personales”,* de filiación -nombre y apellidos y documento acreditativo de la identidad- y de contacto, domicilio, teléfono y e mail.

Sin embargo, para la *“grada de animación”,* se constituye un régimen específico, comenzando por definirlo en su artículo XII.2, cómo:

“el sector o zona de gradería del recinto deportivo definido como tal por el propio Club/SAD o de oficio por LA LIGA, -considerando que ni la Ley 19/2007, de 11/07, ni su reglamento de desarrollo Real Decreto 203/2010, de 26/02, definen la grada de animación- y que cumple los siguientes requisitos:

- Estar destinado exclusivamente a abonados locales habituales,*
- Estar sectorizado, diferenciado del resto del aforo, con accesos preferentemente exclusivos del sector, zona o graderío, y,*
- Tenga instalado el sistema de acceso mediante reconocimiento biométrico.”*

El RGLNFP establece adicionalmente al régimen común de venta de abonos, para los títulos o documentos de acceso de temporada, de la grada de animación en su artículo XII.2.2, la conjugación de dos tipos de datos personales que proporcionará el aficionado:

-por un lado: *“junto con los datos significados en el artículo 1 del presente reglamento”,* es decir, datos de filiación y contacto, (que ya de por sí identificarían al adquirente), además,

- se *“requerirá” “aquel dato biométrico que se determine, debiendo recabarse el consentimiento del interesado”.* De modo que *“en el momento de la adquisición del título de acceso por parte del Club/SAD afiliado, se asociará al aficionado con la filiación facilitada y el dato biométrico.”*(art XII.2.2).

- *“informando de las concretas finalidades para el tratamiento de los referidos datos de carácter personal, de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal”*(art XII.2.2).

-*“El Club/SAD establecerá tanto en el documento de adquisición del título de acceso como en el reglamento interno que en dichas zonas los espectadores se someterán a todos aquellos controles de verificación de identidad vigentes en cada momento incluyendo aquellos relativos a sistemas automáticos de carácter biométrico”*(art XII.2.3)

-“Únicamente se permitirá el acceso a las gradas de animación a los aficionados que hayan obtenido el título de acceso a dicha zona, y que, en el momento de la entrada se sometan a la lectura del dato biométrico” (art XII.2.3)

-Como cierre del artículo, (art XII.2.6) se señala:

“Cualquier otro sistema de acceso a esta zona que no conlleve un reconocimiento biométrico, tendrá carácter excepcional y puntual y obligará, en su caso, al Club/SAD a disponer de un procedimiento que permita la identificación de todos aquellos que accedan fuera del control biométrico. El Club/SAD deberá remitir ese procedimiento, al comienzo de la entrada en funcionamiento del sistema, a la Dirección de Integridad y Seguridad de La Liga para su conocimiento y validación”.

A este respecto, significar que ya el régimen ordinario o generalizado de adquisición de abonos del artículo XII.11 predica que su adquisición sea, con al menos los datos de filiación y de contacto, que per se, suponen la *“previa y debida identificación de los adquirentes”*.

Al hilo de las alegaciones de la reclamada que constan en el apartado 3, hecho OCTAVO, de que la aprobación del RGLNFP no procede de la exclusiva voluntad de la LNFP, las funciones que ejerce la Liga no proceden de su libre formación de la voluntad, sino de un acto administrativo, que fue lo que determinó la aprobación del RVAE, y que ejerce por delegación funciones públicas de carácter administrativo actuando como agente colaborador de la Administración, y que la LNFP ha sido instada en dos ocasiones al cumplimiento de las medidas de acceso biométrico en las gradas de animación y sus accesos, se debe indicar:

La cuestión guarda relación con la Sentencia 626/2024 del Tribunal Supremo, recurso de casación -sala tercera de lo Contencioso administrativo-, sección cuarta, de 15/04/2024, rec. 751/2024, frente a la sentencia de 7/10/2021 dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso de apelación 20/2020 interpuesto contra la sentencia 53/2020, de 11 de mayo, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 12, en el recurso contencioso-administrativo 20/2019.

La sentencia en casación trata el tema de la naturaleza jurídica de los reglamentos federativos, en ese caso de la Real Federación Española de Fútbol, pero por el rango y tipo de la potestad, y efectos, afecta por similitud a lo cuestionado y planteado por la LNFP sobre el RGLNFP y relacionado con sus alegaciones.

En sus fundamentos jurídicos séptimo, puntos 5 y 6, se analiza esta naturaleza y se concluye que no se trata de una norma aprobada por el Consejo Superior de Deportes:

“5. Tras lo dicho no hay duda de la naturaleza normativa de los reglamentos federativos integrando el sistema de fuentes de las Federaciones deportivas (cfr. artículo 2 del Real Decreto 1835/1991); ahora bien, esa naturaleza normativa no significa que, pese a su denominación, sean reglamentos en sentido jurídico administrativo, esto es, normas de rango inferior a la Ley, subordinadas a esta, elaboradas y aprobadas por aquellos órganos de las Administraciones públicas con potestad reglamentaria. Y la razón también es obvia: estamos ante reglamentos reguladores de las Federaciones deportivas como entes de naturaleza privada: no son órganos de la Administración ni forman parte del “sector público” [artículo 2.2.b) en relación -al menos para la Administración General del Estado- con el artículo 84.c) a f) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen Jurídico del Sector Público].

6. Si en lo sustantivo los reglamentos federativos no son reglamentos administrativos o disposiciones generales de tal naturaleza, procedimentalmente su elaboración y aprobación no queda sujeta a las reglas de elaboración de disposiciones generales previstas en los artículos 128 y siguientes de la Ley 39/2015, sino que se elaboran conforme determina cada Federación deportiva según sus estatutos. Por tanto, teniendo en cuenta la naturaleza privada de las Federaciones deportivas y su capacidad autonormativa, en relación con la competencia del C.S.D., la aprobación de los reglamentos federativos responde a un procedimiento bifásico: una fase interna, jurídico privada, de elaboración y aprobación federativa, y una fase administrativa en la que el C.S.D., ejerciendo su potestad de tutela, aprueba no un proyecto, sino el reglamento ya aprobado federativamente. Este matiz es relevante pues, como diremos más abajo, el C.S.D. no puede enmendar o reelaborar lo que sí sería un proyecto, sino que su tutela se limita a aprobar o no y, en este caso, devolver el reglamento a la Federación deportiva.

Mientras que además en el fundamento 7, 10, apartado 3, precisa:

“3.º Para mantener un equilibrio entre la autonomía normativa de las corporaciones -aquí de las Federaciones deportivas-, y la potestad de tutela administrativa, en esa fase administrativa la Administración de tutela no puede enmendar el reglamento -aquí federativo- que se le remite, esto es, no puede elaborar un nuevo texto o modificarlo, sino sólo negar su aprobación expresando la razón de ello, lo que implica su devolución a la Corporación autora, aquí, Federación deportiva (cfr. sentencia de 16 de junio de 2003, recurso contencioso-administrativo 485/2001).”

Los Estatutos y Reglamentos son elaborados porque las Ligas y Federaciones ostentan capacidad normativa para elaborar sus normas internas, que ejercen bajo la tutela del C.S.D., art 8.a y 10.2.b de la Ley 10/1990 de 15/10, del Deporte. Así pues, no es rechazable que el citado RGLNFP exprese la voluntad de la LNFP en aquel momento, con independencia de que la Liga pueda ejercer por delegación funciones públicas de carácter administrativo, tasadas e interpretadas en sus estrictos términos, actuando en ese caso como agente colaborador de la Administración, hecho que la sentencia da por sentado. Ese ejercicio de funciones delegadas, nada tiene que ver con la delegación de competencias prevista entre Administraciones Públicas (art 8 LRJSP) que evidentemente no altera su titularidad como señala la LIGA, solo que tal delegación se da entre órganos administrativos, y la Liga no lo es, luego no se trata de este tipo de delegación de competencias, sino de funciones públicas de carácter administrativo en entidades asociativas privadas

En conclusión, la LNFP reglamenta el sistema de venta de abonos y entradas. Establece un régimen ordinario general de venta de abonos que señala que, en el momento de adquisición, “se han de proporcionar, al menos los siguientes datos personales”, de filiación -nombre y apellidos y documento acreditativo de la identidad- y de contacto, domicilio, teléfono y e mail.

2.3. Normativa legal y reglamentaria en materia de antiviolencia

Por otro lado, la normativa legal y reglamentaria en materia de antiviolencia, parte de que se pueden decidir por la CEVRXD una serie de medidas adicionales de seguridad del sistema de emisión y venta de entradas, que entre otras incluyen:

-Permitir controlar la identidad de los adquirentes de las mismas,

-Promover sistemas de verificación de la identidad de las personas que traten de acceder a los recintos deportivos.

-En esos supuestos, se insertará en los billetes de entrada información acerca del tratamiento de los datos de carácter personal necesarios para proceder a la identificación del espectador, así como los procedimientos a través de los cuales se verificará dicha identidad”

“Quienes organicen un acontecimiento deportivo, procederán a la cancelación de los datos de las personas que accedan al espectáculo una vez el mismo haya concluido.”

No figuraba a 23/12/2025, fecha de aprobación del RGLNFP que la CEVRXID hubiera aprobado medidas adicionales de seguridad referidas en el artículo 13 de la Ley 19/2007 sobre venta de entradas y verificación de identidad para acceso a los estadios de primera y segunda división, ni específicamente para las gradas de animación. Tampoco que el sistema tenía que consistir en reconocimiento de datos biométricos para dicho acceder al citado sector de las gradas de animación. La decisión sobre la venta de abonos para gradas de animación y el sistema de acceso requerido a la misma, fue aprobada por “la Asamblea General Extraordinaria de la LNFP, máximo órgano de gobierno de la LIGA, y expresión de la voluntad de los asociados” (artículo 8 de los Estatutos Sociales de la LNFP). Se ha de considerar que los Clubes y SAD cuentan con un representante EN LA ASAMBLEA, por cada uno de los equipos inscritos por las citadas SAD o Clubes inscritos en la LIGA (artículo 12 de los Estatutos de la Liga).

Los requisitos de venta de entradas y abonos a las gradas de animación de los estadios de primera y segunda división vinculan y obligan (se establecen una serie de condiciones para la venta de abonos, señala el preámbulo del RVAE) a los afiliados a la LIGA, Clubes y SAD.

El cumplimiento de las disposiciones previstas en el reglamento interno de la LNFP, así como de la normativa por la que se rige la LNFP y de las recomendaciones/indicaciones que le realicen otros Organismos e Instituciones Públicas como la CEVRXID para el cumplimiento de las funciones que éstos tienen encomendadas ha de partir del hecho obvio de que cuando la LNFP y sus Clubes de fútbol y sociedades anónimas deportivas actúen como responsables del tratamiento deberán compatibilizar el cumplimiento de esta normativa con el cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

En definitiva, el cumplimiento de los reglamentos que se le aplican a la entidad – que carecen de rango de Ley, a diferencia de la norma que regula el derecho fundamental a la protección de datos -Reglamento europeo de directa aplicación y una Ley de naturaleza Orgánica- no puede conllevar el incumplimiento de otras normas.

Carece de toda lógica que se argumente de contrario que, para el cumplimiento de unas normas, haya de incumplir otras. Máxime cuando es posible alcanzar un adecuado equilibrio y garantizar que, a la vez que se cumple el objetivo de garantizar la seguridad en los estadios de fútbol y evitar la comisión de actos violentos, se salvaguarde el derecho fundamental a la protección de datos, especialmente si se trata de un tratamiento que pueda entrañar alto riesgo

En conclusión, la obligación de implantar métodos biométricos para las gradas de animación se impone única y exclusivamente por el RGLNFP, que como decimos es una norma

federativa interna, de la que es responsable único la LNFP, y no el Consejo Superior de Deportes.

III Definición de datos de carácter personal y de datos biométricos

3.1. Datos personales

En el RVAE figura que para la venta de abonos y entradas se precisan una serie de datos que van a ser tratados relacionados con evitar los actos que la Ley 19/2007 contempla. Expresamente establece el RGLNFP un régimen objeto de tratamiento de datos de carácter personal en la venta de abonos de temporada, con unos datos de filiación y contacto. Otras condiciones para la venta de abonos diferentes son establecidas para la venta de títulos o documentos de acceso de temporada o media temporada en las gradas de animación. Estas otras condiciones en lo que puedan tener que ver con tratamiento de datos personales, serían:

-Junto con los datos referidos en la adquisición de abono de temporada (datos de filiación, y de contacto), además,

-“Requerirá que el aficionado facilite aquel dato biométrico que se determine”, debiendo recabarse el consentimiento del interesado

-En el momento de la adquisición del título de acceso, por parte del Club/SAD afiliado, se asociará al aficionado con la filiación facilitada y el dato biométrico”.

-Estos títulos serán personales e intransferibles

-Se denegará el acceso en el caso de que la persona no aporte, si es requerido para ello, junto con el dato biométrico, un documento acreditativo de su identidad que coincida con la filiación asociada al dato biométrico y al título de acceso.

Además, en el punto 6 del artículo XII.2, se indica:

“Cualquier otro sistema de acceso a esta zona que no conlleve un reconocimiento biométrico, tendrá carácter excepcional y puntual y obligará, en su caso, al Club/SAD a disponer de un procedimiento que permita la identificación de todos aquellos que accedan fuera del control biométrico. El Club/SAD deberá remitir dicho procedimiento, al comienzo de la entrada en funcionamiento del sistema, a la Dirección de Integridad y Seguridad de la LIGA para su conocimiento y validación”

Según ha reconocido la LIGA, el sistema alternativo ofrecido por los Clubes al biométrico ha sido el escáner o el escáner de mano que efectúa lectura de códigos de barras en entradas electrónicas

A tenor del artículo 4, del RGPD, titulado “Definiciones”, se comprende:

“A efectos del presente Reglamento se entenderá por:

“1) “datos personales”: toda información sobre una persona física identificada o identificable (“el interesado”); [...]»se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona;

2) «tratamiento»: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción;

Los datos biométricos como especie dentro de los datos personales se definen en el artículo 4.14 del RGPD, que señala:

“datos biométricos»: datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física que permitan o confirmen la identificación única de dicha persona, como imágenes faciales o datos dactiloscópicos;”

Los tratamientos que incluyen operaciones con datos biométricos se pueden emplear con muchas finalidades: prueba de vida, accesos a áreas de infraestructura crítica, seguridad, control de presencia.

El ámbito de aplicación del RGPD extiende su protección, tal y como establece su artículo 1.2, a los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas y, en particular, su derecho a la protección de los datos personales, definidos en su artículo 4.1 del RGPD. como *“toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.”*

La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la Constitución española.

El Tribunal Constitucional señaló en su Sentencia 94/1998, de 4/05, que nos encontramos ante un derecho fundamental a la protección de datos por el que se garantiza a la persona el control sobre sus datos, cualesquiera datos personales, y sobre su uso y destino, para evitar el tráfico ilícito de los mismos o lesivo para la dignidad y los derechos de los afectados.

3.2. Datos biométricos

Los datos biométricos cambian irrevocablemente la relación entre el cuerpo y la identidad, ya que hacen que las características del cuerpo humano sean legibles mediante máquinas y estén sujetas a un uso posterior.

Además, los sistemas biométricos están estrechamente vinculados a una persona, dado que utilizan una determinada propiedad única de un individuo para su identificación. Por ejemplo, cada individuo tiene impresiones dactilares únicas que muestran características específicas que pueden medirse para decidir si una impresión dactilar corresponde con una muestra registrada.

Los datos biométricos presentan la particularidad de ser producidos por el propio cuerpo y lo caracterizan definitivamente, son datos, no sobre esa persona, sino que los datos refieren a la misma persona, en principio no modificables por voluntad del individuo. Además, debido a que los datos biométricos son propios de una persona y perpetuos, en el caso de que el usuario accediera a varios sistemas biométricos implantados por diferentes responsables con diferentes fines, el usuario tendría que utilizar los mismos datos, que estarían accesibles en diferentes sistemas y por parte de diferentes responsables.

Como ya señaló el Dictamen 4/2007 del Grupo de Trabajo del artículo 29 (ART. 29 de la Directiva 95/46 CE, como organismo de la UE, de carácter consultivo e independiente), sobre el concepto de datos personales (WP136), de 20/06/2007, los datos biométricos pueden definirse como:

“... propiedades biológicas, características fisiológicas, rasgos de la personalidad o tics, que son, al mismo tiempo, atribuibles a una sola persona y mensurables, incluso si los modelos utilizados en la práctica para medirlos técnicamente implican un cierto grado de probabilidad. Ejemplos típicos de datos biométricos son los que proporcionan las huellas dactilares, los modelos retinales, la estructura facial, las voces, pero también la geometría de la mano, las estructuras venosas e incluso determinada habilidad profundamente arraigada u otra característica del comportamiento (como la caligrafía, las pulsaciones, una manera particular de caminar o de hablar, etc.). Una particularidad de los datos biométricos es que se les puede considerar tanto como contenido de la información sobre una determinada persona (Fulano tiene estas huellas dactilares) como un elemento para vincular una información a una determinada persona (este objeto lo ha tocado alguien que tiene estas huellas dactilares y estas huellas dactilares corresponden a Fulano; por lo tanto, Fulano ha tocado este objeto). Como tales, pueden servir de «identificadores». En efecto, al corresponder a una única persona, los datos biométricos pueden utilizarse para identificar a esa persona. Este carácter dual también se da en el caso de los datos sobre el ADN, que proporcionan información sobre el cuerpo humano y permiten la identificación inequívoca de una, y sólo una, persona.”

Hay que considerar que los datos biométricos pueden tratarse y almacenarse de diferentes formas. A veces, la información biométrica capturada de una persona se almacena y se trata en bruto, lo que permite reconocer la fuente de la que procede sin conocimientos especiales; por ejemplo, la fotografía de una cara, la fotografía de una huella dactilar o una grabación de voz. Otras veces, la información biométrica bruta capturada es tratada de manera que solo se extraen ciertas características o rasgos y se guardan como una plantilla biométrica.

Mientras que los métodos tradicionales de autenticación como las contraseñas requieren una coincidencia del 100% de carácter por carácter para permitir que el usuario acceda por ejemplo a una cuenta o aplicación (métodos deterministas), los métodos de biometría se denominan “*probabilísticos*”, porque son tecnologías probabilísticas que pueden reconocer automáticamente a las personas por su rostro o por su huella para autenticarlas o identificarlas. Tanto en el sistema de identificación como de autenticación biométrica, las técnicas de reconocimiento facial utilizadas se basan en una concordancia estimada entre plantillas: la que se compara y la(s) de referencia previamente registrada. Desde este punto de vista, son técnicas probabilísticas: la comparación deduce una probabilidad mayor o menor de que la persona sea efectivamente quien se ha de autenticar o identificar; si esta probabilidad supera un determinado umbral en el sistema, definido por su usuario o su desarrollador, el sistema entenderá que existe una coincidencia.

Un sistema biométrico trabaja con los datos biométricos obtenidos de una persona, a partir de los cuales un algoritmo selecciona características para crear una plantilla biométrica. A continuación, el sistema coteja la identidad de la persona con la base de datos biométrica. Puede hacerlo en un segundo, mientras compara cientos de millones de datos biométricos en la base de datos.

Podemos medir el rendimiento de un sistema biométrico a partir de tres características principales. Estas son: tasa de falsos rechazos (FRR), tasa de falsas aceptaciones (FAR) y tasa de errores iguales (ERR). La tasa de falsos rechazos representa la probabilidad de errores de detección por parte de un sistema biométrico, lo que significa que no puede reconocer a un usuario cuyas características biométricas ya están en la base de datos. En caso de rechazo, la persona debe verificar su identidad de nuevo. Desde una perspectiva de seguridad y protección, esta tasa no significa que sea necesariamente un resultado negativo.

La tasa de falsas aceptaciones es la probabilidad de que un sistema falle y coincida con las características biométricas de una persona con una plantilla incorrecta, y le dé permiso para acceder. Esto puede suponer una amenaza potencial, ya que el sistema otorga permiso a una persona no autorizada para acceder a una cuenta, instalación, etc.

La tasa de errores iguales es un indicador esencial según el cual un sistema acepta o rechaza entradas biométricas. Esta tasa es el valor de igualdad entre FRR y FAR y representa el número ideal de errores de los dos.

Cada sistema biométrico, ya sea lectura de cara, de huella dactilar, huella palmar, iris, etc., tiene diferentes valores para diferentes tasas en función de las cuales un sistema rechaza o acepta las entradas. Los datos biométricos presentan la particularidad de ser producidos por el propio cuerpo y lo caracterizan definitivamente. Por lo tanto, son únicos, permanentes o definitivos en el tiempo y la persona no puede liberarse de ellos, no se pueden cambiar nunca, ni con la edad, creando cuestiones de responsabilidad en caso de compromiso-pérdida o intrusión en el sistema. A diferencia de una contraseña, en caso de pérdida no se pueden cambiar.

La definición de dato biométrico alude a *“tratamiento técnico”*, sin especificar, excepto para reseñar que el propósito de dicho tratamiento debe ser identificar a una persona.

Para considerarse datos biométricos en el sentido del RGPD, el tratamiento de datos sin procesar, como las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física deben implicar una medición de dichas características. Así pues, del concepto, no hay que perder de vista:

- La naturaleza de los datos: datos relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona física;

- Los medios y las formas de tratamiento: datos *“obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico”*; lo que las diferencia por ejemplo de las imágenes de una persona que figuran en un sistema de videovigilancia, que no pueden considerarse datos biométricos si no se han tratado técnicamente de una forma específica con el fin de contribuir a la identificación única de esa persona.

- La finalidad del tratamiento: los datos se deben utilizar para la finalidad de identificar de manera unívoca a una persona física. Técnicamente, la plantilla biométrica contra la que se coteja la muestra biométrica es el producto de una medición que identifica unívoca y únicamente al individuo. Esto es lo que por ejemplo diferencia las imágenes visionadas de una videocámara que no pueden ser consideradas dato biométrico bajo la definición del artículo 9 del RGPD, si no son específicamente tratadas con un medio técnico para contribuir a la identificación de una persona.

Las características biométricas se someten a un tratamiento técnico mediante el cual se reconoce a una persona a partir de una imagen o fotografía, que incluye para su puesta en práctica de un proceso que se contiene en todos los tratamientos de datos biométricos: su captura o registro de datos con su siguiente almacenamiento o procesamiento y la fase de comparación o correspondencia.

Los datos biométricos, calificados como de “*categoría especial*”, en el artículo 9 del RGPD, tanto del RGPD, como de la LOPDGDD, son datos personales de cuyo uso pueden desprenderse riesgos significativos para los derechos y las libertades fundamentales, y por ello, en principio su tratamiento está prohibido en el artículo 9.1 del RGPD, que indica:

“Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física.”

Esta catalogación de categoría especial de datos para su tratamiento desde la fecha de entrada en vigor del RGPD, no obsta a que desde mucho antes, la preocupación, la significación y puesta de relevancia de los altos riesgos en su tratamiento se plasmara por ejemplo, en dictámenes o directrices que aseguran su carácter de tal, y cuya cualificación de especial afectación a los derechos y libertades fundamentales no ha decaído hasta la fecha, estando su tratamiento sujeto al cumplimiento de requisitos combinados tanto de legitimación como de obligaciones de cumplimiento que garantizan tal tratamiento. Por citar algunas consideraciones sobre el citado alto riesgo, se reproducen algunas menciones:

-Documento de trabajo sobre biometría de 1/08/2023, del GT 29, por citar solo algunas referencias:

“-3.2 Principios de fines y proporcionalidad” Hace falta evaluar el cumplimiento de la proporcionalidad y de la legitimidad, teniendo en cuenta los riesgos para la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas y especialmente si los fines perseguidos pueden alcanzarse o no de una manera menos intrusiva.”

-Refiriéndose al modo intrínseco de tratamiento, también señala los mecanismos que generan menos riesgos, “*sería preferible no almacenar la biometría en una base de datos sino más bien sólo en un objeto disponible exclusivamente para el usuario, como una tarjeta con microchip, un teléfono móvil o una tarjeta bancaria*”, o el almacenamiento de la plantilla en una base de datos centralizada o en un terminal, o la reutilización de datos biométricos

“3.6 Los errores que se producen dentro de los sistemas biométricos pueden tener graves consecuencias para la persona y, en particular, la denegación errónea a personas

autorizadas y la aceptación errónea de personas no autorizadas pueden provocar serios problemas a muy diferentes niveles. A priori, el uso de datos biométricos debería reducir el riesgo de ese tipo de errores. Sin embargo, también puede crear la ilusión de que la identificación o autenticación/comprobación del interesado siempre es correcta²

- Dictamen 3/2012, sobre la evolución de las tecnologías biométricas, adoptado el 27/04/2012,

“3 Un requisito previo para la utilización de datos biométricos es una definición clara de los fines para los que se recaben y traten los datos biométricos, teniendo en cuenta los riesgos para la protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas.

“Proporcionalidad: El Grupo de Trabajo advierte de los riesgos que conlleva la utilización de datos biométricos para fines de identificación en grandes bases de datos centralizadas, dadas las consecuencias potencialmente perjudiciales para las personas afectadas

“3.1.4 Como norma general, el uso de la biometría para las exigencias generales de seguridad de los bienes y las personas no puede considerarse un interés legítimo que prevalezca sobre los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado. Por el contrario, el tratamiento de datos biométricos solo puede justificarse como un instrumento necesario para asegurar los bienes o las personas cuando se disponga de pruebas, sobre la base de las circunstancias objetivas y documentadas, de la existencia de un riesgo considerable. Para ello, el responsable del tratamiento deberá probar que determinadas circunstancias plantean un riesgo considerable específico, que deberá evaluar con especial cuidado. Con el fin de cumplir con el principio de proporcionalidad, el responsable del tratamiento, ante estas situaciones de alto riesgo, deberá verificar si posibles medidas alternativas podrían ser igualmente eficaces, pero menos intrusivas en relación con los objetivos perseguidos, y optar por tales alternativas. La existencia de las circunstancias en cuestión también deberá revisarse periódicamente. Sobre la base de esta revisión, las operaciones de tratamiento de datos que no se justifiquen deberán concluirse o suspenderse.

Catalogación como de alto riesgo, que ha continuado descrita también entre otros, en:

-Directrices 5/2022, sobre el uso de la tecnología de reconocimiento facial en el ámbito de la aplicación de la Ley, adoptado el 26/04/2023.

- Dictamen 11/2014, sobre el uso de reconocimiento facial para racionalizar el flujo de pasajeros en aeropuertos, adoptado el 23/05/2024.

Las circunstancias que levantarían la prohibición del tratamiento de estos datos se contienen en el apartado 2 del artículo 9 del RGPD:

Entre las que figuran el “*consentimiento explícito con uno o más de los fines especificados*”, y otros supuestos.

Pero tratándose de datos biométricos, además de hallar una causa de aplicación al supuesto para levantar la prohibición sobre su tratamiento, la que se cita para la grada de animación de los estados de primera y segunda división, la del artículo 9.2.a) del RGPD, debe sujetarse además a:

-los principios de legitimación concretados en una de las bases jurídicas legitimadoras del tratamiento contenidas en el artículo 6.1 del RGPD, que también parte de la declarada excepción que supone el tratamiento de datos, al señalar que *“1. El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las siguientes condiciones”*, entendiendo que se parte de la base de que cualquier tratamiento de esos datos personales restringe derechos de su titular por el mero hecho de sufrir dicho tratamiento, momento a partir del cual, cada vez que se ejecuta una operación de tratamiento, va a afectar a su derecho a la protección de datos.

-los principios del propio tratamiento que figuran en el artículo 5 del RGPD.

Todo este tratamiento, teniendo en cuenta el considerando 39 del RGPD que señala que unos datos que no son necesarios para cumplir con la finalidad del tratamiento no deben ser tratados: *“...Los datos personales solo deben tratarse si la finalidad del tratamiento no pudiera lograrse razonablemente por otros medios...”*

Resultado de ello, será además que la legitimación debe ir acompañada del cumplimiento de los principios de protección de datos, siendo uno, el de minimización que establece en el art. 5 apartado 1 letra c, indicando que los datos serán:

“adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados («minimización de datos”.

Los datos que se traten han de ser limitados a lo necesario para conseguir los fines del tratamiento, teniendo en cuenta que en el caso que nos ocupa, la finalidad del tratamiento de accesos a las gradas de animación de los estadios no debe ser tratar datos biométricos.

3.3. Sistema biométrico de la LNFP

El sistema biométrico que instaura la LNFP relaciona la venta de entradas y abonos en primer lugar con los datos que se solicitan para su adquisición, y en segundo, en cuanto a las gradas de animación, con la forma de acceso al estadio que será utilizando un sistema biométrico con base a la obtención del consentimiento. Esta forma de acceso vincula un abono de un aficionado, abono cuya expedición ha de ser nominativo según los datos básicos de filiación que refleja el RGLNFP (art XII.1) con, en este caso, además, por ser el acceso a las gradas de animación de los estadios de fútbol de primera y segunda división, sistema biométrico que se establezca, (art. XII.2), con el añadido de “debiendo recabarse el consentimiento informado del interesado” (base legitimadora), si bien en el párrafo final 6 del artículo XII.2 *“condiciones para la venta de abonos en gradas de animación”*, se subraya que *“Cualquier otro sistema de acceso a esta zona que no conlleve un reconocimiento biométrico, tendrá carácter excepcional y puntual y obligará, en su caso, al Club/SAD a disponer de un procedimiento que permita la identificación de todos aquellos que accedan fuera del control biométrico. El Club/SAD deberá remitir dicho procedimiento, al comienzo de la entrada en funcionamiento del sistema, a la Dirección de Integridad y Seguridad de la LIGA para su conocimiento y validación.”*

Todo sistema biométrico para poder ser utilizado, captura, registra, inscribe y almacena una serie de parámetros biométricos para conseguir a través de ese procesamiento identificar o verificar a la persona cada vez que utilice el sistema preestablecido, en este caso acceda por los puntos de acceso asignados a las gradas de animación.

Ha de recordarse, que la regla general de los accesos de los abonados a los estadios de fútbol en primera y segunda división, según el RGLNFP que no acceden por estas gradas de animación, lo harán con abonos que también son nominativos, pero a diferencia de los de las gradas de animación, no se les exige por dicho RGLNFP que para franquear los accesos se sometan a ningún sistema biométrico de identificación de sus identidades. Según el preámbulo del citado Libro XII, eso se hace, como un elemento preventivo de especial relevancia para la lucha contra los comportamientos que promuevan la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el fútbol profesional.

La plantilla biométrica que proporciona un valor único es indicativa de que la imagen del dato biométrico ha sido procesada siguiendo un procedimiento técnico, y el resultado de ese proceso se almacena listo para su utilización. Esta plantilla registra numéricamente las características físicas que permiten diferenciar personas. En el espacio del lector del dato, el software del dispositivo compara el patrón ofrecido cuando se le presenta, con el almacenado, en orden a franquear el acceso al estadio, en este caso a la grada de animación. En este caso, la mayoría de los sistemas establecidos en primera y segunda división en las gradas de animación en la estructura que diseña el RGLNFP, responden, según información proporcionada por la LNFP al uso del reconocimiento mediante huella dactilar. En ese sistema se tratan por los Clubs/SAD que decidieron implantar el sistema, todos los datos biométricos recabados de los abonados que hubieran aceptado el uso del sistema mediante consentimiento explícito para el acceso a las gradas de animación.

Como se deduce de la información de la Sociedad Española de Fútbol Profesional Sociedad Anónima-SEFPSA- (entidad participada por La LIGA, encargada de realizar las tareas de mantenimiento de las infraestructuras de los Clubes que la Ley del Deporte le encomienda a La Liga) la SEFPSA, proporcionaba a los Clubes y SAD, (software y hardware) que decidieran instaurar el sistema y acudir a contratarlo con dicha entidad.

3.4. Conclusión.

Como conclusión, se ha de indicar que la LNFP instaure a través de una norma federativa obligatoria para Clubes y SAD, como es su RGLNFP, un régimen ordinario de venta de entradas con el abono nominativo que contiene datos básicos para su expedición (filiación y contacto), accediendo con su mera presentación en los tornos de acceso por el escáner de acceso, o si se lleva en electrónico, con el escáner de mano. Adicionalmente a dichos datos, para la venta de entradas destinadas a los abonados que accedan a las gradas de animación, los usuarios, han de proporcionar además de los datos de los abonos ordinarios, o de temporada, los datos biométricos *“que se establezcan”*, con base en el consentimiento que se utilizan en el momento de los accesos a dichas gradas. Estos datos biométricos, además de ser registrados en los sistemas que los Clubs adquirieron a la filial de la LIGA, SEFPSA, la mayoría de ellos utilizando la huella dactilar, son relacionados con *“la afiliación facilitada”*. Además, el tratamiento interno de los datos ha utilizado bases de datos centralizadas en los Clubes, que se podrían conservar como mínimo durante toda la temporada, si no más, para futuras temporadas, elementos que contribuyen a incrementar los riesgos. Dichos datos biométricos son datos de categoría especial porque identifican de manera unívoca en este caso a los abonados de esas gradas de animación. El tratamiento de dichos datos que se inició en la práctica ya en la temporada 2015/2016, se ha venido desarrollando y añadiendo por más Clubes a lo largo de las temporadas, y se ha recordado la prohibición de tratamiento de este tipo de datos prescrita en el artículo 9.1 del RGPD desde su entrada en vigor.

Para el tratamiento de dichos datos, debe en primer lugar efectuarse un análisis de si las finalidades propuestas son susceptibles de obtenerse sin el tratamiento de datos personales biométricos, a través de una valoración de la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las operaciones de tratamiento en relación con su finalidad. Habida cuenta que la entrada en vigor del RGPD afecta al sistema de tratamiento y al modelo de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el mismo, habiendo cambiado significativamente las obligaciones del responsable del tratamiento y el enfoque respecto de la normativa anterior, debiéndose resaltar la incidencia de la responsabilidad proactiva, del enfoque en los riesgos en los derechos y libertades de los interesados derivados del tratamiento de estos datos personales, además de que conforme al RGPD está prohibido su tratamiento a salvo de la concurrencia de una excepción de las previstas en dicho texto legal, con especiales requisitos para su tratamiento que se examinarán en los siguientes fundamentos.

IV Responsable del tratamiento

El concepto de responsable de tratamiento de datos personales se define en el artículo 4.7 del RGPD que indica como tal:

“la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento; si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión o de los Estados miembros;”

El concepto de “responsable del tratamiento” tiene una importancia fundamental en la aplicación del RGPD, puesto que determina quién responde del cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 5 apartado 1 del RGPD y deberá ser capaz de demostrar el cumplimiento de dichos principios, adoptando medidas oportunas y eficaces para poder demostrar la conformidad de las actividades del tratamiento con el RGPD. El principio de responsabilidad proactiva se desarrolla en el artículo 24 del RGPD, donde se establece que el responsable del tratamiento aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el RGPD. Dichas medidas se revisarán y actualizarán cuando sea necesario.

Puesto que el objetivo último de la atribución de la función de responsable del tratamiento es una protección eficaz e integral de los datos personales, mediante el concepto de “responsable”, debería interpretarse de un modo suficientemente amplio, de manera que promueva, en la medida de lo posible, una protección eficaz y completa de los interesados, con el fin de garantizar la plena eficacia en materia de protección de datos, evitar lagunas y prevenir las posibles elusiones de la normativa, sin que todo ello suponga una merma de las atribuciones del encargado del tratamiento (véanse en este sentido las sentencias de 29/07/2019, Fashion ID, C-40/17, apartado 66, y de 28/04/2022, Meta Platforms Ireland, C-319/20, apartado 73 y jurisprudencia citada).

El responsable del tratamiento o responsable es el que decide determinados aspectos esenciales del tratamiento de datos, y puede establecerse en la normativa aplicable o deducirse de un análisis de los hechos o las circunstancias del caso. El responsable del tratamiento determina los fines y los medios del tratamiento, esto es, por qué y el cómo del tratamiento, si bien para ser considerado responsable del tratamiento, no es necesario disponer de un acceso real a los datos que se estén tratando.

Al definir el artículo 4, punto 2, del RGPD el tratamiento de datos personales como *“cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales”*, el concepto de responsable del tratamiento puede estar ligado a una única operación de tratamiento o a un conjunto de operaciones. Esto puede significar en la práctica que el control ejercido por un ente concreto puede abarcar la totalidad del tratamiento en cuestión, pero también puede circunscribirse a una fase concreta del tratamiento. En todo caso, responsable del tratamiento es un concepto funcional que exige examinar, en cada caso concreto, quién determina fines y medios en relación con determinadas operaciones de tratamiento.

El considerando 74 del RGPD señala: *“Debe quedar establecida la responsabilidad del responsable del tratamiento por cualquier tratamiento de datos personales realizado por él mismo o por su cuenta. En particular, el responsable debe estar obligado a aplicar medidas oportunas y eficaces y ha de poder demostrar la conformidad de las actividades de tratamiento con el presente Reglamento, incluida la eficacia de las medidas. Dichas medidas deben tener en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como el riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.”*

Hacer notar, que se ha de partir de que la LNFP, es una Asociación deportiva de carácter privado que, a tenor de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 39/2022, de 30/12 del Deporte, está integrada exclusiva y obligatoriamente por todas las sociedades anónimas deportivas y Clubes de Primera y Segunda División que participan en las competiciones futbolísticas masculinas oficiales de carácter profesional y ámbito estatal.

Se rige por la mencionada Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del deporte, el Real Decreto 1835/1991, de 20/12, sobre Federaciones Deportivas Españolas, y por sus Estatutos y reglamentos sociales.

LALIGA tiene personalidad jurídica propia y goza de autonomía, para su organización interna y funcionamiento, respecto de la Real Federación Española de Fútbol (“RFEF”).

La LNFP desempeña, respecto de sus asociados, (Clubos y SAD) *“las funciones de tutela, control y supervisión, establecidas en la vigente Ley del Deporte y sus disposiciones de desarrollo, así como cualquier otra que se establezca mediante acuerdo suscrito entre la LIGA y sus asociados.”*(art 3.b) de los Estatutos de la Liga).

Asimismo, esos asociados se hallan presentes en la ASAMBLEA, máximo órgano de Gobierno de la LIGA y expresión de la voluntad de los asociados (artículo 8 de los Estatutos Sociales de la LNFP). cuyos acuerdos adoptados serán inmediatamente ejecutivos y de obligado cumplimiento para todos los asociados. (art 7). Se ha de considerar que los Clubos y SAD cuentan con un representante EN LA ASAMBLEA, por cada uno de los equipos inscritos por las citadas SAD o Clubos inscritos en la LIGA (artículo 12 de los Estatutos de la Liga).

También se prevé en el artículo 3.2.e) de los Estatutos, *“funciones y competencia de la LIGA...”*

e) Aprobar normas sobre formato, expedición, venta y suministro de localidades de acceso a estadios deportivos de sus Sociedades y Clubos miembros, así como cualquier otra cuestión relacionada con el taquillaje.”

Y a pesar de que la LNFP señala que no dispone de norma alguna, refiere específicamente la LD 2022 o la precedente Ley 10/1990, que le atribuya las funciones de control de acceso a los estadios, se debe indicar que además de lo señalado, de lo que ya se infiere cierta competencia en tales funciones, se ha de añadir:

-En el desarrollo del contenido del preámbulo de la redacción del RVAE, se indica de forma expresa:

-Del preámbulo “I.- Entre los objetivos principales de la LIGA, se encuentra el de mantener una política de tolerancia cero contra cualquier acto violento, racista, xenófobo o intolerante en el fútbol profesional español y, para ello, ostenta diferentes competencias materiales en relación con la prevención de dichas actuaciones que le ha encomendado el legislador deportivo estatal.

En el marco de las referidas competencias, el artículo 3.2 I) de los Estatutos Sociales de la LIGA, establece la relativa a determinar las condiciones que deben reunir las instalaciones deportivas de los estadios para la celebración de las competiciones profesionales, así como las normas de seguridad y de control de accesos que pudieran establecerse.”

En tal sentido, el **apartado II del** preámbulo la Liga evidencia que una política gestión adecuada de venta de abonos y entradas en cualquiera de sus modalidades, se constituye como un elemento preventivo para la lucha contra comportamientos que promuevan la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el fútbol profesional. Incluso expresa que el Reglamento tiene, “como **objetivos principales**:

-por un lado, establecer criterios uniformes en la venta de entradas y abonos para todos los Clubes/SAD afiliados, constituyéndose cómo un elemento relevante en la prevención de dichos comportamientos y,

-por otro lado, elevar los niveles de seguridad de todos los aficionados y participantes en los partidos de las competiciones futbolísticas profesionales organizados por esta Asociación deportiva.”

“III.- El Reglamento ha sido elaborado de conformidad con el marco jurídico establecido por la Ley 19/2007, de 11 de julio, debiendo ser adaptado a la situación de cada Club/SAD mediante los correspondientes reglamentos internos que, en ningún caso, contravendrán el mencionado régimen jurídico estatal y estatutario y reglamentario de la LIGA.

IV.- De esta forma, en el Reglamento se establecen toda una serie de condiciones para la venta de abonos de temporada, por parte de los Clubes/SAD afiliados, realizando una especial referencia a aquellos abonos ubicados en las denominadas gradas de animación, debido a sus características especiales arquitectónicas y a los espectadores que las ocupan (espectadores de temporada).

Los conceptos de responsable y encargado del tratamiento se desarrollan en las Directrices 07/2020 del Comité Europeo de Protección de Datos sobre los conceptos de “responsable del tratamiento y encargado del tratamiento» en el RGPD”.

En cuanto a lo que nos interesa, vamos a examinar tres elementos de la definición de responsable del tratamiento

Así indicaremos sobre el concepto “determinar” que las Directrices 7/2020 establecen que,

“20. El segundo componente del concepto de «responsable del tratamiento» hace referencia a su influencia en el tratamiento en virtud del ejercicio del poder de decisión. El responsable del tratamiento es quien decide determinados aspectos esenciales del tratamiento de los datos. La responsabilidad del tratamiento puede establecerse en la normativa o deducirse de un análisis de los hechos o las circunstancias del caso. Es necesario dirigir la atención a las actividades de tratamiento concretas de que se trate y comprender quién las determina. Para ello, primero deben examinarse las siguientes cuestiones: «¿por qué tiene lugar el tratamiento?» y «¿quién ha decidido que debe llevarse a cabo el tratamiento para un fin concreto?»».

...

27. En la práctica, determinadas actividades de tratamiento pueden considerarse vinculadas por su naturaleza a la función o las actividades de un ente, lo que, en última instancia, también conlleva responsabilidades desde el punto de vista de la protección de datos. Esto puede tener como base unas disposiciones legales más generales o una práctica jurídica consolidada en distintos ámbitos (Derecho civil, mercantil, laboral, etc.).”

...

28. En muchas ocasiones, el examen de las cláusulas contractuales entre las distintas partes involucradas puede ayudar a determinar qué parte o partes actúan como responsables del tratamiento. Aun cuando el contrato no estipule quién es el responsable del tratamiento, puede contener elementos suficientes para inferir quién tiene el poder de decisión en relación con los fines y medios del tratamiento.

...

29. Si una parte decide en la práctica cómo y por qué se tratan los datos personales, dicha parte será el responsable del tratamiento, aunque el contrato estipule que se trata del encargado.

...

30. Siguiendo la línea del enfoque basado en los hechos, la palabra «determine» significa que el ente que realmente ejerce una influencia decisiva sobre los fines y medios del tratamiento es el responsable. Por lo general, el contrato de tratamiento establece quién es la parte determinante (el responsable del tratamiento) y quién, la parte que sigue las instrucciones (el encargado del tratamiento)”.

En cuanto a “fines y medios”, según las Directrices 7/2020 establecen que,

“35. La determinación de los fines y los medios equivale a decidir, respectivamente, el porqué y el cómo del tratamiento: en una operación de tratamiento concreta, el responsable del tratamiento es la parte que determina por qué tiene lugar el tratamiento (esto es, «con qué fin» o «para qué») y cómo se alcanzará este objetivo (es decir, qué medios se emplearán para lograrlo). Una persona física o jurídica que influye de este modo en el tratamiento de datos personales participa, por tanto, en la determinación de los fines y los medios de dicho tratamiento de conformidad con la definición prevista en el artículo 4, punto 7, del RGPD.

...

38. Cuando un ente determina claramente los fines y los medios, confiando a otro unas actividades de tratamiento que equivalen a la ejecución de sus instrucciones detalladas, la situación no ofrece dudas: el segundo ente debe considerarse encargado del tratamiento y el primero, responsable”.

Los fines del tratamiento no son ajenos a los que le son propios a la LNFP, porque derivan de lo establecido en la normativa de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte y ello por cuanto la LNFP parece olvidar que el fin de la medida es el control del acceso a los estadios de fútbol, en el que actúa en calidad de responsable del tratamiento. Por lo tanto, le corresponde adoptar las medidas destinadas a cumplir con la normativa.

Respecto al término “tratamiento” ínsito en la definición del responsable del tratamiento, las Directrices 7/2020 fijan que;

“42. Los fines y medios determinados por el responsable del tratamiento deben estar relacionados con el «tratamiento de datos personales». El artículo 4, punto 2, del RGPD define el tratamiento de datos personales como «cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales». En consecuencia, el concepto de responsable del tratamiento puede estar ligado a una única operación de tratamiento o a un conjunto de operaciones. Esto puede significar en la práctica que el control ejercido por un ente concreto puede abarcar la totalidad del tratamiento en cuestión, pero también puede circunscribirse a una fase concreta del tratamiento.

43. En la práctica, el tratamiento de datos personales en el que están involucrados varios participantes se puede dividir en varias suboperaciones de tratamiento en las que podría considerarse que cada participante determina los fines y los medios de forma individual.

...

45. No es necesario que el responsable del tratamiento disponga de un acceso real a los datos que se estén tratando. Alguien que externalice una actividad de tratamiento y, al hacerlo, ejerza una influencia determinante en el fin y los medios (esenciales) del tratamiento (p. ej., ajustando los parámetros de un servicio de tal modo que obliguen a tratar los datos personales de determinadas personas) deberá considerarse responsable del tratamiento, aunque nunca disponga de acceso a los datos”.

En el presente supuesto, la LNFP garante de organizar las competiciones de fútbol profesional de primera y segunda división, tiene potestad para regular el régimen de venta de entradas y de acceso a los estadios que propuso para su aprobación al C.S.D. el 23/12/2015. Desde entonces no se ha producido modificación o actualización normativa sobre su contenido. El RGLNFP, en el Libro XII que regula las condiciones de venta de abonos y entradas regula un régimen singularizado de acceso de los abonados a las “gradas de animación”, diferenciado del régimen ordinario aplicable al resto de espectadores que no ocupen estas localidades ubicadas en un sector de la afición local.

La singularización de las condiciones de acceso a las gradas de animación no puede venir marcadas como se manifestó por la CEVRIXD en su informe de 3/03/2022 en sus “condiciones especiales que, a su vez lleva aparejado el cumplimiento de una serie de obligaciones adicionales”. Si dicha afirmación presupone alguna relación con el citado control biométrico, como cabe deducir de su escrito dirigido a la Liga para el cumplimiento

de la medida instaurada en 2015, cabe señalar que, condiciones de la prestación o del servicio distintas, si las hubiere, no justifican que el mismo derecho fundamental haya de ser afectado para un sector de los abonados con base a obligaciones adicionales, que ni se citan, ni se justifican.

Este régimen que instaura la LNFP, con el uso de la compra de las entradas a las gradas de animación y el acceso biométrico, además de singularizado, resulta también excepcional, pues se basa en la concurrencia de excepciones que levanten la prohibición general del tratamiento para esa categoría de datos personales especiales de carácter biométrico, susceptibles de identificación unívoca de la identidad de la persona establecida por el RGPD en su artículo 9.1.

La LNFP, como responsable de haber aprobado la citada normativa referida a los títulos válidos de acceso a los recintos deportivos donde se celebran las competiciones de primera y segunda división ha decidido que tales accesos se realicen de una determinada manera en cuanto a la finalidad y uso de datos personales, bajo unas determinadas condiciones y requisitos y con unas concretas consecuencias. También los medios.

La LNFP, en base a sus competencia e interés, ejercita su poder de decisión, determinando que se recojan unos datos básicos (filiación y de contacto) necesarios con carácter general para adquirir los abonos, y además, para la grada de animación, unos datos biométricos, y selecciona la supuesta base en el consentimiento, que supone llevar a cabo los fines, que se relacionan en el preámbulo del Libro XII del RGLFP: “con la competencia de normas de seguridad y control de accesos y régimen de venta de entradas que se constituye como un elemento preventivo de especial relevancia para la lucha contra los comportamientos que promuevan la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el fútbol profesional. Es por ello por lo que el presente reglamento tiene como objetivos principales, por un lado, establecer criterios uniformes en la venta de entradas y abonos para todos los Clubes/SAD afiliados, constituyéndose como un elemento relevante en la prevención de dichos comportamientos, y, por otro lado, elevar los niveles de seguridad de todos los aficionados y participantes en los partidos de competiciones”

Adicionalmente, se estima que cualquier persona física o jurídica que, atendiendo a sus propios objetivos, influya en el tratamiento de tales datos y participe, por tanto, en la determinación de los fines y los medios del tratamiento puede ser considerada responsable de dicho tratamiento. █

A este respecto, no es necesario que los fines y los medios del tratamiento se determinen mediante instrucciones por escrito o consignas impartidas por el responsable del tratamiento (véase, en este sentido, la sentencia de 10/07/2018, Jehovan todistajat, C-25/17, EU:C:2018:551, apartados 67 y 68) ni que este haya sido designado formalmente como tal.

Además, la LNFP puso los medios de tratamiento a disposición de Clubes/SAD, con carácter voluntario, pero facilitador, a través de su filial del grupo, SEFPSA (cuya matriz es la LNFP) especializada en prestar servicios de mantenimiento de sistemas e infraestructuras de seguridad en los estadios, infraestructuras de los Clubes que la ley del Deporte le encomienda a la LNFP.

El artículo 47 de los Estatutos de la LNFP establecen como funciones de la SEFPSA, las de “ejecución de obras de adaptación de instalaciones a las normas de seguridad y prevención

de la violencia". El artículo 2 de los estatutos sociales de SEFPESA tiene por objeto "La consecución de los fines sociales en las actividades de, entre otras:

- "informática aplicada al deporte, mediante creación, producción, comercialización y/o representación de cualquier clase de productos informativos, ya sea maquinaria, accesorios o programa, su instalación, explotación, asesoramiento o venta,

- Seguridad de las instalaciones deportivas, comerciales y administrativas de las sociedades anónimas deportivas o Clubes deportivos, mediante la instalación de toda clase de sistemas de seguridad en las mismas, incluyendo la realización de proyectos y obras civiles necesarias para su instalación, y el mantenimiento de las instalaciones que realice".

Con arreglo a la Memoria de las cuentas anuales al ejercicio terminado el 30/06/2023, que menciona la LIGA, y que figuran en su web, se hace constar que *"La Sociedad Española de Fútbol Profesional, S.A.U. ha continuado prestando a los Clubes/SAD asociados a la LNFP los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo en las instalaciones deportivas en las cuales se celebran los partidos de la competición a fin de cumplir con las exigencias del Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte"*.

Ello es relevante en cuanto a estimar que la LIGA como fija los fines del tratamiento, consideró también los medios, entre ellos, los técnicos. Así, la Liga, crea unos medios para para la fase de recogida de datos, a través de su filial, SEFPESA que con el desarrollo tecnológico ofertaba la implantación del sistema biométrico de huella dactilar, adosado a los tornos o terminales de lectura de entradas que todos los estadios de primera y segunda división han de disponer por disposición de la Ley19/2007 y su Real Decreto 203/2010, de 26/02, y que se ofertan también como servicio a contratar por los Clubes y SAD asociados.

Ante ello, se ha de indicar, que, la LNFP realiza funciones de tutela sobre las SAD y los Clubes que la integran. En el artículo 60 de los estatutos de la LNFP se prevé la obligación de los afiliados a la Liga de *"5. Cumplir las recomendaciones e instrucciones que, en materia de prevención de la violencia, dicte la LIGA, al amparo del Título IX de la Ley 10/1990, del Deporte y sus disposiciones de desarrollo"*.

Por ello, se considera que, en protección de datos, con estas obligaciones derivadas del sistema de acceso a gradas de animación, la Liga estaba ejerciendo una influencia no solo legal, afectando a las condiciones del ámbito de la venta de entradas y taquillaje, y del tipo de acceso ligado a las entradas, que asocia el sistema físico de acceso a los estadios con dicha venta de entradas y abono.

También la Liga ejerce una influencia fáctica, que condicionaba los requisitos de acceso implantados por ella misma y comunicaba mediante las Circulares, que, con vistas a dicho tratamiento, determinando con vistas a dicho tratamiento la solución técnica ofrecida por su filial, y usada por la mayoría de los Clubes que la implantaron.

La LNFP ha contratado y ha puesto a disposición de los Clubes de fútbol y Sociedades Anónimas Deportivas, sus propios asociados, un sistema de acceso biométrico a las gradas de animación de los estadios de primera y segunda división predisponiendo fines y medios para tratar dichos datos biométricos, de lo que se deduce que la LNFP no obra en ejecución

de ningún mandato legal, ni siquiera de un mandato normativo -puesto que el RGLNFP no ostenta naturaleza reglamentaria, como se ha señalado.

La alegación de que no resultaría aplicable la doctrina de la sentencia de 10/07/2018 del asunto C-25/2017, que se cita en varias ocasiones como párrafos de las Directrices 7/2020 sobre los conceptos de *“responsable del tratamiento, y encargado del tratamiento en el RGPD”* viene al caso, y resultaría aplicables a la LNFP como comprendido dentro de dicho concepto, al presentar similitudes con el supuesto. Así:

-La LNFP, organiza, fomenta y coordina el sistema biométrico de acceso a las gradas de animación, como especialidad del régimen general de las ventas de entradas y abonos. Condiciona el régimen de venta de entradas junto con el de su correspondiente acceso a las instalaciones de los Clubes y SADs.

-Sin perjuicio de que también los Clubes y SADs puedan decidir por sí mismos si desean recoger datos de ese modo y determinar de qué modo los recogen, además de disponer o no de la citada grada de animación, cuestión que no es objeto del presente procedimiento ni de controversia. El RD 203/2010, les obliga a cancelar los datos, como organizadores, de las personas que hubieran accedido o *“cederlos a las autoridades u órganos competentes en materia de seguridad pública”* (art 15.3), o simplemente, conservarlos para su uso en cada partido en su caso, que sigue siendo una operación de tratamiento definida en el artículo 4.2 del RGPD.

Por tanto, las alegaciones realizadas por la LNFP el 16/07/2024 sobre que el control de accesos a personas sobre las que judicialmente se les ha impuesto la medida de prohibición de acceso a los estadios que se comunican a los Clubes por la LNFP no es óbice para que la LNFP sea considerada responsable del tratamiento por establecer un régimen que vincula a sus asociados, proporcionando los medios y determinando los fines en pos de una definida finalidad.

Igualmente, la exigencia a los Clubes de Fútbol y SAD del cumplimiento de las obligaciones que afectan a su esfera de determinación de otras operaciones de tratamiento cuando se constituyen en responsables del mismo, no son incompatibles con las derivadas en este caso a la LNFP que expresamente los declara, los impone y facilita los medios del mismo para un sector concreto del estadio como es la grada de animación.

-Si bien también se cita expresamente que *“no es necesario que los fines y los medios del tratamiento se determinen mediante instrucciones por escrito o consignas impartidas por el responsable del tratamiento”*, en este caso si se da dicha circunstancia como se ha venido explicando, por lo que a mayores viene a confirmarse tal condición en la LNFP.

-Las operaciones de tratamiento consistentes en la contratación del diseño genérico del sistema de reconocimiento dactilar, para procurar el control de acceso a los estadios de primera y segunda división en relación con la grada de animación, puesto efectivamente a disposición de los Clubes de fútbol y sociedades anónimas deportivas entran dentro del concepto amplio de tratamiento recogido en el artículo 4.2 del RGPD:

“«tratamiento»: cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos

automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción;”.

El concepto amplio de tratamiento de datos ha sido reconocido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en diversos pronunciamientos.

Así, la STJUE de 4/05/2023, en el asunto C-487/21, indica que,

“27 En este contexto, es preciso añadir que el legislador de la Unión quiso dar al concepto de «tratamiento», tal como se define en el artículo 4, punto 2, del RGPD, un alcance amplio, al emplear una enumeración de operaciones no exhaustiva [véase, en este sentido, la sentencia de 24 de febrero de 2022, Valsts ieņēmumu dienests (Tratamiento de datos personales con fines fiscales), C 175/20, EU:C:2022:124, apartado 35]”.

De igual forma la STJUE 30/04/2023, en el asunto C-34/21, determina que,

“33 A este respecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la definición del ámbito de aplicación material del RGPD, tal como se enuncia en su artículo 2, apartado 1, es muy amplia y que las excepciones a dicho ámbito de aplicación, previstas en su artículo 2, apartado 2, deben interpretarse estrictamente [véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de julio de 2020, Land Hessen, C 272/19, EU:C:2020:535, apartado 68, y de 22 de junio de 2021, Latvijas Republikas Saeima (Puntos por infracciones de tráfico), C 439/19, EU:C:2021:504, apartados 61 y 62]”.

La STJUE de 5/10/2023, también señala que,

“De la redacción de esta disposición, en particular de la expresión «cualquier operación», se desprende que el legislador de la Unión quiso dar un alcance amplio al concepto de «tratamiento» [véase, en ese sentido, la sentencia de 24 de febrero de 2022, Valsts ieņēmumu dienests (Tratamiento de datos personales con fines fiscales), C-175/20, EU:C:2022:124, apartado 35]. Esta interpretación amplia de los conceptos de «datos personales» y de «tratamiento» es coherente con el objetivo de garantizar la efectividad del derecho fundamental a la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales al que se refiere el considerando 1 del RGPD, que preside la aplicación de dicho Reglamento”.

Vemos que el RGPD y la jurisprudencia del TJUE entiende que el tratamiento de datos personales puede estar conformado por una o varias operaciones de tratamiento, alguna de las cuales puede darse sin que se haya llegado a ejecutar materialmente la implantación del tratamiento (tratamiento material), ya que dentro del término “*cualquier operación realizada sobre datos personales*” se incluye el análisis y diseño del propio tratamiento, así como la contratación del sistema de reconocimiento por huella dactilar sobre los términos antedichos.

No cabe duda de que el diseño de un sistema técnico que permita el control de acceso mediante reconocimiento dactilar a los estadios supone realizar una operación de tratamiento de datos personales, en este caso, de datos biométricos.

Una evidencia de que el RGPD incluye el diseño de un tratamiento dentro de un concepto amplio de tratamiento es la previsión del principio de privacidad desde el diseño, que se contempla en el art. 25 del RGPD, en los siguientes términos:

“1. Teniendo en cuenta el estado de la técnica, el coste de la aplicación y la naturaleza, ámbito, contexto y fines del tratamiento, así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad que entraña el tratamiento para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará, tanto en el momento de determinar los medios de tratamiento como en el momento del propio tratamiento, medidas técnicas y organizativas apropiadas, como la seudonimización, concebidas para aplicar de forma efectiva los principios de protección de datos, como la minimización de datos, e integrar las garantías necesarias en el tratamiento, a fin de cumplir los requisitos del presente Reglamento y proteger los derechos de los interesados.

2. El responsable del tratamiento aplicará las medidas técnicas y organizativas apropiadas con miras a garantizar que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento. Esta obligación se aplicará a la cantidad de datos personales recogidos, a la extensión de su tratamiento, a su plazo de conservación y a su accesibilidad. Tales medidas garantizarán en particular que, por defecto, los datos personales no sean accesibles, sin la intervención de la persona, a un número indeterminado de personas físicas (...).”.

De no reconocerse este concepto amplio de tratamiento, que permite considerar al diseño, la definición del sistema, su contratación y su puesta a disposición para otros sujetos (que decidirán utilizarlo en la buena fe de que el sistema está perfectamente diseñado y contratado, cumpliendo los estándares y obligaciones fijadas por el RGPD) como una operación de tratamiento y exigir responsabilidad sin necesidad de que se haya iniciado la ejecución de las operaciones materiales del tratamiento (recogida/extracción de los datos personales) se dejaría sin efecto y fuera del ámbito de aplicación del RGPD diversas obligaciones esenciales que se hayan previstas en el mismo.

Además de deducirse del RGLNFP, que la LIGA lo adoptó en consideración de la Ley 19/2007 y su Reglamento, Real Decreto 203/2010, de 26/02, confiriéndole el desarrollo del régimen de venta de abonos, entradas y taquillaje, es la LIGA la que contempla, ANTES QUE LA CEVRXID, el requisito adicional del sistema biométrico para el acceso a los estadios, solo en las gradas de animación. Es de señalar, pues, que cuando se aprueba el RGLNFP, no existían declaradas las medidas “*adicionales de seguridad*” que podía decidir implantar en virtud del artículo 13 de la citada Ley 19/2007 la CEVRIXD. En todo caso, esas medidas se producen con el primer comunicado escrito a la LIGA de 3/3/2022 y van a coincidir con lo ya instrumentado en el RGLNFP, y que se venían recogiendo datos de acceso a las gradas de animación desde la misma temporada 2015/2016.

Ello no implica que otros actores con los mismos fines, no puedan realizar otras operaciones de tratamiento en la ejecución práctica de las distintas fases de la actividad del tratamiento en que se desenvuelve el sistema de acceso a las gradas de animación con el sistema biométrico implantado por la LNFP.

Desde la perspectiva del RGPD existirían varias fases del tratamiento diferenciadas con varios responsables del tratamiento sucesivos y distintos, situación perfectamente posible tal y como recogen las Directrices 7/2020 antes citadas.

Este tratamiento de datos biométricos a través del reconocimiento de huella dactilar para el control de acceso a las gradas de animación de los estadios deportivos se compone de varias fases u operaciones de tratamiento, que corresponden a diversos “*responsables sucesivos independientes*” que serían

- Un responsable del diseño genérico del sistema para el control de acceso en los estadios de primera y segunda división en relación con la grada de animación, contratado puesto a disposición de los Clubes y sociedades anónimas deportivas. la LNFP, al definir el contenido y contratar dicho sistema, decide sobre los fines y medios de esta operación de tratamiento.
- Otros responsables de la implantación efectiva del sistema para el control de acceso en los estadios de primera y segunda división en relación con la grada de animación contratado por la LNFP en cada uno los estadios.
Cada Club o SAD que decidiera, y que haya decidido, utilizar el sistema diseñado por la LNFP sería considerado asimismo responsable del tratamiento de esta fase del tratamiento posterior. Este tratamiento implicaría diversas operaciones de tratamiento dirigidas a implantar de forma efectiva estos medios de control de acceso en los estadios, que incluyen: (i) desde el diseño de los fines y medios a implantar en su propio estadio (lo que podríamos llamar diseño operativo o específico, del que formaría parte el contratado por la LNFP); (ii) al resto de operaciones de “*tratamiento material*” que implican la recogida/extracción de los datos biométricos, su archivo, utilización, conservación...etc.

Mas el hecho de que pueda haber distintas fases del tratamiento con la intervención de otros responsables del tratamiento no hurta a la LNFP de su condición de responsable del tratamiento respecto de las operaciones de tratamiento llevadas a cabo sobre las que decide sobre los fines y medios.

Por otra parte, cabe aclarar que no estamos ante un supuesto de “*responsabilidad acumulativa*” o corresponsabilidad prevista en el artículo 26 del RGPD, aunque existan varios responsables del mismo tratamiento, que no de las mismas operaciones de tratamiento. En este caso, concurre una responsabilidad independiente sucesiva de ambos responsables, puesto que estamos en presencia de un solo tratamiento para el que existe una “*cadena de operaciones de tratamiento*”, como han señalado el Consejo Europeo de Protección de Datos (en adelante, CEPD), máxima autoridad en la materia, y el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por una parte, las citadas Directrices 7/2020, hacen referencia específica al supuesto que nos ocupa:

“63. La corresponsabilidad del tratamiento también requiere que dos o más entes influyan en los medios del tratamiento. Esto no significa que, para que se dé dicha corresponsabilidad, cada uno de los participantes deba determinar todos los medios en todos los casos. De hecho, tal como ha aclarado el TJUE, distintos entes pueden participar en distintas fases del tratamiento y en distinto grado. Por tanto, diferentes

corresponsables del tratamiento pueden definir en distinto grado los *medios del tratamiento, dependiendo de quién esté en posición de hacerlo*.

64. También puede darse el caso de que uno de los participantes proporcione los medios para el tratamiento y los ponga a disposición de otros para que estos lleven a cabo las actividades de tratamiento de datos personales. El ente que decide utilizar dichos medios para poder tratar los datos personales para un fin concreto también participa en la determinación de los medios del tratamiento”.

Y el TJUE, en Sentencias como la dictada en el asunto del diario oficial belga, de 11/01/2024, en el asunto C-231/22, trató y analizó un supuesto en el que existía una “cadena de tratamientos”, y no una “responsabilidad acumulativa” o “corresponsabilidad” en los que consideró que el diario oficial y la entidad que le remitió la información que fue publicada erróneamente en el diario eran “responsables sucesivos independientes”, cada uno por su operación de tratamiento, señalando que en este supuesto solo el diario oficial era el responsable de la publicación, por haberlo determinado así la legislación belga.

Véanse también en este sentido la STJUE de 29/07/2019, Fashion ID, en el asunto C-40/17 (EU:C:2019:629), apartado 74; y la dictada en el asunto Google (Retirada de enlaces a contenido supuestamente inexacto) en el asunto C-460/20 (EU:C:2022:271), apartado 15.

Así, entre las últimas sentencias del TJUE cabe citar, por su claridad, la STJUE de 7/03/2024 (C-604/22) IAB Europe, y las que allí se citan, que declara que incluso en los casos de corresponsabilidad habría responsabilidad del tratamiento por todos los responsables, aunque no necesariamente equivalente respecto de la misma operación de tratamiento.

“56 Además, puesto que, tal como prevé expresamente el artículo 4, punto 7, del RGPD, el concepto de «responsable del tratamiento» se refiere al organismo que «solo o junto con otros» determine los fines y los medios del tratamiento de datos personales, dicho concepto no se remite necesariamente a una única entidad, sino que puede aludir a varios actores que participen en ese tratamiento, cada uno de los cuales estará por tanto sujeto a las disposiciones aplicables en materia de protección de datos (véanse, por analogía, las sentencias de 5 de junio de 2018, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein, C-210/16, EU:C:2018:388, apartado 29, y de 10 de julio de 2018, Jehovan todistajat, C-25/17, EU:C:2018:551, apartado 65).

57 Asimismo, el Tribunal de Justicia ha considerado que una persona física o jurídica que, atendiendo a sus propios objetivos, influye en el tratamiento de datos personales y participa, por ello, en la determinación de los fines y los medios de dicho tratamiento puede ser considerada responsable del tratamiento en el sentido del artículo 4, punto 7, del RGPD (véase, por analogía, la sentencia de 10 de julio de 2018, Jehovan todistajat, C-25/17, EU:C:2018:551, apartado 68). Así, de conformidad con el artículo 26, apartado 1, del RGPD, existen «corresponsables del tratamiento» cuando dos o más responsables del tratamiento determinen conjuntamente los fines y medios del tratamiento (sentencia de 5 de diciembre de 2023, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, C-683/21, EU:C:2023:949, apartado 40).

58 A este respecto, si bien cada corresponsable del tratamiento debe responder de manera independiente a la definición de «responsable del tratamiento» del artículo 4, punto 7, del RGPD, la existencia de una responsabilidad conjunta no supone

necesariamente que, con respecto a un mismo tratamiento de datos personales, los diversos agentes tengan una responsabilidad equivalente. Bien al contrario, los agentes pueden estar implicados en distintas etapas del tratamiento y en distintos grados, de modo que el nivel de responsabilidad de cada uno de ellos debe evaluarse teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso concreto. Además, la responsabilidad conjunta de varios agentes respecto a un mismo tratamiento en virtud de dicho precepto no presupone que cada uno de ellos tenga acceso a los datos personales en cuestión (véase, por analogía, la sentencia de 10 de julio de 2018, Jehovan todistajat, C-25/17, EU:C:2018:551, apartados 66 y 69 y jurisprudencia citada).

59 La participación en la determinación de los fines y medios del tratamiento puede adoptar distintas formas y resultar tanto de una decisión común adoptada por dos o más entidades como de decisiones convergentes de esas entidades. En este último caso, dichas decisiones deben complementarse, de modo que cada una de ellas tenga un efecto concreto en la determinación de los fines y medios del tratamiento. En cambio, no puede exigirse que exista un acuerdo formal entre dichos responsables del tratamiento en cuanto a los fines y medios del tratamiento (sentencia de 5 de diciembre de 2023, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, C-683/21, EU:C:2023:949, apartados 43 y 44)."

Añadir igualmente que los Clubes de fútbol y sociedades anónimas deportivas no son entidades ajenas a la LNFP sino socios de la misma, formando parte de la organización; las directrices y orientaciones que la LNFP pueda dirigirles no tiene por qué determinar que esta sea responsable del tratamiento; ahora bien, si lo que contrata y pone a disposición de los Clubes es un sistema de acceso a las gradas de animación de los estadios deportivos con huella dactilar, cumpliendo con las funciones atribuidas en su propio reglamento interno, lo que excede a todo punto de dirigir una orientación o recomendación, entonces sí está actuando como responsable del tratamiento. Sobre este particular hay que añadir que el sistema, se pone a disposición de los asociados para que lo puedan utilizar inmediatamente, lo que genera en ellos la buena fe de que el sistema cumple con las previsiones del RGPD.

Así pues, se estima que la LNFP como persona jurídica, atendiendo a sus propios objetivos, influye en el tratamiento de datos personales determina los fines y los medios del tratamiento, y puede ser considerada responsable del tratamiento en el sentido del artículo 4.7 del RGPD.

V Obligaciones presuntamente incumplidas por la LNFP- Evaluación de Impacto de Protección de Datos

Con independencia de que se tienen que cumplir los preceptos incluidos en el apartado anterior relacionados con los datos de categorías especiales, debe existir una excepción que levante la prohibición del artículo 9.1 del RGPD, debe existir una base de licitud de las establecidas en el artículo 6 del RGPD y deben cumplirse los demás principios del RGPD, entre ellos, los relativos a la minimización de los datos, existiendo otras obligaciones que deben cumplir los responsables de los tratamientos relacionados con el alto riesgo, como es este caso.

En el marco de un tratamiento, cualquiera de las distintas técnicas biométricas que se incluyan, el responsable del tratamiento tiene que evaluarlas, de acuerdo con la adecuación, proporcionalidad y la necesidad, su finalidad, su impacto en los derechos y libertades de las personas físicas y los riesgos que conllevan, tanto para el individuo como para la sociedad

El artículo 24.1 del RGPD, bajo la rúbrica, *“Responsabilidad del responsable del tratamiento”*, establece:

“1. Teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como los riesgos de diversa probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento aplicará medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme con el presente Reglamento. Dichas medidas se revisarán y actualizarán cuando sea necesario.”

El artículo 28 de la LOPDGDD, establece que *“Los responsables y encargados, teniendo en cuenta los elementos enumerados en los artículos 24 y 25 del Reglamento (UE) 2016/679, determinarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el citado reglamento, con la presente Ley orgánica, sus normas de desarrollo y la legislación sectorial aplicable. En particular valorarán si procede la realización de la evaluación de impacto en la protección de datos y la consulta previa a que se refiere la Sección 3 del Capítulo IV del citado reglamento”*.

Los citados artículos establecen en términos generales la obligación del responsable del tratamiento de aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el tratamiento de los datos personales es conforme con dicho Reglamento.

El artículo 24 desarrolla de forma más específica lo ya previsto en el artículo 5 apartado 2 del mismo RGPD, que introduce entre los principios relativos al tratamiento el principio de *“responsabilidad proactiva”*. El principio de responsabilidad proactiva es uno de los pilares del Reglamento y una de sus innovaciones más significativas. Atribuye al responsable del tratamiento la responsabilidad de adoptar medidas proactivas a fin de garantizar y poder demostrar la conformidad con el Reglamento, y requiere que el responsable asuma la responsabilidad de lo que hace con los datos personales y cómo cumple con los demás principios, debiendo contar con medidas y registros apropiados para poder demostrar su cumplimiento.

El sistema de responsabilidad proactiva implantado por el RGPD, enfocado a la gestión continua de los riesgos asociados al tratamiento con la protección de datos desde el diseño y por defecto refuerza la protección de los interesados en relación con sus datos personales al imponer a los responsables del tratamiento que analicen qué datos tratan, con qué finalidades y qué tipo de tratamientos llevan a cabo, relacionando los potenciales riesgos que entraña el tratamiento para los derechos y libertades de las personas físicas, y a partir de ahí, decidir qué medidas técnicas organizativas de todo tipo adoptan y aplican, para asegurar su cumplimiento en función de los riesgos detectados.

Las medidas técnicas y organizativas que requiere el principio de responsabilidad proactiva deben ser *“apropiadas”*, teniendo en cuenta los factores especificados en el artículo 24: la naturaleza, el ámbito, el contexto y la finalidad del tratamiento, así como la probabilidad y gravedad de los riesgos para los derechos y libertades de las personas físicas.

El artículo 24 exige, por tanto, que las medidas sean apropiadas a fin de poder demostrar que el tratamiento es conforme con los principios y las disposiciones del Reglamento.

Todo el Reglamento se basa en la prevención del riesgo y la responsabilidad proactiva del responsable del tratamiento y, por tanto, en un enfoque teleológico que persigue el mejor resultado posible en términos de eficacia, es decir, muy lejos de la lógica formalista vinculada a la mera obligación de cumplir procedimientos específicos que eximan de responsabilidad.

La gestión del riesgo que exige el RGPD es aquella que está orientada específicamente a proteger los derechos y libertades de los interesados, y no hay que confundirla con otras orientaciones de riesgo, como la gestión de riesgo de cumplimiento. A su vez, la gestión del riesgo para los derechos y libertades se extiende más allá de únicamente una gestión de riesgos de seguridad.

Una EIPD debe percibirse como un instrumento de ayuda en la toma de decisiones relativas al tratamiento, por lo que debe hacerse en las fases de concepción y diseño del tratamiento. Con ello se cumpliría con los principios de protección de datos desde el diseño, y ayuda a que las garantías seleccionadas estén guiadas por la gestión del riesgo y se implementen durante la fase de concepción y diseño del tratamiento, estando integradas en el mismo y extendiéndose a todas las etapas de su ciclo de vida. La protección de datos desde el diseño no es una capa adicional o un elemento que se puede añadir a posteriori. Por lo tanto, una EIPD, puede implicar que hay que realizar cambios en el tratamiento para introducir modificaciones, garantías o medidas para reducir los riesgos, se ha de realizar antes y durante la fase de diseño, y el enfoque de riesgos que supone la EIPD es un proceso, no un estado.

El tratamiento de datos de los aficionados que acceden a la grada de animación de los estadios de fútbol a través de herramientas biométricas de lectura y registro presenta altos riesgos para los derechos y libertades fundamentales de los interesados.

Antes de implantar un proyecto de tratamiento de datos basado en esta tecnología que representa una probabilidad de alto riesgo muy significativo para los derechos y libertades de las personas, que puede producir impactos en los derechos y libertades de las personas en diferentes grados de probabilidad, es preciso analizar su futuro funcionamiento, no de forma aislada sino en el marco del tratamiento concreto en que se va a emplear. La evaluación de impacto en la protección de datos personales, EIPD, es la herramienta que en el RGPD se ocupa de la garantía de cumplimiento de esta vertiente del tratamiento.

La EIPD es un paso necesario para el tratamiento de datos, no siendo el único exigible, es un presupuesto al que se debe añadir el resto de los requisitos legales para el tratamiento, que se han indicado en el fundamento de derecho anterior, excepción que levante la prohibición del artículo 9 del RGPD, base legitimadora del artículo 6 del RGPD, y respeto de los principios fundamentales del tratamiento de datos previsto en el artículo 5 del RGPD.

La EIPD y la gestión del riesgo son actividades integradas. La EIPD forma parte indivisible de la gestión de riesgos para los derechos y libertades y se ha de ejecutar en el marco de la misma. La gestión del riesgo y la Evaluación de Impacto para la Protección de Datos son procesos íntimamente vinculados. La EIPD es una especificidad dentro de la gestión del riesgo. Por lo tanto, la EIPD no puede existir sin estar formando parte de la gestión de riesgos para los derechos y libertades, extendiéndola con una serie de requisitos

adicionales. Mientras que la gestión del riesgo es obligatoria para todo tratamiento, las obligaciones concretas que se establecen para la EIPD son obligatorias, exclusivamente, para tratamientos de alto riesgo.

El artículo 35 del RGPD proyecta el principio de la responsabilidad proactiva e incorpora una obligación para los responsables de tratamiento: evaluar el impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de los datos personales, cuando sea probable que el tratamiento suponga un riesgo significativo para los derechos y las libertades de las personas. El Reglamento establece los derechos que tienen las personas con respecto al tratamiento de sus datos (derecho a la información, etc.). Sin embargo, cuando se habla de los *"riesgos para los derechos y las libertades de las personas"* no nos limitamos a los derechos reconocidos por el Reglamento, sino a cualquier efecto que el tratamiento pueda tener sobre los derechos y las libertades fundamentales de las personas.

Como tal, al considerarse que se están tratando datos de carácter personal de categoría especial, existe la obligación de disponer de una Evaluación de Impacto en la Protección de los Datos Personales (EIPD) que señala el artículo 35 del RGPD:

"1. Cuando sea probable que un tipo de tratamiento, en particular si utiliza nuevas tecnologías, por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, el responsable del tratamiento realizará, antes del tratamiento, una evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales. Una única evaluación podrá abordar una serie de operaciones de tratamiento similares que entrañen altos riesgos similares.

2. El responsable del tratamiento recabará el asesoramiento del delegado de protección de datos, si ha sido nombrado, al realizar la evaluación de impacto relativa a la protección de datos.

3. La evaluación de impacto relativa a la protección de los datos a que se refiere el apartado 1 se requerirá en particular en caso de:

a) evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales de personas físicas que se base en un tratamiento automatizado, como la elaboración de perfiles, y sobre cuya base se tomen decisiones que produzcan efectos jurídicos para las personas físicas o que les afecten significativamente de modo similar;

b) tratamiento a gran escala de las categorías especiales de datos a que se refiere el artículo 9, apartado 1, o de los datos personales relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10, o

c) observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público.

4. La autoridad de control establecerá y publicará una lista de los tipos de operaciones de tratamiento que requieran una evaluación de impacto relativa a la protección de datos de conformidad con el apartado 1. La autoridad de control comunicará esas listas al Comité a que se refiere el artículo 68.

5. La autoridad de control podrá asimismo establecer y publicar la lista de los tipos de tratamiento que no requieren evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos. La autoridad de control comunicará esas listas al Comité.

6. Antes de adoptar las listas a que se refieren los apartados 4 y 5, la autoridad de control competente aplicará el mecanismo de coherencia contemplado en el artículo 63 si esas listas incluyen actividades de tratamiento que guarden relación con la oferta de bienes o servicios a interesados o con la observación del comportamiento de estos en varios Estados miembros, o actividades de tratamiento que puedan afectar sustancialmente a la libre circulación de datos personales en la Unión.

7. La evaluación deberá incluir como mínimo:

a) una descripción sistemática de las operaciones de tratamiento previstas y de los fines del tratamiento, inclusive, cuando proceda, el interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento;

b) una evaluación de la necesidad y la proporcionalidad de las operaciones de tratamiento con respecto a su finalidad;

c) una evaluación de los riesgos para los derechos y libertades de los interesados a que se refiere el apartado 1, y

d) las medidas previstas para afrontar los riesgos, incluidas garantías, medidas de seguridad y mecanismos que garanticen la protección de datos personales, y a demostrar la conformidad con el presente Reglamento, teniendo en cuenta los derechos e intereses legítimos de los interesados y de otras personas afectadas.

8. El cumplimiento de los códigos de conducta aprobados a que se refiere el artículo 40 por los responsables o encargados correspondientes se tendrá debidamente en cuenta al evaluar las repercusiones de las operaciones de tratamiento realizadas por dichos responsables o encargados, en particular a efectos de la evaluación de impacto relativa a la protección de datos.

9. Cuando proceda, el responsable recabará la opinión de los interesados o de sus representantes en relación con el tratamiento previsto, sin perjuicio de la protección de intereses públicos o comerciales o de la seguridad de las operaciones de tratamiento.

10. Cuando el tratamiento de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letras c) o e), tenga su base jurídica en el Derecho de la Unión o en el Derecho del Estado miembro que se aplique al responsable del tratamiento, tal Derecho regule la operación específica de tratamiento o conjunto de operaciones en cuestión, y ya se haya realizado una evaluación de impacto relativa a la protección de datos como parte de una evaluación de impacto general en el contexto de la adopción de dicha base jurídica, los apartados 1 a 7 no serán de aplicación excepto si los Estados miembros consideran necesario proceder a dicha evaluación previa a las actividades de tratamiento.

11. En caso necesario, el responsable examinará si el tratamiento es conforme con la evaluación de impacto relativa a la protección de datos, al menos cuando exista un cambio del riesgo que representen las operaciones de tratamiento.”

Si como consecuencia de la EIPD, el “tratamiento entrañaría un alto riesgo si el responsable no toma medidas para mitigarlo”, resultaría de aplicación el artículo 36 del RGPD que prevé que “el responsable consultará a la autoridad de control antes de proceder al tratamiento”.

En desarrollo del párrafo 4, la Directora de la AEPD como una lista no exhaustiva, publicó

una lista orientativa de tipos de tratamiento que requieren una evaluación de impacto relativa a la protección de datos, indicándose: *“En el momento de analizar tratamientos de datos será necesario realizar una EIPD en la mayoría de los casos en los que dicho tratamiento cumpla con dos o más criterios de la lista expuesta a continuación, salvo que el tratamiento se encuentre en la lista de tratamientos que no requieren EIPD a la que se refiere en artículo 35.5 del RGPD.”*

La lista se basa en los criterios establecidos por las *“DIRECTRICES SOBRE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE DATOS (EIPD) Y PARA DETERMINAR SI EL TRATAMIENTO “ENTRAÑA PROBABLEMENTE UN ALTO RIESGO” A EFECTOS DEL RGPD*”, adoptadas e 4/04/2017, y revisadas por última vez y adoptadas el 4/10/2017, WP 248 rev.01 del GT 29 que los complementa y debe entenderse como una lista no exhaustiva:

“4. Tratamientos que impliquen el uso de categorías especiales de datos a las que se refiere el artículo 9.1 del RGPD, datos relativos a condenas o infracciones penales a los que se refiere el artículo 10 del RGPD o datos que permitan determinar la situación financiera o de solvencia patrimonial o deducir información sobre las personas relacionada con categorías especiales de datos.

5. Tratamientos que impliquen el uso de datos biométricos con el propósito de identificar de manera única a una persona física.”

...

“10. Tratamientos que impliquen la utilización de nuevas tecnologías o un uso innovador de tecnologías consolidadas, incluyendo la utilización de tecnologías a una nueva escala, con un nuevo objetivo o combinadas con otras, de forma que suponga nuevas formas de recogida y utilización de datos con riesgo para los derechos y libertades de las personas.”

En las mismas Directrices, se señala:

“Con el fin de ofrecer un conjunto más concreto de operaciones de tratamiento que requieran una EIPD debido a su inherente alto riesgo, teniendo en cuenta los elementos particulares del artículo 35, apartado 1, y del artículo 35, apartado 3, letras a) a c), la lista que debe adoptarse a nivel nacional en virtud del artículo 35, apartado 4, y los considerandos 71, 75 y 91, y otras referencias del RGPD a operaciones de tratamiento que “probablemente entrañen un alto riesgo”, se deben considerar los nueve criterios siguientes:

...

4. Datos sensibles o datos muy personales: esto incluye las categorías especiales de datos personales definidas en el artículo 9 (por ejemplo, información sobre las opiniones políticas de las personas), así como datos personales relativos a condenas e infracciones penales según la definición del artículo 10. Un ejemplo sería un hospital general que guarda historiales médicos de pacientes o un investigador privado que guarda datos de delincuentes. Más allá de estas disposiciones del RGPD, puede considerarse que algunas categorías de datos aumentan el posible riesgo para los derechos y libertades de las personas. Estos datos personales se consideran sensibles (dado que este término es de uso común) porque están vinculados a hogares y actividades privadas (como

comunicaciones electrónicas cuya confidencialidad debe ser protegida), porque afectan al ejercicio de un derecho fundamental (como datos de localización cuya recogida compromete la libertad de circulación) o porque su violación implica claramente graves repercusiones en la vida cotidiana del interesado (como datos financieros que podrían usarse para cometer fraude en los pagos). En este sentido, puede resultar relevante que los datos ya se hayan hecho públicos por el interesado o por terceras personas. El hecho de que los datos personales sean de acceso público puede considerarse un factor en la evaluación si estaba previsto que estos se usaran para ciertos fines. Este criterio también puede incluir datos tales como documentos personales, correos electrónicos, diarios, notas de lectores de libros electrónicos equipados con opciones para tomar notas e información muy personal incluida en aplicaciones de registro de actividades vitales.

...

8. Uso innovador o aplicación de nuevas soluciones tecnológicas u organizativas, como combinar el uso de huella dactilar y reconocimiento facial para mejorar el control físico de acceso, etc. El RGPD deja claro (artículo 35, apartado 1, y considerando 89 y 91) que el uso de una nueva tecnología, definida “en función del nivel de conocimientos técnicos alcanzado” (considerando 91), puede hacer necesario realizar una EIPD. Esto es debido a que el uso de dicha tecnología puede implicar nuevas formas de recogida y utilización de datos, posiblemente con un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas. De hecho, las consecuencias personales y sociales del despliegue de una nueva tecnología pueden ser desconocidas. Una EIPD ayudará al responsable del tratamiento a entender y abordar tales riesgos. Por ejemplo, algunas aplicaciones del “Internet de las cosas” podrían tener un impacto significativo sobre la vida diaria y la privacidad de las personas y, por tanto, requieren una EIPD.

En la mayoría de los casos, un responsable del tratamiento puede considerar que un tratamiento que cumpla dos criterios requerirá la realización de una EIPD. En general, el GT29 considera que cuantos más criterios cumpla el tratamiento, más probable será que represente un alto riesgo para los derechos y libertades de los interesados y, por tanto, requiera una EIPD independientemente de las medidas que el responsable contemple adoptar.

Sin embargo, en algunos casos, un responsable del tratamiento puede considerar que un tratamiento que cumpla solo uno de estos criterios requiere una EIPD.”

Al tratarse los sistemas de registro biométrico de sistemas de identificación, son per se muy intrusivos para los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas, y el RGPD establece la obligación de gestionar el riesgo que para los derechos y libertades de las personas supone esos tratamientos. Este riesgo surge tanto por la propia existencia del tratamiento. Si bien en la práctica no suele existir una única forma de conseguir los fines a los que está orientado un tratamiento de datos, sí que se puede apreciar que en función de cómo se implemente, se pueden plantear diferentes escenarios de riesgo, existiendo tanto riesgos inherentes, como otros derivados de las dimensiones técnicas y organizativas del mismo. El riesgo surge por los fines del tratamiento y su naturaleza, y también por su alcance y el contexto en el que se desenvuelve.

La complejidad del proceso de gestión de riesgo ha de ajustarse, no al tamaño de la entidad, la disponibilidad de recursos, la especialidad o sector de la misma, sino al posible impacto de la actividad de tratamiento sobre los interesados y a la propia dificultad del tratamiento.

Esta evaluación requiere exhaustividad, partiendo en este caso, de la necesidad del

tratamiento en el sentido del RGPD, y no solo de la prohibición de tratamiento de estos datos, prevista en el artículo 9 del RGPD, considerando los riesgos entre otros, de usar una tecnología intrusiva, los sesgos o la probabilidad de un error en la identificación, su interoperabilidad, la suplantación de la identidad y el tipo de identidad única, permanente e invariable que se tratan, su impacto en la privacidad de las personas, las implicaciones en cuestión de derechos fundamentales de tales sistemas y las medidas técnicas y organizativas de todo tipo que deban implementarse, incluidas las de seguridad.

El RGPD establece la obligación de analizar y gestionar el riesgo que para los derechos y libertades de las personas supone un tratamiento de datos de carácter personal. Estos derechos y libertades de los interesados atañen principalmente a los derechos de protección de datos, pero también pueden implicar otros derechos fundamentales como por ejemplo la prohibición de discriminación, la libertad de circulación, o conservar el anonimato en espacios de uso público, que no son objeto de este procedimiento. Estos riesgos surgen tanto por la propia existencia del tratamiento, como por las dimensiones técnicas y organizativas del mismo. El riesgo surge por los fines del tratamiento y su naturaleza, y también por su alcance y el contexto en el que se desenvuelve el tratamiento.

Una EIPD es un proceso concebido para describir el tratamiento de datos de carácter personal, evaluar su necesidad y proporcionalidad y ayudar a gestionar los riesgos para los derechos y libertades de las personas físicas derivados de tal tratamiento, identificándolos, evaluándolos y determinando las medidas para mitigarlos. Definirlo como proceso significa que no es una actividad puntual y aislada en el tiempo. La EIPD es un proceso de análisis de un tratamiento que se extiende en el tiempo, a lo largo de todo el ciclo de vida de un tratamiento de datos personales, incluida su fase de diseño, y que se ha de revisar de forma continua, *“al menos cuando exista un cambio del riesgo que representen las operaciones de tratamiento”* (art.35.11 del RGPD).

Las EIPD son instrumentos importantes para la rendición de cuentas, ya que ayudan a los responsables no solo a cumplir los requisitos del RGPD, garantizando los derechos y libertades de las personas que acuden a los estadios de fútbol, en concreto a las gradas de animación, sino también a demostrar que se han tomado medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento del Reglamento.

Es fundamental que el recurso a esas tecnologías se haga respetando debidamente los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y minimización de los datos establecidos en el RGPD. Si bien el uso de estas tecnologías puede percibirse como particularmente eficaz, los responsables deben, en primer lugar, evaluar el impacto en los derechos y libertades fundamentales y considerar medios menos intrusivos para lograr su objetivo legítimo del tratamiento.

El Grupo de Trabajo del artículo 29, en su Dictamen 3/2012 sobre la evolución de las tecnologías biométricas, indica que *“Al analizar la proporcionalidad de un sistema biométrico propuesto, es preciso considerar previamente si el sistema es necesario para responder a la necesidad identificada, es decir, si es esencial para satisfacer esa necesidad, y no solo el más adecuado o rentable. Un segundo factor que debe tenerse en cuenta es la probabilidad de que el sistema sea eficaz para responder a la necesidad en cuestión a la luz de las características específicas de la tecnología biométrica que se va a utilizar. Un tercer aspecto para ponderar es si la pérdida de intimidad resultante es proporcional a los beneficios esperados. Si el beneficio es relativamente menor, como una mayor comodidad o un ligero ahorro, entonces la pérdida de intimidad no es apropiada. El cuarto aspecto para evaluar la*

adecuación de un sistema biométrico es considerar si un medio menos invasivo de la intimidad alcanzaría el fin deseado”.

La evaluación de la necesidad, y la proporcionalidad debe conducir a la toma de una decisión sobre si el tratamiento es viable o, por el contrario, no lo es de acuerdo a la forma en que está planteado.

Cuando no sea posible demostrar la necesidad y la proporcionalidad de un tratamiento de alto riesgo o de las operaciones de tratamiento que pudieran formar parte de este, no se recomienda avanzar en la evaluación de impacto en protección de datos

Estos son requisitos cumulativos que suponen una garantía adicional en el tratamiento de datos de su titular, que tiene en cuenta que, si la consecución de los fines previstos puede realizarse sin tratamiento de datos personales, o con menos extensión e intensidad de uso de esos datos, será preferible esta vía y supondrá que no es necesario llevar a cabo tratamiento alguno de datos, y subsidiariamente, que la recogida de datos sea necesaria para la finalidad establecida o pretendida y si lo fuera, que sea proporcional.

Además, dentro del contexto objeto de las denuncias, habría que indicar que al poco tiempo de aprobarse el RGLNFP, a finales de 2015, se publica el RGPD en el DOUE el 4/05/2016, que tenía dispuesta su entrada en vigor el 24/05/2016, aplicable a partir del 25/05/2018, por lo que la prohibición del uso de datos biométricos como regla general ha podido ser conocida. En relación con ello, el considerando 171 del RGPD, dispone: *“todo tratamiento ya iniciado en la fecha de aplicación del presente reglamento debe ajustarse al presente reglamento en el plazo de dos años a partir de la fecha de su entrada en vigor”*, y los responsables del tratamiento deben velar por que este sea conforme con sus obligaciones a partir del 25/05/2018 (además de con el resto de las obligaciones en virtud del RGPD).

Las Directrices del GT 29 sobre la evaluación de impacto (EIPD) relativa a la protección de datos y para determinar si el tratamiento *“entraña probablemente un alto riesgo”* a efectos del Reglamento (UE) 2016/679 adoptadas el 4/04/2017, revisadas por última vez y adoptadas el 4/10/2017, indican sobre las operaciones de tratamiento ya existentes que *“El requisito de realizar una EIPD se aplica a operaciones de tratamiento existentes que probablemente entrañan un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas y para las que se ha producido un cambio de los riesgos, teniendo en cuenta la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento”*.

Se concluye pues, que la LNFP determinó con carácter general, fines y medios para el tratamiento de los datos necesarios para acceder a las gradas de animación de los estadios de fútbol, zona específica de los mismos, que también define el RGLNFP como que *“tenga instalado el sistema de acceso mediante reconocimiento biométrico”*. Sin embargo, no consta, que solicitada a la LNFP la *“valoración del principio de proporcionalidad del tratamiento de dichos datos para esta finalidad”*, la hubiera superado, dado que respondió que no es la responsable del tratamiento por lo que no hizo ninguna valoración.

La LNFP es responsable del tratamiento de datos personales de carácter biométrico para el acceso a las gradas de animación de los estadios de fútbol de primera y segunda división, no solo al haber aprobado la norma que insta como obligatoria para sus Clubs y SAD afiliados, como finalidad de lucha contra la violencia, el racismo, la intolerancia y la xenofobia, sino, también por delimitar en relación con el diseño del sistema mediante su filial SEFPSA tales medios que implican riesgos para los derechos y libertades de los abonados, y que debió contar y superar una previa EIPD.

Sin perjuicio de posteriores intervenciones en el tratamiento de datos de otros responsables, Clubes y SADs, que en función de las circunstancias concretas de las instalaciones están sujetos a la obligación en su ámbito.

Sobre la alegación de la LNFP a la propuesta, que desconoce elementos diferenciadores y que forman parte de los tratamientos de datos biométricos llevados a la práctica por los Clubes y SAD, para poder confeccionar la EIPD, o que se pretende que se hagan dos EIPD sucesivas, al haberse sancionado al *****CLUB.4** ya, o que no se considera responsable del tratamiento por cuanto el RGLNFP fue aprobado por el CSD, se debe señalar:

-Respecto de la aprobación del RGLNFP como acto administrativo e imputable a la voluntad del C.S.D., se ha de recordar que dicho requisito lo fue de mera legalidad en su momento específico, 23/12/2015, lo que no resta a que se debería haber modificado para actualizarse en su caso a la nueva normativa que supuso el RGPD. Por otro lado, en la materia que nos compete, régimen de venta de abonos y entradas a las gradas de animación de los estadios para presenciar los partidos de fútbol de las competición oficial de primera y segunda división que incide en las personas abonadas resultan afectados en sus derechos terceros que no forman parte de los asociados a la Liga, ni a las Federaciones fuera de la sujeción especial que abarcaría su capacidad de autoregulación. Igualmente, que sea un acto administrativo imputable a una autoridad administrativa relacionada con el deporte no incide en que el RVAE lo es de la propia Liga y surgió de su propia iniciativa, no procede de la administración que ejerce la tutela.

-El artículo 4.7 del RGPD define al responsable del tratamiento como *“una persona jurídica o física que solo o junto con otros determine los fines y medios del tratamiento”*.

-Los Clubes y las SAD son asociados de la LNFP. Estas entidades no solo materializan los tratamientos que aparecen definidos y diseñados en el RGLNFP-RVAE, sino que son los organizadores y responsables de la mayoría de las medidas relacionadas con las cuestiones de violencia en los estadios a que alude la Ley 19/2007.

-Se ha de tener en cuenta que ante situaciones en que *“dos o más responsables determinen conjuntamente los objetivos y los medios del tratamiento”*, cabe la posibilidad de que *“determinen de mutuo acuerdo sus responsabilidades respectivas en el cumplimiento de las obligaciones impuestas”* por el RGPD, según dispone el artículo 26.1 del RGPD.

-De acuerdo con lo recogido en las Directrices sobre la evaluación de impacto relativa a la protección de datos -EIPD y para determinar si el tratamiento entraña probablemente un alto riesgo a efectos del RGPD, adoptadas el 4/04/2017, la EIPD puede integrar diferentes formas. Una EIPD puede afectar a una única operación de tratamiento de datos. Sin embargo, el artículo 35, apartado 1, establece que *“una única evaluación podrá abordar una serie de operaciones de tratamiento similares que entrañen altos riesgos similares”*. El considerando 92 añade que *“hay circunstancias en las que puede ser razonable y económico que una evaluación de impacto relativa a la protección de datos abarque más de un único proyecto, por ejemplo, en el caso de que las autoridades u organismos públicos prevean crear una aplicación o plataforma común de tratamiento, o si varios responsables proyectan introducir una aplicación o un entorno de tratamiento común en un sector o segmento empresarial o para una actividad horizontal de uso generalizado”*.

“Cuando la operación de tratamiento implica a corresponsables, estos deben definir de forma precisa sus respectivas obligaciones. Su EIPD debe establecer qué parte es

responsable de las distintas medidas destinadas a abordar los riesgos y proteger los derechos y libertades de los interesados. Cada responsable del tratamiento debe expresar sus necesidades y compartir información de utilidad...”

-Entre las posibles garantías para los derechos y libertades de los interesados deberá estimarse la posibilidad que el RGPD recoge también en su artículo 35.9 de pedir, cuando proceda, las opiniones de los interesados o sus representantes, como por ejemplo asociaciones, en relación con el tratamiento.

Por ello, se estima que, para la implantación del tratamiento biométrico, debería haber realizado y superado una EIPD, por lo que la LNFP ha infringido dicho artículo 35 del RGPD.

VI Respuesta a alegaciones

En cuanto a la alegación formulada al acuerdo de inicio y en la propuesta de que ha sufrido indefensión y vulneración del artículo 53. 1 a) de la LPACAP y en consecuencia con la infracción de la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución, por los motivos expuestos en el punto 2 del HECHO OCTAVO y en el punto 1.b del HECHO DECIMOSEGUNDO en que se agrupan. En resumen, que ha habido según la LNFP, partes de documentos del informe de actuaciones previas que no se entregaron, las cuestiones que se hicieron al ***CLUB.4, que instauró un sistema de control biométrico y que a juicio de la LNFP pueden resultar sustanciales para demostrar que la imputación resulta infundada, y como no ostenta en relación con dicho tipo de tratamientos, la consideración de responsable del tratamiento. También que la reclamación no se dirigía contra la LNFP, decidiendo la AEPD que afectara a la LNFP y al ***CLUB.4, efectuando una sola actuación de investigación “*de forma conjunta*”, “*Al entender que podía existir un nexo de unión entre ambas*”. Con respecto a las mismas, cabe indicar:

La LNFP pretende que se le dé a conocer los documentos de la investigación de otra reclamación frente a otra entidad de la que pudieran derivar responsabilidades distintas al presente caso en un procedimiento de actuaciones previas de investigación con multiplicidad de investigados.

- El artículo 64.2 de la LOPDGDD señala que “*Admitida a trámite la reclamación, así como en los supuestos en que la Agencia Española de Protección de Datos actúe por propia iniciativa, con carácter previo al acuerdo de inicio podrá existir una fase de actuaciones previas de investigación, que se regirá por lo previsto en el artículo 67 de esta ley orgánica.*”, que señala que serán: “*a fin de lograr una mejor determinación de los hechos y las circunstancias que justifican la tramitación del procedimiento*”. Tan solo se añade que estas actuaciones previas, se someterán a lo dispuesto en la sección 2ª del capítulo I del título VII de esta LO”, que se titula: “*Potestades de investigación y planes de auditoría preventiva*”, y que contiene el artículo 52: “*Deber de colaboración*”, que prescribe la obligación de particulares, de proporcionar a la AEPD, los datos, informes, antecedentes y justificantes necesarios para llevar a cabo su actividad de investigación . El artículo 53 “*alcance de la actividad de investigación*”, indica que:

“1. Quienes desarrollen la actividad de investigación podrán recabar las informaciones precisas para el cumplimiento de sus funciones, realizar inspecciones, requerir la exhibición o el envío de los documentos y datos necesarios, examinarlos en el lugar en que se encuentren depositados o en donde se lleven a cabo los

tratamientos, obtener copia de ellos, inspeccionar los equipos físicos y lógicos y requerir la ejecución de tratamientos y programas o procedimientos de gestión y soporte del tratamiento sujetos a investigación”.

-La documentación que no se entregó, lo fue porque formaba parte de otra parte de las actuaciones previas de investigación contra el *****CLUB.4**, debido a que una reclamación contra dicha entidad fue presentada en la AEPD en fechas relativamente cercanas por hechos similares. Entidad que como responsable de aquel tratamiento fue considerada investigada y se tramitó su procedimiento de forma individualizada, paralela con elementos comunes en los cuestionados (C.S.D., SEFPSA) sin que las actuaciones previas, y menos las alegaciones y documentos presentados por aquella parte se tengan como parte del presente procedimiento. El hecho de que el citado Club pudiera presentar respuestas relacionadas con la descarga de los hechos imputados que interesarían a la Liga, además no deja de ser una hipótesis que por sí misma no resulta suficiente para el conocimiento de la parte de lo alegado y aportado por otra entidad en otro procedimiento por el mero hecho de usar el sistema biométrico que instaura la LNFP, y ser el CF *****CLUB.4** un asociado de la LNFP. Tampoco la AEPD ha decidido con posterioridad fragmentar el contenido de un expediente previo, como alega la LNFP, pues las actuaciones previas que eran la procedencia del contenido que manifiesta se le ha de revelar, no constituyen todavía un procedimiento, y como se ha reseñado constituían las investigaciones a otra entidad.

-La motivación que justifica la apertura de este procedimiento queda extraída en todos sus elementos de las actuaciones previas de investigación iniciadas por acuerdo de 2/01/2023 de la Directora de la AEPD, como consecuencia de los hechos denunciados, sin que, por otro lado, el reflejo de una entidad específica que pudiera constar en la denuncia limite el campo de investigación a dicha entidad. La investigación no se enfocaba ni a la LNFP ni al *****CLUB.4**, sino que se origina en el acuerdo de la Directora que investiga unos hechos, y su sentido late en el concepto de las actuaciones previas de investigación de averiguación de unos hechos en base a lo que se pone en conocimiento.

-En alegaciones a la propuesta- HECHO DECIMOSEGUNDO (PRIMERA, b)- considera la LNFP que lo sustraído a su conocimiento son hechos “*sustancialmente relevantes para negar su condición de responsables del tratamiento*”, reproduce parte de lo que contiene en el citado PS/483/2023, incidiendo en lo que indica son varios párrafos, que asevera acreditarían en tres escritos respuesta del CF *****CLUB.4**, si bien los extremos que se contienen en la citada resolución, no derivan de ningún hecho acreditado, dado que era el acuerdo de inicio y el procedimiento sancionador finalizó con el abono de la sanción antes de su finalización y reconocimiento de responsabilidad en el plazo de alegaciones, luego lo único que se reproduce son manifestaciones o documentos que aportan las partes, como antecedentes de hecho. Por otro lado, los párrafos que reproduce de parte de la resolución que a su juicio son indicios de lo relevante que no se le ha dado, no pueden ser menos indicativos de lo contrario, pues de su reproducción se constata que ya figuran tales informaciones reflejadas en este procedimiento extraído del relato de la LNFP y el resto de los actores a los que se cuestionó, elementos que se han tenido en cuenta y valorados ya en la propuesta. En cuanto a la responsabilidad que se derivó en ese procedimiento contra el *****CLUB.4**, en el mismo no se afectaba ni trataba aspecto alguno relacionado con la LNFP, sin que se prejuzgue aspecto alguno por el hecho de que el *****CLUB.4** llevara a efecto práctico los tratamientos efectivos de acceso de las personas abonadas a las gradas de animación, y como se reitera en estos fundamentos, siendo posible no tratar en efectividad los datos y a la vez poder ser considerado responsable del tratamiento. Por último, la tesis que pretende hacer valer la LNFP de que son los Clubes los únicos

responsables del citado tratamiento y sus razonamientos han sido alegaciones que ya hizo dentro del acuerdo de inicio y se han tenido en cuenta, siendo las razones que figuran en el acuerdo de inicio y que reproducen el mismo, las únicas que posibilitaron el inicio del mismo.

Junto a ello, la obligación del principio del artículo 5.2 del RGPD impone al responsable del tratamiento, conforme al principio de «*responsabilidad proactiva*» enunciado en dicha disposición, que es responsable del cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 de ese mismo artículo y debe ser capaz de demostrar que respeta cada uno de los principios establecidos en ese apartado 1, de modo que recae sobre él la carga de tal prueba. En ese sentido se ha manifestado el TJUE en su sentencia de 24/02/2022, C-175/20, EU:C:2022:124 (apartados 77, 78 y 81).

Asimismo, es relevante que la LNFP alega que el ***CLUB.4 ha podido aportar algún documento que descargue su responsabilidad que ayudara a considerarle que no es realmente el responsable del tratamiento, cuando a pesar de que dicha valoración deriva de un conjunto de análisis y contexto que aquí se analizan, sin embargo, la LNFP en actuaciones previas si acredita disponer de toda la información de todos los Clubs y SAD en cuanto a medidas implantadas de accesos, de entradas y seguridad, como muestra:

-Con fecha 27/07/2023, según figura en el HECHO CUARTO conocía qué equipos, que medios y desde cuando utilizaban los datos biométricos para el acceso a las gradas de animación, los medios alternativos, las retiradas de los sistemas etc.

-Copia de los protocolos de seguridad, prevención y control de Clubs y SAD (documentos 2 a 73) que señala el artículo 5 del RD 203/2010 que se han de poner a disposición de la CEVRVXID.

-Copia de los reglamentos internos de los Clubs y SAD, documentos 74 a 114.

-Manifestando también la LNFP que: *“En la actualidad, todos los Clubs asociados a la LNFP, con las únicas excepciones del ***CLUB.1, el ***CLUB.2., y el ***CLUB.3. utilizan en el acceso a los recintos exclusivamente los dispositivos de reconocimiento biométrico facilitados por la LNFP a través de SEFPSA. No obstante, estos Clubs del mismo modo que los restantes, utilizan los medios alternativos a los biométricos para el acceso, puestos a disposición por la LNFP.”*. Ello, además de los tornos generales de acceso a los recintos.

- La electrónica de control del torno tiene capacidad de almacenamiento de las plantillas de las huellas dactilares y de identificación (1:N) de las mismas.

En ambos documentos se incluían los documentos de la mayoría de los equipos, incluyendo las del ***CLUB.4 (agosto 2021), y detalles de los accesos, entradas y su control, infraestructuras y otras medidas.

Para apreciar la existencia de lesión constitucional, no basta la existencia de un defecto procedimental, sino que es igualmente necesario que éste se haya traducido en indefensión material, esto es, en un perjuicio real y efectivo, nunca potencial y abstracto, de las posibilidades de defensa en un procedimiento con las necesarias garantías (SSTC 15/1995, de 24 de enero y 1/2000, de 17 de enero). La presunta indefensión por no conocer lo expuesto por otro Club en otro procedimiento, no es una indefensión real o material, no puede ser formal o hipotética.

Se trata pues, no solo de hechos distintos que forman parte de otro procedimiento, que no justifican la comunicación de información y datos, sino que como alegación ha de ser desestimada por que ninguna indefensión real o significativa se le ha podido causar.

Sobre la alegación de que al no ser informada en actuaciones previas de su posición o en calidad de que se le solicitaba la información, aduce que desconocía el contenido concreto de su deber de colaboración, citando un artículo de la LPACAP, se debe señalar que la normativa aplicable a los procedimientos desarrollados por la AEPD se les aplica el régimen jurídico previsto en el artículo 63.2 de la LOPDGDD, que señala:

“ Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica, por las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos”, y que como ya se ha mencionado, el régimen de colaboración se prevé en la sección 2 del Capítulo I del título VII.

Además, a la LNFP se le informó de la base en que se formulaba la petición de información y no se acredita haber perjudicado el derecho de defensa en la posible posterior incoación, dado que en la fase de actuaciones previas de investigación no se imputaba aspecto alguno a la LNFP, y si se ha imputado con posterioridad, no se acredita por ello vulneración alguna de su posición de investigado a presunto responsable en el acuerdo de inicio.

Sobre la alegación de la LNFP de que la medida provisional acordada no es un acto de trámite e iba a ser impugnada, y solicitando se suspenda cautelarmente, se ha de incidir en que la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha resuelto en primera instancia la misma, denegando la petición de la LNFP y manteniéndose la medida, con independencia de que actualmente se pueda encontrar pendiente de resolución su impugnación.

Sobre la alegación a la propuesta de la LNFP de que el RGLNFP es un acto administrativo aprobado por el CSD como requisito de legalidad, que tiene como esencia salvaguardar la actuación, que como ente instrumental privado tiene encomendada la LIGA, se ha de significar que la normativa aprobada sobre el RGLNFP/RVAE no puede ser monolítica, y desde la aprobación en 23/12/2015, la LNFP ni impulsó su modificación para ajustarlo a las exigencias de la normativa que cambiaba el sistema de tratamiento y garantías de los datos personales, con el RGPD (nueva legalidad) ni ajustó su comportamiento a dicha variación llevando a efecto los diversos mecanismos de cumplimiento en el tratamiento de este tipo de datos y para los fines que en 2015 había determinado y se venían usando por sus clubes de fútbol y sociedades anónimas deportivas asociados.

Por otro lado, de la alegación a la propuesta que la aprobación del RGLNFP procede del ejercicio que de las competencias que de las LIGAS se contienen en el artículo 95.2.1) de la Ley del Deporte de 2022 complementado con el 25 del Real decreto 1835/1991 de 20/12 sobre Federaciones deportivas españolas y Registro de Asociaciones Deportivas, se ha de indicar que lo que se valora no es el Reglamento en su totalidad, es el régimen que afecta a derechos de las personas, abonadas a las gradas de animación en los estadios con la instauración de un régimen singularizado, excepcional, que establecido en 2015 no ha pasado por el tamiz de la nueva regulación que prevé el RGPD desde su entrada en vigor para acomodarse a las exigencias que manifiesta esa normativa se han de cumplir en el tratamiento de este tipo de datos. Los datos afectados por este régimen singularizado y que

pueden guardar cierta conexión con la seguridad de los estadios es una materia que no se asemeja a la propia de la organización de las competiciones que se encomienda por la citada Ley del Deporte y el Real Decreto señalado.

Considera también la LNFP que la previsión de utilizar sistemas biométricos en los campos de fútbol y en las gradas de animación enlaza con las determinaciones legales y reglamentarias en materia de prevención de violencia y de la seguridad en los estadios.

Junto a ello, conviene reiterar parte del contenido del preámbulo del RGLNFP que señala

“I.- Entre los objetivos principales de la LIGA, se encuentra el de mantener una política de tolerancia cero contra cualquier acto violento, racista, xenófobo o intolerante en el fútbol profesional español y, para ello, ostenta diferentes competencias materiales en relación con la prevención de dichas actuaciones que le ha encomendado el legislador deportivo estatal.

En el marco de las referidas competencias, el artículo 3.2 I) de los Estatutos Sociales de la LIGA, establece la relativa a determinar las condiciones que deben reunir las instalaciones deportivas de los estadios para la celebración de las competiciones profesionales, así como las normas de seguridad y de control de accesos que pudieran establecerse”.

Sin embargo, si se repasan las normas que aluden a la violencia, al racismo y la seguridad, Ley 19/2007 de 11/07 y RD y RD 203/2010 de 26/02, en ningún extremo se alude para tales fines-régimen de requisitos de venta de abonos de entradas y accesos a los estadios (gradas de animación) - a competencias de la LNFP. Las cuestiones de seguridad y referidas al objeto de dichas normas imponen su cumplimiento a los organizadores responsables de todos los recintos deportivos que, si se citan en el Reglamento de manera repetitiva, con obligaciones de distinto contenido y alcance.

Se recuerda a tal efecto el artículo 15.3 del citado RD “venta de los billetes de entrada”, incluido en la sección 2 de “Condiciones de expedición, formato y características de los billetes de entrada”, que además de no establecer un mecanismo específico, no precisa sino a quien corresponderá su cancelación:

“3. En los supuestos contemplados en el artículo 13.1 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, la comprobación y seguimiento de la identidad de quienes adquieran entradas o el control de la distribución de localidades se realizará implantando sistemas de venta de entradas nominativas y desarrollando procedimientos que permitan supervisar la distribución de localidades asignadas y conocer la identidad de los poseedores de títulos de acceso a las instalaciones deportivas.

El tratamiento de los datos obtenidos con arreglo a estos procedimientos se limitará a proporcionar información sobre quienes accedan o pretendan acceder a los recintos deportivos, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las prohibiciones existentes y, en su caso, depurar las responsabilidades a que hubiere lugar.

Los organizadores cancelarán los datos de las personas que hubieran accedido al espectáculo deportivo cuando concluya el mismo, conservando exclusivamente los datos necesarios para identificar a quienes pudieran haber realizado conductas

prohibidas por la Ley 19/2007, de 11 de julio, que sólo podrán ser cedidos a las autoridades u órganos competentes en materia de seguridad pública.”

Igualmente, la aprobación del RGLNFP por el C.S.D. no fue en aquella época sino la confirmación de su ajuste a la legalidad en dicha fecha, pero el mismo surgió y se completó en sede de la LIGA poniéndolo en bloque al C.S.D. para su aprobación, previa la decisión de la ASAMBLEA GENERAL de LA LIGA, en la que están representados también los Clubes y SAD, y a los que les afecta también el citado establecimiento del RVAE, ignorándose su posición tanto en la aprobación como con ocasión de la traslación al nuevo régimen del RGPD.

Sin perjuicio de que en la fundamentación jurídica de la presente resolución, en el FD IV al que nos remitimos, quedan debidamente motivadas, las razones por las que la LNFP es responsable del tratamiento de las operaciones de tratamiento consistentes en la contratación del sistema de reconocimiento biométrico, para procurar el control de acceso a los estadios de primera y segunda división en relación con la grada de animación, puesto efectivamente a disposición de los clubes de fútbol y sociedades anónimas deportivas, procederemos a contestar las alegaciones formuladas sobre este particular.

La LNFP afirma en sus alegaciones a la propuesta de resolución que se considera un mero facilitador de una solución tecnológica para los clubes y sociedades anónimas deportivas, más lo cierto es que la decisión de implementar ese sistema comporta determinación de los fines y medios del tratamiento dentro del concepto funcional de responsable del tratamiento: de los fines porque la propia parte reclamada ha decidido que para el control y acceso a los estadios en espectáculos deportivos se van a utilizar datos biométricos; y porque también ha decidido, y para cumplir con la finalidad anterior, sobre los medios del tratamiento pues ha dispuesto contratar con una empresa de su grupo un sistema determinado, con características y especificaciones propias, y no otros de los que están disponibles en el mercado, optando por una determinada solución tecnológica.

Amén de que ese sistema implementado deba cumplir con las previsiones del RGPD, puesto que la forma de realizar el tratamiento de datos personales dependerá de cómo se haya previsto y diseñado el sistema y si en su diseño ha tenido en consideración los riesgos en los derechos y libertades de los interesados (por ejemplo, qué sucede si se imposibilita la entrada de una persona a un estadio porque deje de funcionar el sistema o porque no reconozca a aquella). La tecnología no es neutral y las soluciones tecnológicas también están sujetas, cuando sean el medio para realizar tratamientos de datos personales, a la aplicación de la normativa de protección de datos.

En relación con la alegación relativa a que no son responsables del tratamiento puesto que no han decidido sobre qué concreto dato biométrico se va a recopilar, sobre el régimen de conservación de los datos, sobre quién tiene acceso a los datos o cuáles son las categorías de interesados, hemos de indicar que la LNFP es responsable del tratamiento de su fase del tratamiento, sin que le incumban decisiones u obligaciones posteriores de otros responsables del tratamiento.

En este sentido, la LNFP ha decidido tratar datos biométricos, lo que supone en sí mismo una decisión sobre los medios aun cuando señala no haya querido concretar qué dato biométrico específico debe tratarse, si bien se parte de toda una serie de elementos sobre el citado sistema, los datos a tratar van a ser, según se desprende del RGLNFP:

-los genéricos para cualquier abono de temporada (a) datos de filiación (nombre y apellidos y documento acreditativo de la identidad), b) datos de contacto (domicilio a efectos de notificaciones, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico).

-aquel dato biométrico que se determine, que ha coincidido con el transcurso del tiempo en los equipos usuarios, que ha sido la huella dactilar. La Sociedad instrumental de la LNFP, SEFPSA indicó a 15/09/2023 que para los accesos a las gradas de animación eran siete los equipos de primera división y ocho de segunda los que tenían implantado su solución técnica que incorporaba tecnología biométrica para el acceso citado.

-en el momento de la adquisición del título de acceso, por parte del Club/SAD afiliado se asociará al aficionado con la filiación facilitada y el dato biométrico.

-a través del consentimiento del interesado.

-informando de las finalidades para el tratamiento de los referidos datos de carácter personal, de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

-estos títulos serán personales e intransferibles.

-Además, si se instaura otro sistema que no sea el biométrico, sería en su caso: “con carácter excepcional y puntual”, y, el Club /SAD ha de dar conocimiento a la LIGA al comienzo de entrada en funcionamiento, a efectos de “*conocimiento y validación*”.

En todo caso también está claro que el sistema elegido no se ha pensado y diseñado para utilizarlo con cualquier dato biométrico (los más comunes son la huella dactilar o el reconocimiento facial, pero también puede utilizarse el reconocimiento de la voz, la forma de caminar, la geometría de la mano o el patrón de tecleo en un ordenador, entre muchos otros) que requeriría prescripciones técnicas específicas en el sistema para efectuar su tratamiento, sino que, de entre todos los posibles, ha dispuesto un sistema para una tipología de datos biométricos que cuentan con unas características específicas para que pueda utilizarse el sistema, lo cual también implica una decisión.

También ha determinado para qué categorías de interesados se refiere el tratamiento de datos personales, esto es, los aficionados que accedan a la grada de animación de los estadios de fútbol de primera y segunda división.

En relación con la conservación de los datos, el propio sistema determina que estos han de ser conservados, indicando incluso dónde (en los servidores del club o sociedad anónima deportiva), lo cual comporta una decisión sobre la conservación de los datos.

En este sentido, requerida información a la SEFPSA, con fecha 22/08 y 4/09/2023, contestó sobre este particular que facilita a los Clubes tanto el hardware como el software necesario para que pueda llevarse a cabo el control biométrico de acceso a los estadios indicando que *“Por ello, en la versión original de los sistemas aportada por SEFPSA, los datos biométricos estarían almacenados en el Servidor de Gestión de Identificación ((...)) ubicado en las instalaciones del Club”*.

Y todo ello sin perjuicio de que, como es obvio, el responsable del tratamiento ulterior, cada club de fútbol o sociedad anónima deportiva, que trate los datos de sus aficionados es a quien le corresponda determinar, respecto de las operaciones de tratamiento de datos personales que esté llevando a cabo en su fase del tratamiento, sobre el plazo de conservación de los datos o la forma de llevar a cabo su supresión, cuestión además vetada

a LALIGA puesto que ya dichas operaciones de tratamiento no pertenecen a su fase del tratamiento.

Idéntica previsión acontece respecto de quién accede a los concretos datos personales, que se determinará, conforme a la protección de datos por defecto, en el marco de la organización e idiosincrasia de cada club o sociedad anónima deportiva.

Como vemos, la LNFP es responsable del tratamiento dado que determina la finalidad y los medios del tratamiento, teniendo esta consideración no por cuestiones generales, sino en atención a decisiones muy concretas que adoptan, tal y como se acaba de poner de manifiesto.

Ni el RGPD ni la AEPD, por tanto, consideran que una entidad es responsable del tratamiento ante, como dice LIGA, cualquier actividad que remotamente pueda relacionarse con un tercero, sino únicamente cuando decida sobre los fines y medios del tratamiento, poniendo de manifiesto en este caso examinado la influencia decisiva de la LNFP en el tratamiento de datos personales, pues los sucesivos responsables del tratamiento que han utilizado este sistema dispuesto para ellos por la LNFP en el marco de sus competencias de control de acceso a los estadios están vinculados a todos sus condicionantes y sus especificaciones, no pudiendo modificar el mismo y contando sólo con el margen de actuación que el sistema les permite (lo que también ha sido decidido por la LNFP). Es indudable que el sistema de la LNFP es la base (y no sólo técnica, como hemos visto, pues inciden en el tratamiento de los datos personales) sobre la que se sustentan las operaciones de tratamiento efectuadas posteriormente por otros responsables del tratamiento, integrándose las actuaciones de la LNFP en el concepto amplio de tratamiento de datos personales (tal y como se quiso significar con las STJUE citadas) a los efectos de procurar la protección eficaz de los interesados conforme al RGPD.

Es cierto que a partir del sistema genérico contratado por la LIGA en el ámbito de los fines y competencias que le son propios, en atención a las previsiones legales y estatutarias ya citadas, puesto a disposición de los clubes de fútbol y sociedades anónimas deportivas de primera y segunda división, se ha llevado a término, en una fase ulterior del tratamiento y por otros responsables del tratamiento, operaciones de tratamiento que comprenden el tratamiento material de datos personales de los interesados en otra fase del tratamiento. Esto último no hurta a las operaciones de tratamiento determinadas por la LNFP de su condición de tratamiento de datos personales como se explicará a continuación.

Y es que, el RGPD establece un sistema de gestión de cumplimiento normativo que, desde la responsabilidad proactiva y el enfoque de riesgos (en los derechos y libertades de los interesados), determina la obligatoriedad del cumplimiento de una serie de obligaciones, algunas de las cuales son anteriores a las operaciones de tratamiento consistentes en el tratamiento material de datos personales.

Así, entre dichas obligaciones se encuentra la relativa a la identificación, evaluación y valoración de los riesgos en los derechos y libertades de los interesados derivados del tratamiento de datos personales, la evaluación de la necesidad, idoneidad y proporcionalidad del tratamiento o la determinación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas de todo tipo para evitar la eventual materialización de los riesgos y la contención de los daños, en su caso. Y ello se debe de llevar a cabo a través de los instrumentos previstos por el propio RGPD, citando a tales efectos, cuando un tratamiento de datos personales entrañe un alto riesgo en los derechos y libertades de los interesados, la EIPD que ha de ser realizada y superada por el responsable del tratamiento (lo que supone que

se arroje un resultado de que ese tratamiento de datos personales puede llevarse a cabo y en qué términos por ser ajustado al RGPD).

La obligatoriedad de llevar a cabo estas actuaciones con carácter previo forma parte de la lógica intrínseca del RGPD, puesto que antes de llevar a término las operaciones del tratamiento consistentes en el tratamiento material de los datos personales de los interesados, el tratamiento en su conjunto debe de estar perfectamente planificado y delimitado, constituyendo estas operaciones parte del tratamiento de datos personales.

Lo contrario sería tanto como empezar a construir una casa sin planos, sin realizar los debidos cálculos, abocando al desastre la construcción, pues todo acierto no sería más que una mera coincidencia.

Hay que significar que lo ordinario y adecuado, además, tratándose especialmente de datos biométricos, es que se hagan pruebas del sistema con datos reales, para verificar, entre otras muchas cuestiones, por ejemplo, la tasa de error del sistema (pues su deficiente funcionamiento puede imposibilitar la prestación del servicio), por lo que durante estas actuaciones también se realizan operaciones del tratamiento tratando materialmente datos personales.

Asimismo, la LNFP considera que no es responsable del tratamiento sino el C.S.D, al haber aprobado el RGLNFP, como acto administrativo. Sin embargo, tal entendimiento de la parte reclamada es erróneo puesto que la consecuencia pasaría porque todas las variadas disposiciones emanadas de la LNFP o por FEDERACIONES y “*aprobada*” por el C.S.D. (según la normativa vigente sería ratificación), y que pueden afectar o involucrar a deportistas, técnicos, entrenadores, árbitros, o incluso a terceros, como abonados con entrada a las gradas de animación, tendrían siempre como responsable del tratamiento de datos personales a dicha autoridad por mor de su aprobación, siempre responsabilidad de dicho autorizante. Y ello, con independencia de que de las disposiciones se contuviera la designación expresa del responsable del tratamiento de los datos personales o se dedujera de forma implícita quién es el mismo. Asumir este aspecto directamente por toda disposición “*aprobada*” o “*ratificada*” por el C.S.D. daría lugar a una interpretación contraria al concepto funcional de responsable del tratamiento, hurtándole del cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección de datos, de la asunción de su responsabilidad proactiva y, por ende, imposibilitando la protección eficaz de las personas físicas en los términos del RGPD.

La LNFP es responsable del tratamiento de datos biométricos para acceso a las gradas de animación de los estadios de fútbol de primera y segunda división en base al contenido y fines que contempla el RGLNFP (incluyendo la idea por la que surge expresada en el preámbulo que aclara los motivos para la aprobación contenidos en su RVAE).

El impulso de tal medida surge con la aprobación del RGLNFP por la LNFP en 23/12/2015 y la decisión adoptada en el mismo, y se impulsa más su cumplimiento para pretender que lo instauren más clubes de fútbol y sociedades anónimas deportivas a partir de 2022. Debiéndose apreciar, asimismo, que, en ese lapso temporal, varios clubes de fútbol y sociedades anónimas deportivas ya habían comenzado a usar el citado sistema proporcionado por la LNFP. El carácter normativo federativo derivado de la aprobación como parte de fuente de derecho del RGLNFP, en virtud de la potestad autoorganizativa que ostenta la LNFP por la capacidad jurídica que tiene, produciendo la efectiva aprobación por el C.S.D., no hurta a la LNFP de su condición de responsable del tratamiento.

Entender lo contrario supondría incluso considerar que los fines, medios y necesidad del tratamiento han surgido de modo espontáneo, bien por parte de los propios clubes de fútbol

o sociedades anónimas deportivas, o bien inclusive sin poder atribuir a un sujeto concreto la decisión de fines y medios, lo que, no solamente no es posible, sino que choca con los hechos probados que ponen de manifiesto que es la LNFP quien ha decidido tratar datos biométricos para una determinada finalidad sobre la que tienen competencia, implementar ese sistema y contratarlo, y ponerlo a disposición de los clubes de fútbol y sociedades anónimas deportivas, instándoles a su uso.

En cuanto al resto de alegaciones de la LNFP, se han ido desgranando en los concretos aspectos en los que se tratan las cuestiones: proporcionalidad de la sanción, responsabilidad del tratamiento o responsabilidad de la infracción.

VII Tipificación y calificación de la infracción

La infracción imputada se tipifica en el artículo 83.4.a) del RGPD que indica:

“Las infracciones de las disposiciones siguientes se sancionarán, de acuerdo con el apartado 2, con multas administrativas de 10 000 000 EUR como máximo o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 2 % como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, optándose por la de mayor cuantía:

a) Las obligaciones del responsable y del encargado a tenor de los artículos 8, 11, 25 a 39, 42 y 43;”

La LOPDGDD establece a efectos de prescripción de la infracción, en su artículo 73.t):

“En función de lo que establece el artículo 83.4 del Reglamento (UE) 2016/679 se consideran graves y prescribirán a los dos años las infracciones que supongan una vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquel y, en particular, las siguientes:

t) El tratamiento de datos personales sin haber llevado a cabo la evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales en los supuestos en que la misma sea exigible.”

VIII Propuesta de sanción

El artículo 58.2 del RGPD, dispone lo siguiente: *“Cada autoridad de control dispondrá de todos los siguientes poderes correctivos indicados a continuación:*

i) imponer una multa administrativa con arreglo al artículo 83, además o en lugar de las medidas mencionadas en el presente apartado, según las circunstancias de cada caso particular;”

LA LNFP en alegaciones a la propuesta, señala que el establecimiento del régimen de los accesos biométricos a las gradas de animación merece si así fuera, una sanción de apercibimiento, pues se halla en los supuestos de aplicación del artículo 83.7 del RGPD y 77.2 de la LOPDGDD, citando por analogía la actividad desplegada de organización de una competición deportiva referida en el recurso 323/2010 de la AN de fecha 1/04/2011, considerándose como ejercicio de función pública de carácter administrativo contempladas en el artículo 33.1 de la entonces aplicable Ley 10/1990 del Deporte, actuando bajo la tutela del C.S.D.

Con ello, lo que subyace es que la regulación del RVAE aprobado en 23/12/2015 que

prescribe el tratamiento de datos para los accesos de las personas abonadas a las gradas de animación de los estadios de los equipos de primera y segunda división en la competición oficial de la LNFP, que se desarrolló por los diferentes Clubes a lo largo de los años sucesivos, coincidiendo con la entrada en vigor del RGPD (25/05/2018) y en fechas posteriores, con la presunta infracción de no haber efectuado una EIPD sobre dichos tratamientos, le sea de aplicación la sanción de apercibimiento por entender que despliega dicho tipo de función tutelada por el C.S.D. y calificada como función ejercida por delegación de una función pública de carácter administrativo. La consecuencia final sería que los tratamientos que se desarrollaron por los diferentes Clubes a lo largo de los años sucesivos, y también desde y a partir de la entrada en vigor del RGPD (25/05/2018) y en fechas posteriores, con la presunta infracción de no haber efectuado una EIPD sobre dichos tratamientos, le sería aplicable una sanción de apercibimiento, en vez de una multa administrativa de sanción.

La LNFP no detalla a que parte de la organización de la competición se puede entender comprendida esa fijación del régimen de venta de abonos y entradas señalada. No se discute en este sentido que facultades como la disciplinaria deportiva o de licencias deportivas puedan abarcar dichas funciones delegadas. Otra cuestión resulta de afirmar que establecer un régimen obligatorio para sus asociados de venta de abonos y entradas a los estadios (también a las gradas de animación) como procedente de ejercicio de funciones públicas delegadas con base a su potestad de organización de las competiciones. Primeramente, el hecho de que se contengan en un Reglamento General aprobado o ratificado por el C.S.D. que pueda ser de naturaleza administrativa no consigue otorgar esa categoría o naturaleza al citado régimen de venta de abonos y entradas cuando la aprobación o ratificación tuvo lugar en 23/12/2015 y se varió la normativa de aplicación sobre dicho RVAE por el uso de datos biométricos, y habría quedado desfasado en el cumplimiento normativo. En segundo lugar, se trata de un régimen que afecta no a sus asociados solamente, sino a personas abonadas que adquieren sus títulos de acceso a los estadios a los Clubes y la medida afecta a derechos fundamentales de los que son titulares tales adquirentes.

En la sentencia que de contraste alega la LNFP en sus alegaciones a la propuesta, se trataba de una sanción económica por la exposición en la web de una Federación deportiva de los resultados de la competición conteniendo datos personales de menores federados, indicando en su fundamento SEGUNDO:

“no puede sino considerarse la fase final del proceso competitivo cuya organización compete a las federaciones, ejerciendo por delegación funciones públicas de carácter administrativo al amparo del citado precepto. La organización de la competición comprenderá varias fases y no concluirá el ejercicio de la función administrativa por delegación hasta que no se realiza la publicación final de los resultados obtenidos por cada uno de los deportistas participantes.

Siendo así, la Agencia, en cumplimiento de lo preceptuado artículo 46 de la LOPD (según el cual cuando las infracciones a que se refiere el art. 44 fuesen cometidas en ficheros de los que sean responsables las Administraciones públicas, el Director de la Agencia Española de Protección de Datos dictará una resolución estableciendo las medidas que procede adoptar para que cesen o se corrijan los efectos de la infracción), debió de establecer las medidas que considerase que procedía adoptar para que cesasen o se corrigiesen los efectos de la infracción toda vez que, en estos casos, no se produce el efecto sancionador derivado de la misma infracción en relación a ficheros privados, procediendo, por ello, anular la resolución

impugnada por considerar que la Agencia debió de abstenerse de sancionar a una entidad como la recurrente cuando ejercía las funciones en las que se produjo la publicación que se denunció.”

El artículo 83.7 del RGPD señala que “Sin perjuicio de los poderes correctivos de las autoridades de control en virtud del artículo 58, apartado 2, cada Estado miembro podrá establecer normas sobre si se puede, y en qué medida, imponer multas administrativas a autoridades y organismos públicos establecidos en dicho Estado miembro”. El artículo 77 de la LOPDGDD, modificado por la Ley 11/2023 de 8/05, con vigencia desde 10/05/2023 modifica la sanción a imponer de apercibimiento por la declaración de infracción, con las siguientes prescripciones:

“1. El régimen establecido en este artículo será de aplicación a los tratamientos de los que sean responsables o encargados:

a) Los órganos constitucionales o con relevancia constitucional y las instituciones de las comunidades autónomas análogas a los mismos.

b) Los órganos jurisdiccionales.

c) La Administración General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas y las entidades que integran la Administración Local.

d) Los organismos públicos y entidades de Derecho público vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas.

e) Las autoridades administrativas independientes.

f) El Banco de España.

g) Las corporaciones de Derecho público cuando las finalidades del tratamiento se relacionen con el ejercicio de potestades de derecho público.

h) Las fundaciones del sector público.

i) Las Universidades Públicas.

j) Los consorcios.

k) Los grupos parlamentarios de las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas autonómicas, así como los grupos políticos de las Corporaciones Locales.

2. Cuando los responsables o encargados enumerados en el apartado 1 cometiesen alguna de las infracciones a las que se refieren los artículos 72 a 74 de esta ley orgánica, la autoridad de protección de datos que resulte competente dictará resolución declarando la infracción y estableciendo, en su caso, las medidas que proceda adoptar para que cese la conducta o se corrijan los efectos de la infracción que se hubiese cometido, con excepción de la prevista en el artículo 58.2.i del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.”

Sobre la regulación específica del régimen de acceso a los estadios con un título habilitante, en concreto a las gradas de animación, ni bajo la anterior Ley del Deporte, artículos 33 o 41 (constitución de la Ligas Profesionales y competencias), ni con la actual Ley del Deporte, artículo 50, se especifica que esa materia y actividad se halle dentro de los supuestos de actuación sometidos a la tutela y coordinación del C.S.D., sin que quepa una interpretación extensiva de las materias objeto de dichas funciones, que se explicitan cumplidamente en los mismos.

Por otro lado, la LNFP como asociación privada, no es un órgano de la administración pública ni forma parte del sector público.

Así pues, a los efectos de la aplicación del citado artículo y régimen, no se entiende comprendida la finalidad del tratamiento analizado como ejercicio por delegación de funciones públicas de carácter administrativo, y tampoco son órganos ni forman parte del sector público, por tanto, no se puede encuadrar el tratamiento analizado en el citado régimen.

La determinación de las sanciones que procede imponer en el presente caso exige observar las previsiones del artículo 83.1 que dispone lo siguiente:

“1. Cada autoridad de control garantizará que la imposición de las multas administrativas con arreglo al presente artículo por las infracciones del presente Reglamento indicadas en los apartados 4, 5 y 6 sean en cada caso individual efectivas, proporcionadas y disuasorias.”

Mientras que en el apartado segundo relaciona los criterios aplicables que pueden atenuar o agravar la infracción según las circunstancias del caso. Por su parte el Considerando 150 del RGPD señala en particular la *“naturaleza, gravedad y duración de la infracción y sus consecuencias y a las medidas tomadas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el presente Reglamento e impedir o mitigar las consecuencias de la infracción”*.

Precisa el párrafo 2 del artículo 83:

“2. Las multas administrativas se impondrán, en función de las circunstancias de cada caso individual, a título adicional o sustitutivo de las medidas contempladas en el artículo 58, apartado 2, letras a) a h) y j). Al decidir la imposición de una multa administrativa y su cuantía en cada caso individual se tendrá debidamente en cuenta:

a) la naturaleza, gravedad y duración de la infracción, teniendo en cuenta la naturaleza, alcance o propósito de la operación de tratamiento de que se trate, así como el número de interesados afectados y el nivel de los daños y perjuicios que hayan sufrido;

- a) *la intencionalidad o negligencia en la infracción;*
- b) *cualquier medida tomada por el responsable o encargado del tratamiento para paliar los daños y perjuicios sufridos por los interesados;*
- c) *el grado de responsabilidad del responsable o del encargado del tratamiento, habida cuenta de las medidas técnicas u organizativas que hayan aplicado en virtud de los artículos 25 y 32;*
- d) *toda infracción anterior cometida por el responsable o el encargado del tratamiento;*
- e) *el grado de cooperación con la autoridad de control con el fin de poner remedio a la infracción y mitigar los posibles efectos adversos de la infracción;*
- f) *las categorías de los datos de carácter personal afectados por la infracción;*
- g) *la forma en que la autoridad de control tuvo conocimiento de la infracción, en particular si el responsable o el encargado notificó la infracción y, en tal caso, en qué medida;*
- h) *cuando las medidas indicadas en el artículo 58, apartado 2, hayan sido ordenadas previamente contra el responsable o el encargado de que se trate en relación con el mismo asunto, el cumplimiento de dichas medidas;*
- i) *la adhesión a códigos de conducta en virtud del artículo 40 o a mecanismos de certificación aprobados con arreglo al artículo 42, y*
- j) *cualquier otro factor agravante o atenuante aplicable a las circunstancias del caso, como los beneficios financieros obtenidos o las pérdidas evitadas, directa o indirectamente, a través de la infracción.”*

Dentro de este apartado, la LOPDGDD contempla en su artículo 76, titulado “Sanciones y medidas correctivas”:

“1. Las sanciones previstas en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 83 del Reglamento (UE) 2016/679 se aplicarán teniendo en cuenta los criterios de graduación establecidos en el apartado 2 del citado artículo.

2. De acuerdo a lo previsto en el artículo 83.2.k) del Reglamento (UE) 2016/679 también podrán tenerse en cuenta:

- a) *El carácter continuado de la infracción.*
- b) *La vinculación de la actividad del infractor con la realización de tratamientos de datos personales.*
- c) *Los beneficios obtenidos como consecuencia de la comisión de la infracción.*
- d) *La posibilidad de que la conducta del afectado hubiera podido inducir a la comisión de la infracción.*
- e) *La existencia de un proceso de fusión por absorción posterior a la comisión de la infracción, que no puede imputarse a la entidad absorbente.*
- f) *La afectación a los derechos de los menores.*
- g) *Disponer, cuando no fuere obligatorio, de un delegado de protección de datos.*

h) El sometimiento por parte del responsable o encargado, con carácter voluntario, a mecanismos de resolución alternativa de conflictos, en aquellos supuestos en los que existan controversias entre aquellos y cualquier interesado.

3. Será posible, complementaria o alternativamente, la adopción, cuando proceda, de las restantes medidas correctivas a las que se refiere el artículo 83.2 del Reglamento (UE) 2016/679.”

Sobre el replanteamiento que propone la reclamada en alegaciones al acuerdo y a la propuesta de la cuantía de la cifra total de volumen de negocio, que ha de ser objeto de reducción para su correcto cálculo, y eventualmente que no se tenga en cuenta por no estar claro si el concepto de empresa del ámbito de la competencia resultaría aplicable, se ha de tener en cuenta:

Los artículos 3.1) a), b), e) y m) de los Estatutos Sociales de La LIGA, como funciones y competencias propias, le atribuyen:

a) Organizar, en coordinación con la Real Federación Española de Fútbol y de acuerdo con los criterios que, en garantía exclusiva de los compromisos nacionales o internacionales pueda establecer el Consejo Superior de Deportes, las competiciones oficiales de fútbol de carácter profesional y ámbito estatal.”

b) Desempeñar respecto a sus asociados, las funciones de tutela, control y supervisión, establecidas en la vigente Ley del Deporte y sus disposiciones de desarrollo, así como cualquier otra que se establezca mediante acuerdo suscrito entre la LIGA y sus asociados.”

(...)

“e) Explotación comercial de cuantos derechos y productos sean inherentes o consecuencia de las competiciones que organice, ya sea directamente por la LIGA o mediante cesión de todo o parte de la explotación comercial a terceras personas físicas o jurídicas, o constituyendo sociedad con éstas, bajo cualquier forma jurídica y con la participación que se determine por la Asamblea General siempre que tengan como finalidad principal la explotación anteriormente citada.”

Serán productos o derechos objeto de comercialización, entre otros, los distintivos corporativos de marca, logotipos, anagramas, mascota oficial y otros de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, cuya protección jurídica se efectúe mediante la correspondiente inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, así como la utilización conjunta de los mismos con la totalidad de los nombres, escudos, logotipos y colores oficiales de las Sociedades Anónimas Deportivas o Clubes afiliados a la Liga Nacional de Fútbol Profesional, respetándose, en todo caso, el derecho de contratación individual de las Sociedades Anónimas Deportivas y Clubes.

De igual forma, podrá ser objeto de comercialización por la Liga Nacional de Fútbol Profesional la explotación conjunta de los datos oficiales estadísticos de todos los partidos de las competiciones organizadas por la LNFP, sin perjuicio del derecho de las Sociedades Anónimas Deportivas y Clubes a explotar individualmente los citados datos estadísticos respecto de los partidos que haya disputado.”

(...)

“m) La comercialización conjunta de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones futbolísticas que organiza, así como de aquellos otros derechos audiovisuales sobre competiciones futbolísticas cuya comercialización se le pueda encomendar o ceder.”

En el BOE de 1/05/2015, se publica el Real Decreto-Ley 5/2015, de 30/04, de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional. Conforme al mismo, la titularidad de tales derechos corresponde a los Clubes o entidades participantes en la correspondiente competición oficial, (artículo 2.1), pero su participación en ella comporta necesariamente su cesión a la entidad organizadora de las facultades de comercialización conjunta de los derechos audiovisuales incluidos en el ámbito de aplicación de este Real Decreto Ley (artículo 2.2).

La referida entidad organizadora es la Liga Nacional de Fútbol Profesional (LNFP) respecto del Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda División (artículo 2.2.a) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) respecto de la Copa de S.M. el Rey y de la Supercopa de España (art 2.2.b). La norma establece criterios detallados sobre las condiciones de comercialización conjunta, los criterios de reparto y las obligaciones de las entidades participantes en el Campeonato Nacional de Liga.

Si bien la LNFP es una Asociación deportiva, ello no es obstáculo para que desarrolle diferentes aspectos de gestión en el campo empresarial, mereciendo su cita el artículo 4.1 del Real Decreto Ley 5/2015:

“1. El sistema de comercialización y explotación de los derechos audiovisuales se regirá por el principio de libertad de empresa dentro del marco del sistema de evaluación establecido por la normativa europea y española de la competencia.”

La citada norma, dio lugar al inicio de la gestión centralizada de la LNFP de la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional en la temporada 2016/2017.

El artículo 4, del RGPD, en definiciones, indica: “18) «empresa»: persona física o jurídica dedicada a una actividad económica, independientemente de su forma jurídica, incluidas las sociedades o asociaciones que desempeñen regularmente una actividad económica;” “19) «grupo empresarial»: grupo constituido por una empresa que ejerce el control y sus empresas controladas;” Este último concepto se utiliza principalmente en el capítulo V del RGPD, en la expresión «grupo de empresas que ejercen una actividad económica conjunta.

En el informe AXESOR, figura la LNFP como “*empresa matriz global*”, con diferente porcentaje de participación en el capital de diversas empresas.

El Considerando 150 del RGPD, indica: “*Si las multas administrativas se imponen a una empresa, por tal debe entenderse una empresa con arreglo a los artículos 101 y 102 del TFUE. Si las multas administrativas se imponen a personas que no son una empresa, la autoridad de control debe tener en cuenta al valorar la cuantía apropiada de la multa el nivel general de ingresos prevaleciente en el Estado miembro, así como la situación económica de la persona.*”

El concepto de empresa es un concepto autónomo en el Derecho de la competencia de la UE, definido por la jurisprudencia de los tribunales de la Unión.

Las empresas son «unidades económicas que consisten en una organización unitaria de elementos personales, materiales e inmateriales que persigue un objetivo económico específico a largo plazo y puede contribuir a la comisión de una infracción como la contemplada en el [artículo 101 del TFUE]». En palabras simples, se entiende por "empresa" cualquier entidad que ejerza una actividad económica, independientemente de su estatuto jurídico y de la forma en que se financie. Por lo tanto, el concepto de empresa es de carácter económico. Este suele ser el caso de los grupos corporativos: la sociedad matriz y la filial —entidades jurídicas distintas (normalmente sociedades)— constituyen una única empresa si la relación entre ellas es tan estrecha que, desde el punto de vista económico, forman una «unidad económica única».

La referencia a la empresa no debe entenderse en el sentido de que incluye toda la jurisprudencia específica del Derecho europeo de la competencia, ya que el RGPD tiene sus propios mecanismos para distinguir qué entidad ha infringido la ley y cómo debe dividirse la responsabilidad.

El artículo 83 y el considerando 150 del RGPD deben entenderse en el sentido de que, en caso de que el responsable o el encargado del tratamiento sea una empresa en el sentido de los artículos 101 y 102 del TFUE (lo que significa que es «una entidad que ejerce una actividad económica» y no una persona física o un organismo público), el volumen de negocios combinado de la empresa en su conjunto puede utilizarse para calcular el límite máximo de la multa, en este caso hasta 10.000.000 de euros o, tratándose de una empresa, de una cuantía equivalente al 2 % como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior, "optándose por la de mayor cuantía."

De conformidad con el artículo 83.1 del RGPD, las multas administrativas previstas en sus apartados 4 a 6, han de ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Tres características que solo pueden predicarse de una multa cuya cuantía se determine en función de la capacidad económica real o material de su destinatario. De ahí la necesidad de operar con un concepto material o económico de empresa, antes que emplear una noción estrictamente formal para el cálculo de la sanción. La definición real o material de empresa característica del derecho de competencia, entendida empresa como unidad económica la asume el legislador europeo para la determinación de la cuantía de las multas por infracción del RGPD.

El criterio interpretativo sobre volumen de negocios combinado de la empresa se refleja en los criterios de la Directrices 4/2022 sobre el cálculo de las multas bajo el RGPD, versión 2.0 de 24/05/2023, como por ejemplo en el párrafo 121 "en los casos en que el responsable o encargado del tratamiento sea (parte de) una empresa en el sentido de los artículos 101 y 102 del TFUE, el volumen de negocios combinado de dicha empresa en su conjunto puede utilizarse para determinar el límite máximo dinámico de la multa (véase el capítulo 6.2.2, "Máximo legal y responsabilidad corporativa/determinación del volumen de negocios y de la responsabilidad corporativa de la empresa/determinación del volumen de negocios) y para garantizar que la multa resultante se ajuste a los principios de efectividad, proporcionalidad y disuasión (artículo 83, apartado 1, del RGPD)"

Esta tesis se recoge en el asunto C -807/21, Deutsche Wohnen de 5/12/2023:

"56. A este respecto, procede subrayar que, a efectos de la aplicación de las normas de competencia, contempladas en los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, este concepto

comprende cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de esa entidad y de su modo de financiación. Designa, así, una unidad económica, aunque, desde el punto de vista jurídico, dicha unidad económica esté constituida por varias personas físicas o jurídicas. Esta unidad económica consiste en una organización unitaria de elementos personales, materiales e inmateriales que persigue de manera duradera un fin económico determinado (sentencia de 6 de octubre de 2021, Sumal, C-882/19, EU:C:2021:800, apartado 41 y jurisprudencia citada).

57. Así pues, del artículo 83, apartados 4 a 6, del RGPD, que tiene por objeto el cálculo de las multas administrativas por las infracciones enumeradas en esos apartados, se desprende que, en el supuesto de que el destinatario de la multa administrativa sea una empresa o forme parte de ella, en el sentido de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, el importe máximo de la multa administrativa se calcula sobre la base de un porcentaje del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior de la empresa de que se trate.

58. En definitiva, como ha señalado el Abogado General en el punto 47 de sus conclusiones, solo una multa administrativa cuya cuantía se determine en función de la capacidad económica real o material de su destinatario y, por tanto, impuesta por la autoridad de control basándose, por lo que respecta a su importe, en el concepto de unidad económica en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 56 de la presente sentencia, puede reunir los tres requisitos enunciados en el artículo 83, apartado 1, del RGPD, a saber, ser a la vez efectiva, proporcionada y disuasoria.

59. Por consiguiente, cuando una autoridad de control decide, con arreglo a los poderes de que dispone en virtud del artículo 58, apartado 2, del RGPD, imponer a un responsable del tratamiento, que es una empresa o forma parte de ella, en el sentido de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE, una multa administrativa con arreglo al artículo 83 del referido Reglamento, esa autoridad está obligada a basarse, en virtud de esta última disposición, interpretada a la luz del considerando 150 de ese mismo Reglamento, al calcular las multas administrativas por las infracciones contempladas en los apartados 4 a 6 de dicho artículo 83, en el concepto de «empresa», en el sentido de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE.”

Por otro lado, si bien de acuerdo con la LNFP está pendiente de resolverse la cuestión prejudicial del asunto C-383/2023 de similar contenido, en el que con fecha 12/09/2024 la Abogada General emitió sus conclusiones, finaliza con la misma interpretación:

“El artículo 83, apartados 4 a 6, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), debe interpretarse en el sentido de que, cuando se imponen multas a un responsable o encargado del tratamiento que sea una empresa (o que forme parte de ella), el concepto de «empresa» ha de entenderse como equivalente al concepto de «empresa» en el sentido de los artículos 101 TFUE y 102 TFUE a efectos de fijar el importe máximo de la multa. Por consiguiente, se tiene en cuenta el volumen de negocio anual total global de la empresa de la que forma parte el responsable o encargado del tratamiento.

Sin embargo, para determinar la multa efectiva que ha de imponerse, el concepto de «empresa» debe interpretarse en relación con el artículo 83, apartados 1 y 2, del Reglamento 2016/679 y utilizarse como uno de los elementos pertinentes, entre otros, al considerar las circunstancias específicas del caso concreto. En este sentido, las

circunstancias específicas pueden referirse al poder de toma de decisiones de la sociedad matriz, al alcance del tratamiento de datos que infringe las normas del citado Reglamento y al número de entidades de la empresa implicadas en la infracción.”

Así pues, se ha de considerar que el volumen de negocio del grupo empresarial de la LNFP es el que se ha de tener en cuenta para el cálculo del importe máximo que se contiene en la referencia del artículo 83.4.a) del RGPD.

Con arreglo a la Memoria de las cuentas anuales al ejercicio terminado el 30/06/2023, que menciona la LIGA, y que figuran en su web, (en la que constan todas las cuentas anuales de la LNFP desde la temporada 2013/2014) se trata de una auditoria “A los asociados de la LNFP”, “cuentas anuales al 30/06/2023” de la- LNFP, (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambio de patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria correspondiente al ejercicio terminado en dicha fecha). La LNFP es una asociación deportiva que se constituyó en 1984 y el informe trata sobre la situación financiera de la Asociación a 30/06/2023. En ella, se pone de manifiesto que LALIGA GROUP INTERNATIONAL SL, depende de la Asociación (LNFP). En la nota 1 “información general “se indican las entidades de las cuales la LIGA es entidad dominante, “siendo todas ellas jurídicamente dependientes de forma directa o indirecta”, contando OCHO entidades. También se citan las entidades en las que LA LIGA tiene una participación conjunta indirecta a través de La LIGA GROUP INTERNATIONAL SL (dos) y SEIS entidades en la que posee una participación minoritaria indirecta a través de la LNFP GROUP INTERNATIONAL, S.L.

Con arreglo a la citada Memoria, al Grupo consolidado de la LIGA, le constan 1.827.764.000 de euros de ingresos en el cierre de la temporada 22/23 por comercialización de derechos audiovisuales. Asimismo, en su web consta como información institucional de 8/08/2023, en <https://www.laliga.com/noticias/la-comision-delegada-de-laliga-aprueba-el-balance-y-cuentas-de-resultados-consolidado-del-grupo-laliga-con-121-millones-de-beneficio-y-unos-fondos-propios-de-591-millones-de-euros>, que la Comisión Delegada aprueba el balance y cuentas de resultados consolidado del grupo la Liga con 12,1 millones de beneficio y unos fondos propios de 59,1 millones de euros, La noticia señala que las cuentas del Grupo la LNFP se “refieren a toda la actividad del Grupo y sus sociedades dependientes. Es decir, incluye las actividades comerciales de las filiales nacionales e internacionales de la LNFP y sus diferentes líneas de actividad”. “Durante la temporada 22/23, el importe neto de la cifra de negocio del Grupo la LNFP ascendió a casi 2.000 millones de euros, lo que supone un crecimiento de 55,3 millones con respecto a la temporada anterior.”

A nivel comercial, cabe destacar que la actividad de patrocinios y licencias dentro del Grupo consolidado la LNFP en su totalidad ha facturado un total de 150,2 millones de euros”.

Con respecto a los derechos audiovisuales, el Grupo consolidado de la LNFP cierra la temporada 22/23 con una facturación total de 1.827 millones de euros”.

Además, se significa en la nota 4.11 “reconocimiento de ingresos, c) Ingreso por la distribución del impuesto del juego sobre la recaudación de las Apuestas Deportivas, 2) a, se significa que “la LNFP, de acuerdo con el RD 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, es la responsable de la prevención de dichos asuntos dentro de los estadios de los participantes de la competición de liga. Para poder cumplir con dicho cometido el RD 566/2010, de 7 de mayo, que regula la distribución de la recaudación y

premios en las apuestas deportivas del Estado y otros juegos gestionados por el ONLAE, en su artículo único establece que un importe de la recaudación del impuesto del juego se destine a este fin.””1.b.1.º A la construcción, ampliación, remodelación, adaptación, mejora, mantenimiento y conservación de los estadios e instalaciones deportivas en las que se celebren o tengan expectativa de celebrarse las competiciones de carácter profesional y ámbito estatal, a fin de cumplir las previsiones establecidas en cada momento en materia de seguridad y prevención de la violencia en los espectáculos deportivos”.

LA LNFP ha expresado en alegaciones a la propuesta las especificidades del régimen de la comercialización de derechos audiovisuales regulada en el Real Decreto Ley 5/2015 de 30/04, que se encomienda a la LNFP siendo titularidad de los Clubes y entidades participantes, con unos valores prefijados de reparto en su artículo 5. Estas operaciones limitan el volumen de negocios que se ha de tener en cuenta a la hora de establecer el volumen de negocio anual global límite máximo a considerar en la parte dinámica de la cantidad máxima de la sanción a imponer, por lo que no se pueden contar con tal cantidad 1.824.764.000 de euros de ingresos en el cierre de la temporada 22/23 por comercialización de derechos audiovisuales.

Sin embargo, tras la citada exclusión, conforme a las alegaciones que efectúa la LNFP ofrece cifras asimiladas al volumen de negocio total anual global con dos escenarios alternativos:

-cifra de 50.928.000 euros, concepto “*otros ingresos de explotación*” derivados del desarrollo de la actividad de la LNFP como ingresos de la misma en la temporada 22/23, o

-cifra, referida al grupo de actividades que realizan el Grupo consolidado de LA LIGA, que figura en las cuentas anuales de la LIGA y Sociedades dependientes, que aglutina: Licencias y Patrocinios y otros asimilados, Prestación de servicios mantenimiento recintos deportivos y Operaciones intragrupo y otras actividades: 169.918.000 euros en la temporada 22/23.

Además, en sus alegaciones al acuerdo de inicio, la LIGA señala la falta de proporcionalidad en las agravantes y que solo se ha fijado la sanción por la cuantía.

El considerando (148) A fin de reforzar la aplicación de las normas del presente Reglamento, cualquier infracción de este debe ser castigada con sanciones, incluidas multas administrativas [...]. Debe no obstante prestarse especial atención a la naturaleza, gravedad y duración de la infracción, a su carácter intencional, a las medidas tomadas para paliar los daños y perjuicios sufridos, al grado de responsabilidad o a cualquier infracción anterior pertinente, a la forma en que la autoridad de control haya tenido conocimiento de la infracción, al cumplimiento de medidas ordenadas contra el responsable o encargado, a la adhesión a códigos de conducta y a cualquier otra circunstancia agravante o atenuante. [...]»

El principio de proporcionalidad de las sanciones, como señalan las SSTs, Sala 3ª, de 3/12/de 2008 (Rec. 6602/2004) y 12/04/2012 (Rec. 5149/2009) es el fundamental que late y preside el proceso de graduación de las sanciones e implica, en términos legales, “*su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción*” como dispone el artículo 29.3 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. dado que toda sanción

debe determinarse en congruencia con la entidad de la infracción cometida y según un criterio de proporcionalidad en relación con las circunstancias del hecho.

Se ha de señalar que del cuadro de Clubs y SAD que aportó la LNFP hasta la temporada 22/23, con información de la fecha de implantación de los sistemas de dato biométrico utilizados para el acceso a las gradas de animación, contempla un total de nueve equipos tanto en primera como en segunda división, de un total de 20 equipos en primera y de 22 en segunda. La filial de la LNFP, SEFPSA reconoció en actuaciones previas de investigación, a 15/09/2023 que su solución tecnológica para tratar datos biométricos en los accesos a las gradas de animación en los estadios era utilizada por SIETE equipos en primera división, y OCHO en segunda.

Se concluye que, por la información proporcionada por la LNFP, la mayoría de los Clubs comienzan a implantar el sistema con reconocimiento biométrico en base a la huella dactilar antes de la primera comunicación de la CEVRIXD, de marzo 2022. Así, TRES Clubs lo implantan en la misma temporada 2015/2016, en 2016/2017: CINCO, en 2017/2018: TRES, en la de 2018/2019: DOS, en la de 2022/2023: DOS, y de uno, no figura el año.

En lo que respecta a la vulneración del artículo 35 del RGPD, se estima que pueden concurrir

a) *“La naturaleza, gravedad y duración de la infracción, teniendo en cuenta la naturaleza, alcance o el propósito de la operación de tratamiento”.*

La infracción se relaciona con el cumplimiento proactivo del RGPD con antelación al tratamiento, siendo su finalidad, la aplicación de medidas adecuadas para garantizar y demostrar el cumplimiento del RGPD, teniendo en cuenta, entre otros, los riesgos de diversa probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas que en este caso no han sido analizados en modo alguno, que se encuadra en la obligación de los responsables del tratamiento de llevar a cabo una EIPD en determinadas circunstancias, en el contexto de su obligación general de gestionar adecuadamente los riesgos derivados del tratamiento de datos personales. LA LNFP además estableció una entidad que ofrecía la solución tecnológica y que varios Clubs contrataron (ejemplo el CF *****CLUB.4**).

Tratamiento y riesgos asociados que deben ser actualizado cuando varían los citados riesgos. Se contempla la obligatoriedad de la recogida de datos biométricos para la totalidad de los equipos de primera y segunda división pertenecientes a los Asociados a la LNFP, y que tengan gradas de animación, con independencia de que se ofrecieran alternativas de uso que no incluyeran los datos biométricos. Esa recogida, en los casos en que los Clubs dispusieran de tales gradas, supone al menos el registro de los datos para su uso en todas las temporadas desde que se implantaron, en algunos casos, desde la temporada 2015/2016 (la misma en la que se aprueba el RGLNFP, fecha de aprobación 23-12-2015) y durante las siguientes, temporadas en más Clubs, reiterándose los tratamientos, presuponiendo una muy alta afectación en intensidad de uso y número de personas sobre las que puede recaer el tratamiento, de acuerdo con la capacidad de espectadores que cada estadio puede albergar en dicha grada de animación. También, considerando el número de espectadores con cabida en las gradas de animación, y que el tratamiento, disponiendo de otra modalidad para llevarse a cabo persistió hasta la imposición de la medida cautelar

dictada en el acuerdo de inicio, comunicándose su suspensión en abril de 2024, elementos que suponen agravantes. (83.2.a RGPD).

Sobre la alegación de la LNFP de que se manejan para agravar la infracción conceptos generales sin concreción objetiva como *“los tratamientos suponen una muy alta afectación en intensidad de uso y número de personas sobre las que puede recaer el tratamiento”*, y resulta que se aplica un principio de responsabilidad objetiva basada en un riesgo potencial, siendo un agravante de la conducta algo solo potencial, se ha de significar que la no adecuación a la obligación de disponer de una EIPD, por la intrínseca naturaleza de la obligación que supone, no va directamente contra la ejecución de los tratamientos llevados a cabo por falta de legitimación a un número determinado de sujetos sean o no potenciales, sino que esta falta, supone una ausencia de las garantías de todas las personas susceptibles de utilizar la grada de animación de todos los campos de fútbol de los Clubes (18) en los que se instauró.

b) Se incluye en el desarrollo sobre la materia de datos biométricos la aprobación y publicación de Directrices y dictámenes desde 2003, 2012, 2017, 2019 sobre videovigilancia y datos biométricos o, en 2017, sobre la EIPD, siendo las últimas de 5/2022, sobre el uso de técnicas de reconocimiento facial en el ámbito de aplicación de la Ley. Todas ellas inciden en las especificidades de los citados datos y por el alto riesgo que conlleva su tratamiento y la cualificada exigencia de requisitos para el mismo. Asimismo, en la materia de definición, conceptos y extensión de la figura del responsable del tratamiento se puede perfilar un escenario similar. Todo ello se menciona para significar que sobre la cuestión existían suficiente información para definir e interpretar las obligaciones de cumplimiento contenidas en el RGPD. Se considera también, que la LNFP, por el desarrollo de su actividad que depende del público que adquiere los títulos de acceso a los estadios a los Clubes y SAD a los que directamente afectaría la medida, que en ella se encuadran, a los que tutela y supervisa, y a quien dirige el uso del sistema, debió prever mínimamente que se afectaban derechos con distintos tipos de cumplimientos ínsitos en su actuación, derechos de afectados, riesgos, diseño de tratamiento y su conducta, denota una falta grave de diligencia en la comisión de la infracción, por lo que estos factores operarían como agravantes (art 83.2.b RGPD).

Sobre esta circunstancia, la LNFP expresó su desacuerdo, pues redundaba en que el alto riesgo ya ha sido valorado como integrante del tipo sancionador, ignorándose que tipo de agravante podría ser la existencia de dichos documentos, los cuales también prevén el tratamiento referido con el consentimiento.

Pone la LNFP en duda los elementos contenidos en este agravante como falta grave de diligencia, con independencia de que en este procedimiento no se valora la legitimación del tratamiento, y nada se va a manifestar sobre la posibilidad que se contiene en las mismas Directrices, más que igualmente su tratamiento con consentimiento ha de ir precedido de, entre otros requisitos la realización y superación previa de una EIPD.

Con dicha alegación, se debe precisar que la probabilidad del alto riesgo del tratamiento es lo que conduce a la necesidad de la realización de la EIPD, alto riesgo que es inherente a los datos biométricos. La valoración de la grave falta de diligencia expresada con las directrices que se refieren no es sino para significar la abundancia de información e interpretación existente en la materia de datos biométricos y del concepto de responsable del tratamiento. Vienen a dar a entender que no era posible obviar desde el tiempo transcurrido en que se implanta el sistema biométrico, que su conducta se pueda amparar

en una interpretación jurídica razonable de que no tenía que desplegar la obligación impuesta en el RGPD de evaluar el impacto en el tratamiento de datos ordenado. Lo que se quiere poner de manifiesto con la asignación de una falta grave de diligencia, es que además desde el tiempo que lleva su sistema establecido tratando los datos de los espectadores de Clubes y SAD gracias a la aprobación del RGLNF, no ha acometido este instrumento de garantía del tratamiento que es la EIPD. Por tanto, era posible exigir a la Liga que debiera haber actuado de otra manera con los medios de difusión que este tipo de tratamiento y su cualificación como responsable incluían desde la entrada en vigor del RGPD, y que presuponian al menos, cuestionarse el cumplimiento de los deberes sobre los actores involucrados y en concreto una EIPD, al saberse que trataba datos biométricos por establecer fines y medios en el RGLNFP y a través de su filial SEFPSA.

Sobre la alegación de la desigual cuantía sancionadora por la infracción del mismo artículo, comparación con el caso *****CASO.1**, expediente *****PROCEDIMIENTO.2** y el volumen de negocio que indica, así como la sanción que en aquel se impuso, se debe indicar que en este procedimiento sí que existía EIPD como se puede deducir de la lectura en el que incluso se analizan sus términos. En el presente supuesto, a pesar de que desde 2018 con la entrada en vigor del RGPD se instaura un régimen de protección de datos que no se basa, sino en nuevas obligaciones y el principio nuevo de responsabilidad proactiva y enfocado a las garantías del cumplimiento de las obligaciones impuestas, no parece que preocupara en el desenvolvimiento del tratamiento en funcionamiento desde 2015, especialmente para adaptarse a la valoración de riesgos para los derechos y libertades de los afectados que supone todo tratamiento y en especial el de los datos biométricos y las medidas tomadas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el presente Reglamento.

El sistema de medidas de responsabilidad proactivas incluye obligaciones generales como la protección de datos desde el diseño y por defecto, medidas de seguridad y Evaluación de impacto sobre la protección de datos, y catalogó como categoría especial los datos biométricos, en el que los riesgos para los derechos y libertades fundamentales para la protección de datos y el tratamiento de estos a través de cumplimiento de las obligaciones generales es imperativo.

Sobre las alegaciones efectuadas frente a la propuesta de que la LNFP ha actuado movida por la confianza que en la misma generaba una interpretación recta y razonable de la normativa, tras argumentar que pese a la profesionalidad que se le supone, no guardaba relación de ningún tipo con los datos personales objeto de tratamiento ni con los interesados a los que los mismos se refieren, ni ha decidido sobre sus fines y medios, y que la puesta a disposición de la solución tecnológica que permita llevar a cabo el tratamiento era libre de los asociados, se ha de indicar que la LNFP deduce la petición en sus alegaciones de que conduce a un error de prohibición que supone la exoneración de la responsabilidad, al no ser imputable por falta de culpabilidad (dolo o culpa).

El error de prohibición se recoge en el artículo 14.3 del Código Penal. Esta figura aparece en el momento en el que el autor obra con la idea de que lo que hace es totalmente legal, aunque tal acto quede recogido en el código penal con la pena que corresponda. En el error de prohibición no se incluye la antijuricidad y la tipicidad.

Al respecto, sobre dicha imposibilidad, hay que tener en cuenta el cambio de normativa que supuso el RGPD, en vigor desde el 25/05/2018. Como señala el considerando 74 “*Debe*

quedar establecida la responsabilidad del responsable del tratamiento por cualquier tratamiento de datos personales realizado por él mismo o por su cuenta. En particular, el responsable debe estar obligado a aplicar medidas oportunas y eficaces y ha de poder demostrar la conformidad de las actividades de tratamiento con el presente Reglamento, incluida la eficacia de las medidas. Dichas medidas deben tener en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento, así como el riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas”.

En tal sentido, no se acredita que la LNFP se hubiera planteado aspecto alguno sobre lo que se aprobó el 23/12/2015, con respecto al nuevo régimen de protección de datos, sistema que no varió desde su aprobación, y que supuso el mantenimiento de la previsión de la normativa detallada sobre objetivos y fines del acceso biométrico a las gradas de animación. El cambio de sistema de la LOPD al RGPD y la LOPDGDD pasa desde un sistema de cumplimiento a fundamentarse en el principio de “responsabilidad proactiva” (“accountability”), y así se recogen en la exposición de motivos de la LOPDGDD, “*lo que exige una previa valoración por el responsable o por el encargado del tratamiento del riesgo que pudiera generar el tratamiento de los datos de carácter personal para, a partir de dicha valoración, adoptar las medidas que procedan*”. Ante la constante evolución tecnológica y los procesos de transformación digital que sufren las actividades de tratamiento de datos personales, la reforma de la regulación de protección de datos supone un cambio del modelo tradicional para afrontar las medidas que garantizan la protección de los datos personales hacia un nuevo modelo más dinámico, enfocado en la gestión continua de los riesgos potenciales asociados al tratamiento desde su diseño.

El diseño adecuado de las actividades de tratamiento es un aspecto clave para poder garantizar los derechos y libertades de los interesados. De igual modo, es el momento idóneo para definir las medidas de control y seguridad para garantizar los derechos y libertades de los interesados con el objetivo de que un tratamiento nazca respetando los requerimientos de privacidad asociados al nivel de riesgo a la que está expuesto.

La LNFP aglutina a los Clubes y SAD que forman parte de la misma, gestiona los derechos audiovisuales que guardan relación con espectadores de sus asociados, y los asistentes presenciales a los partidos de competición de sus asociados, junto con la consideración de los datos biométricos como datos de categoría especial desde 25/05/2018. Además, en este caso particular, tampoco la reclamada plantea valoración alguna cuando se presentan los cumplimientos de las medidas que ella misma aprobó en 2015, impulsadas en 2022 por la CEVRXID, cuestiones que al menos apuntan a una falta de diligencia en el cumplimiento de las obligaciones y previsiones que no apoyan la teoría del error de prohibición.

Considerando todos los factores expuestos, y teniendo en cuenta en especial las alegaciones de la LNFP sobre la gestión de los derechos audiovisuales en nombre y por cuenta, de los clubes y SAD deportivas y en lo que incide en el volumen de negocio, en aras de que la sanción sea individual, efectiva, proporcionada y disuasoria, se impone una sanción de 1.000.000 de euros.

IX Adopción de medidas

El artículo 58.2 del RGPD dispone lo siguiente: “*Cada autoridad de control dispondrá de todos los siguientes poderes correctivos indicados a continuación:*

“d) ordenar al responsable o encargado del tratamiento que las operaciones de tratamiento se ajusten a las disposiciones del presente Reglamento, cuando proceda, de una determinada manera y dentro de un plazo especificado;”

f) imponer una limitación temporal o definitiva del tratamiento, incluida su prohibición; [...]”

i) imponer una multa administrativa con arreglo al artículo 83, además o en lugar de las medidas mencionadas en el presente apartado, según las circunstancias de cada caso particular;”

La imposición de estas medidas es compatible entre sí y con la sanción consistente en multa administrativa, según lo dispuesto en el art. 83.2 del RGPD.

En el dispositivo segundo del acuerdo de inicio, se ordenaba en virtud del artículo 69 de la LOPDGDD y 56 de la LPACAP, como medida provisional, *“la comunicación a los miembros de la LNFP de una suspensión temporal de todo tratamiento de datos personales relativos a los datos biométricos para el acceso a las gradas de animación de los estadios de fútbol de primera y segunda división. La medida perdurará, en tanto no disponga de una evaluación de impacto de protección de datos del tratamiento válida, que tenga en cuenta los riesgos para los derechos y libertades de los aficionados y las medidas y garantías adecuadas para su tratamiento, con superación de los variados requisitos que la componen, o incluso si se realizara, precisara efectuar la previsión de consulta que se establece en el artículo 36 del RGPD.”*

La LNFP ha llevado a efecto la medida de la comunicación de la suspensión temporal del tratamiento de datos personales biométricos para el acceso a las gradas de animación de los estadios de fútbol de primera y segunda división, no motu proprio, sino a instancias de la CEVRXID, al poco tiempo de fallarse por la AN su petición de suspensión de medidas.

El tratamiento analizado, carece de las garantías mínimas exigibles por la falta de la presentación y superación de la EIPD.

Desde estas premisas y a fin de garantizar los derechos y libertades de los afectados, se estima procedente elevar a definitiva aquella suspensión temporal que evite la continuación del tratamiento de los datos personales a través del sistema de reconocimiento biométrico para los accesos a la grada de animación de los Clubes y SAD afiliados a la LIGA, en tanto no realice y supere una evaluación de impacto de protección de datos del tratamiento que sea válida, que, entre otras cuestiones, examine la necesidad, idoneidad y proporcionalidad del tratamiento, que tenga en cuenta los riesgos para los derechos y libertades de los interesados y las medidas técnicas y organizativas de todo tipo apropiadas y garantías adecuadas para el tratamiento, o incluso si se realizara, precisara efectuar la previsión de consulta que se establece en el artículo 36 del RGPD.

La medida no impediría a los Clubs y SAD deportivas asociadas a la LIGA, seguir controlando la entrada de forma correcta y legal con los otros sistemas que están utilizando, ni a los aficionados les supondría la pérdida del servicio, ya que se puede seguir entrando en los estadios con normalidad pues es un sistema *“complementario”* o *“alternativo”* al del

sistema biométrico, tal y como se deduce de la implantación práctica según figura en este expediente.

Conforme dispone el art 83.2 del RGPD y el artículo 76.3 de la LOPDGDD arriba transcritos, se considera necesario, proporcional, y efectivo para garantizar los derechos y libertades en liza de los afectados y de menor onerosidad para la LIGA, imponer a título adicional, la elevación a definitiva de la suspensión, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 69 de la LOPDGDD.

Por lo tanto, de acuerdo con la legislación aplicable y valorados los criterios de graduación de las sanciones cuya existencia ha quedado acreditada,

la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos

RESUELVE:

PRIMERO: IMPONER a la **LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL**, con NIF **G78069762**, por una infracción del artículo 35 del RGPD, de conformidad con el artículo 83.4 a) del RGPD, calificada como grave a los solos efectos de la prescripción de dicha infracción, en el artículo 73.t) de la LOPDGDD, una sanción de multa de 1.000.000 euros.

SEGUNDO: ORDENAR a **LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL**, con NIF **G78069762**, y para salvaguardar el derecho fundamental de los abonados a las gradas de animación, que *"límite temporal o definitivamente el tratamiento"*, con el sistema de reconocimiento biométrico para los accesos a la grada de animación de los Clubes y SAD afiliados a la LIGA, en tanto no realice y supere una evaluación de impacto de protección de datos del tratamiento que sea válida, que, entre otras cuestiones, examine la necesidad, idoneidad y proporcionalidad del tratamiento, que tenga en cuenta los riesgos para los derechos y libertades de los interesados y las medidas técnicas y organizativas de todo tipo apropiadas y garantías adecuadas para el tratamiento, o incluso si se realizara, precisara efectuar la previsión de consulta que se establece en el artículo 36 del RGPD.

A tal efecto, deberá trasladar a sus Asociados (Clubes y SAD) la suspensión definitiva del tratamiento de datos biométricos en tanto en cuanto no se ejecute y supere una EIPD que aborde el específico régimen de acceso a las gradas de animación con datos biométricos, con el contenido preceptuado en las disposiciones que lo regulan.

TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la **LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL**.

CUARTO: Esta resolución será ejecutiva una vez finalice el plazo para interponer el recurso potestativo de reposición (un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución) sin que el interesado haya hecho uso de esta facultad. Se advierte al sancionado que deberá hacer efectiva la sanción impuesta una vez que la presente resolución sea ejecutiva, de conformidad con lo dispuesto en el art. 98.1.b) de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP), en el plazo de pago voluntario establecido en el art. 68 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación

con el art. 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, mediante su ingreso, indicando el NIF del sancionado y el número de procedimiento que figura en el encabezamiento de este documento, en la cuenta restringida nº **IBAN: ES00-0000-0000-0000-0000-0000 (BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX)**, abierta a nombre de la Agencia Española de Protección de Datos en la entidad bancaria CAIXABANK, S.A.. En caso contrario, se procederá a su recaudación en período ejecutivo.

Recibida la notificación y una vez ejecutiva, si la fecha de ejecutividad se encuentra entre los días 1 y 15 de cada mes, ambos inclusive, el plazo para efectuar el pago voluntario será hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil posterior, y si se encuentra entre los días 16 y último de cada mes, ambos inclusive, el plazo del pago será hasta el 5 del segundo mes siguiente o inmediato hábil posterior.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LOPDGDD, la presente Resolución se hará pública una vez haya sido notificada a los interesados.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa conforme al art. 48.6 de la LOPDGDD, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 de la LPACAP, los interesados podrán interponer, potestativamente, recurso de reposición ante la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la notificación de esta resolución o directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto, según lo previsto en el artículo 46.1 de la referida Ley.

Finalmente, se señala que conforme a lo previsto en el art. 90.3 a) de la LPACAP, se podrá suspender cautelarmente la resolución firme en vía administrativa si el interesado manifiesta su intención de interponer recurso contencioso-administrativo. De ser éste el caso, el interesado deberá comunicar formalmente este hecho mediante escrito dirigido a la Agencia Española de Protección de Datos, presentándolo a través del Registro Electrónico de la Agencia [<https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/>], o a través de alguno de los restantes registros previstos en el art. 16.4 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre. También deberá trasladar a la Agencia la documentación que acredite la interposición efectiva del recurso contencioso-administrativo. Si la Agencia no tuviese conocimiento de la interposición del recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de la presente resolución, daría por finalizada la suspensión cautelar.

938-16012024

Mar España Martí

Directora de la Agencia Española de Protección de Datos